

법률실사 보고서

(Project Covenant)

2025. 10. 17.

bkl 법무법인(유한)태평양

본 법률실사 보고서의 목적

리딩에이스캐피탈(주) 및 (주)페트라브릿지파트너스가 공동업무집행조합원의 지위에서 설립 및 운영하는 신기술사업투자조합("투자자")이, 이종근, 도선애 및/또는 그 특수관계인들 등("매도인(들)")으로부터 직접적 또는 간접적으로 (주)올데이프레쉬("올데이프레쉬") 발행 주식 전량("올데이프레쉬 대상주식"), (주)명륜당("명륜당") 발행 주식 전량("명륜당 대상주식") 및 (주)펜플("펜플", 올데이프레쉬 및 명륜당과 총칭하여 "대상회사(들)") 발행 주식 전량("펜플 대상주식", 올데이프레쉬 대상주식 및 명륜당 대상주식과 총칭하여 "대상주식(들)")을 취득하는 거래(구체적으로, 투자자가 올데이프레쉬 대상주식을 매수하고, 올데이프레쉬가 명륜당 대상주식을 매수하며, 명륜당이 펜플 대상주식을 매수하는 거래를 지칭함; 총칭하여 "본건 거래")와 관련하여, 본 법무법인은 투자자의 의뢰에 따라 투자자를 위하여 대상회사들에 대한 법률실사를 수행하고, 그 결과를 바탕으로 본 법률실사 보고서(이하 "본 보고서")를 작성하였습니다.

본 보고서는 2024년 11월 17일(단, 본문 1.1 내지 1.4, 본문 1.6, 본문 2.1 내지 2.4, 본문 3.1 내지 3.3, 본문 5.1 및 5.2, 본문 6.1 및 6.2, 별지 2.1 및 별지 8에 달리 명시된 경우에 한하여 2025년 9월 30일, 이하 "실사기준일")까지 대상회사들로부터 제공 받은 자료 및 답변(인터뷰 등 구두 답변 포함)(이하 "실사자료")을 기초로 각 실사기준일을 기준으로 하여 작성되었으며, 기존 실사기준일인 2024년 11월 17일을 기준으로 작성된 보고서 중 투자자와 협의한 특정 항목에 한하여 새로운 실사기준일인 2025년 9월 30일을 기준으로 업데이트 하는 방식으로 작성되었습니다. 본 보고서의 한계에 대해서는 별첨 1을 참고해 주시기 바랍니다.

본 보고서는 본건 거래와 관련하여 작성되어 투자자에게 제공된 것으로서, 본 법무법인의 서면 동의 없이는, 투자자 이외의 제3자에게 제공되거나 혹은 본건 거래의 진행 여부 판단/본건 거래에 대한 평가 목적 이외의 다른 목적을 위하여 활용될 수 없습니다.

용어의 정의

본 보고서에서 사용된 용어는 별도로 정의되지 않는 한 다음과 같은 의미를 가짐.

- 독점규제 및 공정거래에 관한 법률
- 공정거래위원회
- 근로자참여 및 협력증진에 관한 법률
- 금융소비자 보호에 관한 법률
- 대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률
- 명륜당의 2024. 7. 15. 개정 정관
- 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률
- 올데이프레쉬 2024. 6. 4. 개정 정관
- 유사수신행위의 규제에 관한 법률
- 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률
- 펜플의 2021. 5. 14. 개정 정관

“공정거래법”

“공정위”

“근로자참여법”

“금융소비자보호법”

“대부업법”

“명륜당 정관”

“부정경쟁방지법”

“올데이프레쉬 정관”

“유사수신행위법”

“정보통신망법”

“펜플 정관”

목 차

법률실사 주요 발견사항	1
1. 회사일반	2
1.1 임원 퇴직금 (대상회사들)	2
1.2 정관 개정 필요성 (대상회사들)	3
1.3 자기거래 승인 미비 (대상회사들)	5
1.4 정기 주주총회 미비 (명륜당, 올데이프레쉬)	5
1.5 지점 등기 미비 (명륜당)	6
1.6 주권 미발행 (올데이프레쉬)	8
2. 인허가 및 개인정보	9
2.1 관계 대부업체 및 가맹점사업자 대출 거래 관련 (명륜당)	9
2.2 유사수신행위 (명륜당)	24
2.3 개인정보 보호 관련 법령 위반 (대상회사들)	26
2.4 기업결합신고 (대상회사들)	32
2.5 본건 거래 관련 조치사항 (대상회사들)	34
2.6 법령 위반 이력 (명륜당)	35
3. 계약	38
3.1 차액가맹금 부당이득반환 가능성 (명륜당, 올데이프레쉬)	38
3.2 특수관계자 거래 (대상회사들)	46
3.3 가맹계약서상 가맹사업법 위반 사항 (명륜당, 올데이프레쉬)	56
3.4 Change of Control 조항 (대상회사들)	60
3.5 임의해지 (명륜당, 펜플)	62
3.6 서면계약 미체결 (대상회사들)	64

4. 자산	67
4.1 임대차보증금반환 담보조치 미비 (명륜당)	67
5. 지적재산권	68
5.1 진사식당 관련 상표 분쟁 (명륜당)	68
5.2 샤브올데이 상표 관련 분쟁 (올데이프레쉬)	71
5.3 직무발명 (명륜당)	74
6. 노무	77
6.1 노사협의회 (올데이프레쉬)	77
6.2 통상임금 (명륜당)	77
6.3 연차휴가 이월사용 (명륜당)	79
6.4 탄력적 근로시간제 (명륜당)	79
7. 환경안전 - 발견된 이슈 없음	82
8. 소송 - 발견된 이슈 없음	83
9. 보험 - 발견된 이슈 없음	84
별첨 1	85
별첨 2	86
별지 1	89
별지 2.1	99
별지 5	102
별지 8	120

법률실사 주요 발견사항

- 제공된 실사자료를 검토한 결과, 대상회사와 관련하여 다음 사항을 제외하고는 중요한 법률적 쟁점이 발견되지 않았음.

1. 회사일반¹

분류	Risk ²	발견사항	분석	조치 ³																																		
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건																															
1.1 <u>임원 퇴직금</u> (대상회사들)		[발견사항] - 명륜당 및 펜플은 주주총회의 승인을 받은 임원퇴직금규정에 따라 등기임원 및 미등기임원에게 퇴직금을 지급하고 있다고 함. 임원퇴직금 규정에 따른 임원 퇴직금은 아래 산식을 적용하여 산정함. “임원 퇴직금 = 퇴직 전 1 년간 총급여액 x 근속연수 x 지급율(명륜당 3 배수, 펜플 5 배수) x 1/10” 2025 년 9 월 30 일을 기준으로 한 명륜당 및 펜플 등기임원/미등기임원의 최근 1 년간 총급여액과 근속연수(해당하는 경우 퇴직금 중간정산일 이후의 기간으로 한함) 및 위 산식을 적용하여 산정한 대략적인 퇴직금액은 다음과 같음. <table><tr><th>대상회사</th><th>임원</th><th>최근 1년간 총 급여액</th><th>근속연수</th><th>퇴직금액(잠정)</th></tr><tr><td rowspan="4">명륜당</td><td>이종근</td><td>무보수</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td>도선애</td><td>약 1 억원</td><td>약 8.5 년</td><td>약 2 억 5,500 만원</td></tr><tr><td>강형준</td><td>무보수</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td>이정훈</td><td>무보수</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td rowspan="2">펜플</td><td>이정훈</td><td>약 2 억 2,500 만원</td><td>약 6 년</td><td>약 6 억 7,500 만원</td></tr><tr><td>유진숙</td><td>무보수</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr></table>		대상회사	임원	최근 1년간 총 급여액	근속연수	퇴직금액(잠정)	명륜당	이종근	무보수	N/A	N/A	도선애	약 1 억원	약 8.5 년	약 2 억 5,500 만원	강형준	무보수	N/A	N/A	이정훈	무보수	N/A	N/A	펜플	이정훈	약 2 억 2,500 만원	약 6 년	약 6 억 7,500 만원	유진숙	무보수	N/A	N/A	✓	✓	✓	
대상회사	임원	최근 1년간 총 급여액	근속연수	퇴직금액(잠정)																																		
명륜당	이종근	무보수	N/A	N/A																																		
	도선애	약 1 억원	약 8.5 년	약 2 억 5,500 만원																																		
	강형준	무보수	N/A	N/A																																		
	이정훈	무보수	N/A	N/A																																		
펜플	이정훈	약 2 억 2,500 만원	약 6 년	약 6 억 7,500 만원																																		
	유진숙	무보수	N/A	N/A																																		

¹ 대상회사들 기본정보는 별지 1 참조.

² 쟁점의 중요도를 표시한 것으로 본건 거래 종결을 위해 필요한 사항, 중요한 법률적 요건의 충족을 위해 필요한 사항, 중요한 법률적 위험(우발채무)을 유발시킬 가능성이 있는 사항, 기타 투자자의 특별한 검토가 필요한 사항의 측면에서 빨간색, 노란색, 초록색으로 중요도의 정도를 표시하였음. 빨간색이 중요도 정도가 가장 높고, 초록색이 가장 낮음. 이하 본 보고서에서 동일함.

³ 본 보고서의 “조치” 항목에서 제시된 의견의 각 의미 및 최종계약 서류에의 반영 방안에 관하여서는 별첨 2 참조.

분류	Risk ²	발견사항	분석	조치 ³			
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
		- 각 임원퇴직금규정에 따르면, 명륜당 및 펜플은 위 퇴직금액과는 별도로, 이사회 결의로 퇴직금의 100% 범위 내에서 특별공로금(퇴직위로금)을 추가 지급할 수 있음. - 올데이프레쉬는 2025년 9월 30일 현재 주주총회 결의로 정한 임원 퇴직금 산정방식 또는 별도의 임원퇴직금규정이 존재하지 않는다고 함. 전진형 대표이사 및 이종근 회장에 대하여서는 근로자와 동일하게 퇴직연금(DC형)에 가입하여 매월 보수액의 1/12에 해당하는 금액을 납입하고 있고, 나머지 임원인 유진숙 감사의 경우 무보수이며, 별도의 퇴직금도 지급하고 있지 않다고 함. 2025년 9월 30일 현재 대상회사들은 각 임원퇴직금규정을 개정하지 않았고, 각 임원으로부터 퇴직금/퇴직위로금 지급 의무에 대한 면제 확약(waiver)를 받지도 않았다고 함. [분석] - 명륜당 및 펜플 등기/미등기임원 퇴임 시 퇴직금 상당(전원 퇴임 시 약 9억 3,000만원)의 현금 유출이 발생할 수 있음. 또한, 이사회(이사회가 구성되어 있지 않으므로 주주총회)의 승인을 받는 경우 최대 퇴직금 100%에 달하는 퇴직위로금 상당의 현금 유출이 추가 발생할 수 있음. 조치사항: (i) 본건 거래 후 명륜당 및 펜플 등기/미등기 임원의 퇴임이 예정되어 있는 경우 발생할 것으로 예상되는 퇴직금 또는 퇴직위로금 상당액을 거래대금에 반영하거나, 거래종결 전 확약으로 이에 관한 waiver를 징구하도록 하는 방안을 고려할 수 있음. 또한, (ii) 위 퇴직금 외에 퇴임 임원들에게 지급하여야 할 퇴직금 기타 금원이 없다는 점에 대한 진술 및 보장을 받는 방안을 고려할 수 있음.					
1.2 정관 개정 필요성 (대상회사들)	●	명륜당 정관 및 펜플 정관상 “매년 1월 1일부터 1월 31일”까지 주주명부의 기재변경이 정지되고, 매년 12월 31일자 주주명부에 기재되어	상법상 주식회사는 주주권을 행사할 자를 특정하기 위한 목적상 (i) 일정기간 주주명부 기재변경을 정지하거나(주주명부 폐쇄) 또는 (ii) 일정			✓	✓

분류	Risk ²	발견사항	분석	조치 ³			
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
		있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다는 조항이 포함되어 있음. - 또한, 올데이프레쉬 정관상 “매년 1월 1일부터 정기주주총회 종결일까지” 주주명부의 기재변경을 정지한다는 조항이 포함되어 있음. 2025년 9월 30일 현재 대상회사들은 위 정관 조항을 개정하지 않았다고 함.	한 날의 주주를 주주권을 행사할 자로 정할 수 있음(기준일 설정). 그러나 위 제도는 필수적인 제도가 아니며, 비상장회사인 대상회사들의 경우, 주주 특정을 위해 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 설정할 현실적 필요성이 크지 않음. - 만약 본건 거래가 2026. 1. 1. 이후 1. 31. 또는 2026년도 정기주주총회 종결일 이전에 종결되는 경우, 투자자가 (i) 본건 거래로 인한 주식 소유권 변동사항을 1월 31일(명륜당/펜플) 또는 2026년 정기주주총회 종결일(올데이프레쉬)까지 대상회사의 주주명부에 반영할 수 없을 수 있고, (ii) 대상회사들의 2026년도 정기주주총회에서 의결권을 행사할 수 없음. 조치사항: 대상회사들 각 정관상 주주명부 기재변경을 “정지한다”는 필요적 문구를 “정지할 수 있다”는 선택적 문구로, 12월 31일자 주주명부에 기재된 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 “주주로 한다”는 필요적 문구를 “주주로 할 수 있다”는 선택적 문구로 각 개정할 것을 거래종결의 선행조건 및 거래종결 전 확약사항으로 요구할 필요 있음.				

분류	Risk ²	발견사항	분석	조치 ³			
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
1.3 자기거래 승인 미비 (대상회사들)	●	- 명륜당, 펜플에는 이사회가 구성되어 있지 않고, 올데이프레쉬에는 이사회가 구성되어 있음. - 대상회사들은 이사/주요주주 등과 다양한 거래를 하고 있으나(구체적인 거래 현황은 본문 3.2 참조), 이러한 거래에 관하여 주주총회/이사의 승인을 받지 않았음. - 대상회사들은 2025년 9월 30일 현재를 기준으로 이사/주요주주 등과 거래를 하고 있으나(구체적인 거래 현황은 본문 3.2 참조), 이러한 거래에 관하여 주주총회/이사의 승인을 받지 않았다고 함. 또한, 2024년 11월 17일 이전의 거래를 사후적으로 추인하는 내용의 이사회/주주총회 결의를 하지도 않았다고 함.	- 상법상 회사가 그 이사⁴, 주요주주⁵ 등과 거래하기 위해서는 미리 이사회에서 해당 거래에 관한 중요사실을 밝히고, 이사 2/3 이상의 찬성에 의한 승인을 받아야 함. 위와 같은 자기거래에 대하여 이사회(이사회 구성되지 않은 경우 주주총회) 승인이 없는 경우, 해당 거래는 이사 등 자기거래의 상대방과 회사 사이에서 무효임. - 다만, 이러한 무효는 회사만이 주장할 수 있으므로, 상법 위반으로 인해 대상회사들에 발생할 수 있는 부정적인 영향은 제한적임. 조치사항: 대상회사들이 상법 기타 관련 법령을 준수하였다는 점에 대하여 진술보장을 받을 필요 있음.		✓		
1.4 정기 주주총회 미비 (명륜당, 올데이프레쉬)	●	명륜당은 최근 2년간, 올데이프레쉬는 최근 3년간 정기주주총회를 개최하지 않았고, 이에 따라 재무제표에 대한 주주총회 승인을 받지 않았음.	대상회사들은 매년 1회 정기주주총회를 개최하여야 하고, 이를 위반한 경우 회사의 이사(실무상 대표이사)에게 500만원 이하의 과태료가 부과될 수 있음.		✓		

⁴ 대표이사/대표자 겸임 관계에 있는 회사와 거래하는 경우를 포함함(대법원 1984. 12. 11. 선고 84 다카 1591 판결 등 참조).

⁵ 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 소유하거나 이사·집행임원·감사의 선임과 해임 등 회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주를 의미함.

분류	Risk ²	발견사항	분석	조치 ³								
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건					
			- 다만, (관할 관청인) 등기소에서 정기주주총회 개최 사실을 적극적으로 확인하지는 않으므로 과태료가 실제 부과될 현실적인 가능성은 높지 않음. 조치사항: 대상회사들이 상법 기타 관련 법령을 준수하고 있다는 점에 대하여 진술 및 보장을 받을 필요 있음.									
1.5 <u>지점 등기 미비</u> (명륜당)		[발견사항] - 명륜당은 2024. 9. 24. 지점으로 (i) 별내신도시점(경기도 남양주시 두물로 27 번길 37, 101 호(별내동)) 및 (ii) 문화광장점(경기도 안산시 단원구 광덕대로 154, 2 층(고잔동, 로데오타운))을 각 설치함. 명륜당은 본점 소재지에서는 지점에 관한 사항을 등기를 완료하였으나, 각 지점 소재지에서는 별도의 지점 등기를 하지 않음.⁶ - 한편, 명륜당 등기사항에 변경이 있었음에도 불구하고, 다음 각 사항에 관하여서는 지점 소재지에서 변경등기를 하지 않음. <table border="1"><thead><tr><th>지점</th><th>미등기 사항</th></tr></thead><tbody><tr><td>명륜당푸드점, 명륜진사갈비 음성금왕점</td><td> 2023. 3. 15. 이후 이종근/도선에 공동대표이사 선임 내역 미반영 2023. 8. 9. 이후 사업목적 변경 미반영 </td></tr><tr><td>샤브올데이</td><td> 2024. 5. 7.자 이종근 공동대표이사 주소 변경 미반영 </td></tr></tbody></table>	지점	미등기 사항	명륜당푸드점, 명륜진사갈비 음성금왕점	2023. 3. 15. 이후 이종근/도선에 공동대표이사 선임 내역 미반영 2023. 8. 9. 이후 사업목적 변경 미반영	샤브올데이	2024. 5. 7.자 이종근 공동대표이사 주소 변경 미반영		✓	✓	
지점	미등기 사항											
명륜당푸드점, 명륜진사갈비 음성금왕점	2023. 3. 15. 이후 이종근/도선에 공동대표이사 선임 내역 미반영 2023. 8. 9. 이후 사업목적 변경 미반영											
샤브올데이	2024. 5. 7.자 이종근 공동대표이사 주소 변경 미반영											

⁶ 즉, 위 지점 설치에 관한 내용이 명륜당 본점 등기사항전부증명서상 “지점에 관한 사항” 부분에는 등기되었으나, 해당 지점에 관하여 별도의 등기사항전부증명서를 편성하지 않음.

분류	Risk ²	발견사항	분석	조치 ³				
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건	
		<table><tr><td>마장돈백갈비 정자점</td><td> • 2024. 5. 13. 이후 사업목적 변경 미반영 • 2024. 5. 7.자 이종근 공동대표이사 주소 변경 미반영 </td></tr></table>	마장돈백갈비 정자점	• 2024. 5. 13. 이후 사업목적 변경 미반영 • 2024. 5. 7.자 이종근 공동대표이사 주소 변경 미반영				
마장돈백갈비 정자점	• 2024. 5. 13. 이후 사업목적 변경 미반영 • 2024. 5. 7.자 이종근 공동대표이사 주소 변경 미반영							
		[분석] • 주식회사가 지점을 설치하는 경우, 본점소재지에서는 2 주 내에, 그 지점소재지에서는 3 주 내에 상 법 소정의 사항을 등기하여야 함. 회사의 본점이 서울특별시에 소재하는 경우로서 서울특별시 내에 지점을 설치하는 경우에는 예외적으로 본점 소재지에서만 등기하고 지점 소재지에서 별도의 등기사 항전부증명서를 편성하지 아니하나, 서울특별시 외에 지점을 설치하는 경우에는 지점 소재지에서 별도로 지점등기를 하여야 함. • 또한, 등기사항에 변경이 있는 때에도 본점 소재지에서는 2 주간 내, 지점 소재지에서는 3 주간 내에 변경등기를 하여야 함. • 이에 위반하는 경우, 회사의 이사에 대하여 각 위반 건당 500 만원 이하의 과태료가 부과될 수 있 으며, 실무상으로는 등기를 해태한 기간을 고려하여 대략 1 개월 당 5~10 만원 정도의 과태료를 부 과하는 것으로 보임. • 명륜당은 (i) 서울특별시 외의 지역에서 2 개 지점을 설치하였으나, 각 지점 소재지에서 별도로 지점 등기를 하지 않았고, (ii) 등기사항에 변경이 있음에도 4 개 지점 소재지에서 변경등기를 하지 않았으 므로, 명륜당 공동대표이사들에 대하여 과태료(실무례를 고려하면 최대 약 300 만원 이내로 예상됨) 가 부과될 수 있음. • 조치사항: (i) 명륜당이 미비된 지점등기를 모두 이행할 것을 거래종결 전/후 확약으로 요구하고,⁷ (ii)						

⁷ 다만, 2025. 1. 31.자 개정 상법에 따라 지점 등기부 제도가 폐지될 예정임. 따라서, 본건 거래종결이 2025. 1. 31. 이후에 이루어질 예정이라면, 위 위반사항을 시정할 실익이 없으므로 거래종결 전/후의 확약사항으로도 요구할 필요성 낮음.

분류	Risk ²	발견사항	분석	조치 ³			
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
		대상회사들이 상법 기타 관련 법령을 준수하였다는 점에 대하여 진술보장을 받는 방안을 고려할 수 있음.					
1.6 <u>주권 미발행</u> (올데이프레쉬)	●	2025년 9월 30일 현재 올데이프레쉬 발행 주식에 대하여 주권이 발행되어 있지 않음.	- 상법상 주식의 양도는 (i) 주권이 발행된 경우 양도의 합의와 주권의 교부가 필요하나, (ii) 주권이 미발행된 경우 (a) 당사자간 양도의 합의 외에 (b) 회사 및 제 3자에 대한 대항력 구비를 위한 확정일자 있는 양도통지/승낙이 필요함. (i) 본건 거래시 주권교부 방식에 의할 경우, 투자자가 선의취득으로부터 보호받을 수 있고, (ii) 향후 주식 처분 시에도 권리관계를 명확히 하고, 절차의 편의를 도모할 수 있다는 점을 감안하여, 본건 거래 종결에 앞서 주권을 발행하고 이를 교부 받는 것을 요구할 방안을 고려할 수 있음(더욱이 인수금융 사용 시, 주권 교부 필요).	—	—	—	—

2. 인허가 및 개인정보

분류	Risk	발견사항	분석	조치																						
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건																			
2.1 <u>관계 대부업체 및 가맹점사업 자 대출 거래 관련</u> (명륜당)	●	[발견사항] - 명륜당은, 명륜진사갈비 및 샤브올데이 가맹점사업자가 명륜당과 계열회사 관계에 있는 대부업체들로부터 가맹사업자금을 대여받을 수 있도록 위 대부업체들에 직·간접적으로 자금을 대여함(“본건 자금대여”). - 본건 자금대여 거래의 구조를 시간 순서에 따라 구분하면 아래와 같음(상세사항은 별지 2.1 참조). <table><tr><th>#</th><th>시기</th><th>대여 구조</th><th>상환 구조</th><th>대위변제 약정</th></tr><tr><td>1</td><td>2018. ("Stage1")</td><td>• 펜플이 명륜진사갈비 가맹점사업자에게 가맹사업자금을 대여함(무이자).</td><td>• 가맹점사업자가 명륜당으로부터 원육패키지를 구매하는 거래를 할 때, 원육패키지 매매대금에 일정한 금액(대출이자 상당액을 초과하도록 산정)을 합산하여 명륜당에 지급하면, 명륜당이 위 추가지급분을 펜플/대부업체에 전달하는 방식으로 대여 원리금을 매월 상환함.</td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td>2019. ~ 2021. 11. ("Stage2")</td><td>• 명륜당이 펜플에 자금을 대여함(연 4.6%). • 펜플이 명륜진사갈비 가맹점사업자에게 가맹사업자금을 대여함(무이자).</td><td>• (Stage3, 4 의 경우)가맹점사업자가 원육패키지를 구매하지 아니하거나 위 추가지급금이 대출이자를 하회하는 경우, 대부업체</td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td>2021. 11. ~ 2024. 3. ("Stage3")</td><td>• 명륜당이 펜플에 자금을 대여함(연 4.6%). • 펜플이, 계열회사 관계에 있는 대부업체(12 개)에 자금을 대여함(연 4.6%). • 각 대부업체가 명륜진사갈비 가맹점사업자에게 가맹사업자금을 대출함(연</td><td></td><td>• 명륜당과 대부업체 사이에서, 가맹점사업자가 대출채무를 상환하지 못할 경우 명륜당이 가맹점사업자의 채무를 변제할 것을 약정하는 취지의 대위변제 약정을 체결함. 위 대위변제 약정의 특약으</td></tr></table>	#	시기	대여 구조	상환 구조	대위변제 약정	1	2018. ("Stage1")	• 펜플이 명륜진사갈비 가맹점사업자에게 가맹사업자금을 대여함(무이자).	• 가맹점사업자가 명륜당으로부터 원육패키지를 구매하는 거래를 할 때, 원육패키지 매매대금에 일정한 금액(대출이자 상당액을 초과하도록 산정)을 합산하여 명륜당에 지급하면, 명륜당이 위 추가지급분을 펜플/대부업체에 전달하는 방식으로 대여 원리금을 매월 상환함.	-	2	2019. ~ 2021. 11. ("Stage2")	• 명륜당이 펜플에 자금을 대여함(연 4.6%). • 펜플이 명륜진사갈비 가맹점사업자에게 가맹사업자금을 대여함(무이자).	• (Stage3, 4 의 경우)가맹점사업자가 원육패키지를 구매하지 아니하거나 위 추가지급금이 대출이자를 하회하는 경우, 대부업체	-	3	2021. 11. ~ 2024. 3. ("Stage3")	• 명륜당이 펜플에 자금을 대여함(연 4.6%). • 펜플이, 계열회사 관계에 있는 대부업체(12 개)에 자금을 대여함(연 4.6%). • 각 대부업체가 명륜진사갈비 가맹점사업자에게 가맹사업자금을 대출함(연		• 명륜당과 대부업체 사이에서, 가맹점사업자가 대출채무를 상환하지 못할 경우 명륜당이 가맹점사업자의 채무를 변제할 것을 약정하는 취지의 대위변제 약정을 체결함. 위 대위변제 약정의 특약으		✓	✓	
#	시기	대여 구조	상환 구조	대위변제 약정																						
1	2018. ("Stage1")	• 펜플이 명륜진사갈비 가맹점사업자에게 가맹사업자금을 대여함(무이자).	• 가맹점사업자가 명륜당으로부터 원육패키지를 구매하는 거래를 할 때, 원육패키지 매매대금에 일정한 금액(대출이자 상당액을 초과하도록 산정)을 합산하여 명륜당에 지급하면, 명륜당이 위 추가지급분을 펜플/대부업체에 전달하는 방식으로 대여 원리금을 매월 상환함.	-																						
2	2019. ~ 2021. 11. ("Stage2")	• 명륜당이 펜플에 자금을 대여함(연 4.6%). • 펜플이 명륜진사갈비 가맹점사업자에게 가맹사업자금을 대여함(무이자).	• (Stage3, 4 의 경우)가맹점사업자가 원육패키지를 구매하지 아니하거나 위 추가지급금이 대출이자를 하회하는 경우, 대부업체	-																						
3	2021. 11. ~ 2024. 3. ("Stage3")	• 명륜당이 펜플에 자금을 대여함(연 4.6%). • 펜플이, 계열회사 관계에 있는 대부업체(12 개)에 자금을 대여함(연 4.6%). • 각 대부업체가 명륜진사갈비 가맹점사업자에게 가맹사업자금을 대출함(연		• 명륜당과 대부업체 사이에서, 가맹점사업자가 대출채무를 상환하지 못할 경우 명륜당이 가맹점사업자의 채무를 변제할 것을 약정하는 취지의 대위변제 약정을 체결함. 위 대위변제 약정의 특약으																						

분류	Risk	발견사항			분석	조치			
						가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
				12~15%).	가 약정이자를 가맹점사업자에 별도 청구하여 지급받음.				
		4	2024. 4. ~ 2024. 9. ("Stage4")	• 명륜당이 계열회사 관계에 있는 대부업체(13 개)⁸ (총칭하여 "관계 대부업체")에 자금을 대여함(연 4.6%). • 각 관계 대부업체가 명륜진사갈비 가맹점사업자에게 가맹사업자금을 대출함(연 12~15%).					
		5	2024. 10. ~ 현재 ("Stage5")	• 명륜진사갈비 가맹점사업자와 관련한 Stage 4 기재 거래는 동일하게 존속 • 샤브올데이 가맹점사업자와도 Stage 4 기재와 동					
					• 명륜진사갈비 가맹점사업자의 경우 상동 • 샤브올데이 가맹점사업자의 경우 월 매출액의 13%를 대부업체에 지급	- 로, 명륜당은 대부업체로부터 각 가맹점사업자의 대출상환비율을 조율할 권한을 위임 받음. • 명륜당은 위 대위변제 약정에 따라 명륜당이 가맹점사업자의 대출채무를 변제할 경우를 대비하여, 각 가맹점사업자로부터 약속어음공증을 받고, 일부 가맹점사업자 소유 자산에 대하여서는 근저당권을 설정함(채권최고액 대출원금의 120%).			
					• 명륜진사갈비 가맹점사업자의 경우 상동 • 샤브올데이 가맹점사업자의 경우, (명륜당이 아닌) 올데이프레쉬가 대위변제				

⁸ (주)삼정엔젤네트웍스대부, (주)벤처엔젤네트웍스대부, (주)케이비네트웍스대부, (주)제이에스엔젤네트웍스대부, (주)에스엠엔젤네트웍스대부, (주)엠비엔젤네트웍스대부, (주)디와이엔젤네트웍스대부, (주)에이치에스엔젤네트웍스대부, (주)이에스엔젤네트웍스대부, (주)지에스엔젤네트웍스대부, (주)엔에이치엔젤네트웍스대부, (주)비아이엔젤네트웍스대부 및 (주)굿투비대부.

분류	Risk	발견사항		분석		조치			
						가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
			일한 방식의 거래를 개시 함 ⁹ .	하는 방식으로 대여원리 금을 매월 상환함.	약정을 체결하고 가맹점 사업자로부터 약속어음공 증/근저당권 등의 담보를 확보하였다는 점 외에는 상동.				
		• 대부업법 위반 관련 송파구청 및 민생사법경찰국 조사 - 송파구청은, 2024 년 중순경 명륜당이 대부업을 영위하였음에도 불구하고 대부업법 소정의 등록을 하지 않았다는 점을 들어 명륜당에 대한 조사를 개시함. 명륜당은, 당좌대출이자율 연 4.6%에 의한 금액을 보전 받은 것 외에는 본건 자금대여로 인해 이익을 수취하지 않았다는 점 등을 근거로, 본건 자금대여가 대부업법 소정의 “대부업”에 해당하지 않는다는 취지의 의견서 및 관련 소명자료를 송파구청에 제출하였음. - 그 이후 송파구청은 민생사법경찰국에 명륜당을 고발함. 이에 따라 명륜당의 대표이사가 수 차례 민생사법경찰국 조사를 받았고 민생사법경찰국은 기소의견으로 검찰에 송치를 하였으나, 검찰은 민생사법경찰국에 보완 수사를 요청한 상황이라고 함. - 명륜당은 (i) 대부업체들에게 자금을 대여하고 연 4.6%의 이자를 수취하였을 뿐, 명륜당이 직접 대부업을 영위한 사실이 없는 점 및 (ii) 가맹점사업자들이 원육패키지 매매대금 지급 시 함께							

⁹ 2025 년 9 월 30 일 현재 기준, Stage4 에서 운영 중이었던 대부업체 중 (주)굿투비대부는 대부업 등록을 취소하고 더 이상 대부업을 영위하지 않고 있다고 하고, (주)디오엔젤네트웍스, (주)아이제이엔젤네트웍스대부를 신규 설립하여 대부업을 영위하고 있다고 함. (주)굿투비대부는 대부업 등록을 취소함에 따라 더 이상 가맹사업자들에 대한 대출업무를 수행하고 있지 않고, 기존에 실행된 대출에 대한 원금 및 이자를 가맹사업자들로부터 수취하면 그 금원으로 명륜당에 대한 대여금을 상환하고 있다고 함. 또한, 신규 설립된 (주)디오엔젤네트웍스, (주)아이제이엔젤네트웍스대부는 올데이프레쉬 가맹사업자를 대상으로만 대출업무를 수행하고, 명륜진사갈비 가맹사업자에 대하여는 대출업무를 하지 않을 예정이라고 함.

분류	Risk	발견사항	분석	조치			
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
		지급한 대부업체에 대한 대출금 원리금을 대부업체에 전액 전달하였을 뿐, 명륜당이 중간에서 가맹점사업자들로부터 이자나 수수료 등 이익을 지급받지 않았다는 점 등을 근거로, 민생사법 경찰국에 명륜당이 대부업법을 위반하여 대부업을 영위하지 않았음을 적극 소명하였다고 함. 또한 2025 년 9 월 30 일 현재까지의 수사 진행 상황을 종합적으로 고려할 때 2025 년 10 월 말 경 검찰로부터 혐의 없음 처분을 받을 것으로 예상하고 있다고 함. • <u>불공정거래행위 관련 공정위 직권 조사</u> - 2025 년 9 월 초경 명륜당 및 올데이프레쉬가 공정위로부터 3 일간의 직권 조사를 받았다고 함. 구체적으로, 대부업체로부터 대출을 받은 가맹점사업자에 대한 불공정거래행위의 존재 여부를 중점적으로 조사하였고, 명륜진사갈비 및 샤브올데이 가맹계약서와 필수품목 리스트 등 자료를 조사하였다고 함. 조사 과정에서 지적된 위법사항은 없었고, 그 이후 2025 년 9 월 30 일 현재까지 공정위로부터 추가적인 조사를 요청받거나, 처분을 받은 사실도 없다고 함. - 한편, 위 조사는 명륜당 및 올데이프레쉬의 가맹점사업자들에 대한 불공정거래행위 존재 여부에 관한 조사였고, 대부업체들에 대한 본건 자금대여의 부당지원행위 해당 여부는 조사 대상이 아니었다고 함. 그 외에 대부업체들에 대한 본건 자금대여의 부당지원행위 해당 여부와 관련하여 2025 년 9 월 30 일 현재까지 공정위로부터 공식/비공식적 조사를 받거나 처분을 받은 사실은 없다고 함. • <u>업무상 배임 고발</u> - 한편, 일부 가맹점사업자들은, 명륜당 공동대표이사들이 담보를 제공받음이 없이 펜플/대부업체들에 자금을 대여함으로써 명륜당에 손해를 입혔다는 이유로 위 공동대표이사들을 업무상 배임 혐의로 고발하였음. - 고발인은 총 8 인으로, 이 중 4 인은 2025. 8. 13. 명륜당과 부제소합의를 하고 해당 고발을 취하					

분류	Risk	발견사항	분석	조치			
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
		하였음. 나머지 4 인과는 부제소합의를 하지 않았는데, 이들은 부제소합의를 합의를 하더라도 다른 분쟁을 제기할 가능성이 높은 구 가맹점사업자들로, 합의의 실익이 적어 법적 절차에 따른 대응을 하는 편이 보다 적절하다는 판단을 하였기 때문이라고 함. - 현재 송파경찰서에서 조사가 진행중이고, 명륜당은, (i) 명륜당이 대부업체들에게 자금을 대여하여 준 것은 가맹사업 활성화를 목적으로 한 경영상의 판단이었고, 결과적으로 본건 자금대여 이후 명륜당의 가맹점이 급격히 증가하였으며 명륜당과 펜플 모두 흑자 전환한 점, (ii) 해당 대여금을 회계상 대손충당금으로 처리하였으나 이는 일반적인 회계관행에 따른 것이고, 회수가 어려울 것으로 예상되어 그렇게 처리한 것은 아닌 점, (iii) 실제 해당 대여금이 연체 없이 정상적으로 회수되고 있는 점, (iv) 이와 같은 상황에 비추어 볼 때 본건 자금대여로 인해 명륜당에 손해가 발생하였거나 발생할 위험이 없다는 점 등을 근거로 본건 자금대여가 업무상 배임에 해당하지 않음을 적극 소명하였다고 함. 명륜당은, 2025 년 9 월 30 일 현재까지의 수사 진행 상황을 종합적으로 고려할 때 공동대표이사들에 대하여 불기소 처분이 내려질 것으로 예상하고 있다고 함. [분석] • 대부업법 위반 (1) 미등록 대부업 - 대부업을 하려는 자는 원칙적으로 시·도지사 또는 금융위원회에 등록하여야 함. 대부를 “업으로” 하였는지 여부는 인적/물적 시설 구비 여부를 불문하고 금전의 대부 또는 중개의 반복·계속성 여부, 영업성의 유무, 그 행위의 목적이나 규모·횟수·기간·태양 등의 여러 사정을 종합적으로 고려하여 사회통념에 따라 판단함(대법원 2012. 7. 12. 선고 2012 도 4390 판결).					

분류	Risk	발견사항	분석	조치								
				가치평가	진술보장	확약	선행조건					
		- Stage2 부터 Stage5 까지의 기간 동안 명륜당이 관계 대부업체들 또는 가맹점사업자들을 상대로 “업으로” 대부를 하였는지 여부가 문제됨. 아래 기재된 유리한 정황을 고려하면 명륜당이 대부를 “업으로” 하고 있지 않다고 볼만한 여지도 있음. 그렇지만, 본건 자금대여와 유사한 거래를 한 선례를 찾아보기 어려운 상황에서, 아래와 같이 기재된 불리한 정황을 종합적으로 고려하면 명륜당이 미등록 대부업을 한 것으로 인정될 가능성을 배제하기는 어려울 것으로 판단됨. <table><tr><th>구분</th><th>검토</th></tr><tr><td>유리한 정황</td><td> • 사업상 필요한 자금을 계열회사 또는 제 3의 법인으로부터 일시적으로 대여하는 경우는 시장에서 종종 찾아볼 수 있고, 금융감독당국에서도 위와 같이 사업상 필요에 의한 일시적인 금전소비대차거래에 대해서 대부업법 위반을 문제삼고 있지는 않음. • 명륜당은 대부행위를 통해 이자 등 수익을 수취하려는 목적이 아니라, 제 1 금융권에서 대출을 받기 어렵거나 제 2 금융권에서 높은 이자율을 적용하여 대출을 받아야 하는 가맹점사업자가 낮은 이율로 대출을 받을 수 있도록 지원하려는 목적으로 본건 자금대여를 하였음. • 명륜당이 계열회사로부터 수취한 연 4.6%의 비율에 의한 이자는 법인세법상 특수관계인 간의 거래에 관하여 적용하는 당좌대출이자율을 적용한 이자를 받은 것에 불과함. • 관계 대부업체는 각 개별 가맹점사업자의 대출 심사/승인을 자체적으로 진행/결정함. </td></tr><tr><td>불리한 정황</td><td> • 금융감독당국은 대부업자에게 자금을 빌려준 채권자의 경우에도, 대부업자를 상대로 대부를 업으로 하였다면 대부업 등록 대상에 포함된다는 입장임. • 명륜당은 팬플/관계 대부업체로부터 연 4.6%의 이자를 지급받았는데, 이자를 지급 받을 경우 금융감독당국에서는 영리 목적이 있는 자금대여로 인정하는 경우가 일반적임. • 명륜당과 팬플 간 금전소비대차계약은 1 천억원을 한도로 하고 있고, 그 약정 기간이 10 년으로 되어 있으며, 명륜당과 관계 대부업체 간 금전소비대차계약 또한 각 100 억원을 한도로 하고 있고(총 1,300 억원), 그 약정 기간은 3 년으로 되어 있어, 명륜당이 </td></tr></table>	구분	검토	유리한 정황	• 사업상 필요한 자금을 계열회사 또는 제 3의 법인으로부터 일시적으로 대여하는 경우는 시장에서 종종 찾아볼 수 있고, 금융감독당국에서도 위와 같이 사업상 필요에 의한 일시적인 금전소비대차거래에 대해서 대부업법 위반을 문제삼고 있지는 않음. • 명륜당은 대부행위를 통해 이자 등 수익을 수취하려는 목적이 아니라, 제 1 금융권에서 대출을 받기 어렵거나 제 2 금융권에서 높은 이자율을 적용하여 대출을 받아야 하는 가맹점사업자가 낮은 이율로 대출을 받을 수 있도록 지원하려는 목적으로 본건 자금대여를 하였음. • 명륜당이 계열회사로부터 수취한 연 4.6%의 비율에 의한 이자는 법인세법상 특수관계인 간의 거래에 관하여 적용하는 당좌대출이자율을 적용한 이자를 받은 것에 불과함. • 관계 대부업체는 각 개별 가맹점사업자의 대출 심사/승인을 자체적으로 진행/결정함.	불리한 정황	• 금융감독당국은 대부업자에게 자금을 빌려준 채권자의 경우에도, 대부업자를 상대로 대부를 업으로 하였다면 대부업 등록 대상에 포함된다는 입장임. • 명륜당은 팬플/관계 대부업체로부터 연 4.6%의 이자를 지급받았는데, 이자를 지급 받을 경우 금융감독당국에서는 영리 목적이 있는 자금대여로 인정하는 경우가 일반적임. • 명륜당과 팬플 간 금전소비대차계약은 1 천억원을 한도로 하고 있고, 그 약정 기간이 10 년으로 되어 있으며, 명륜당과 관계 대부업체 간 금전소비대차계약 또한 각 100 억원을 한도로 하고 있고(총 1,300 억원), 그 약정 기간은 3 년으로 되어 있어, 명륜당이				
구분	검토											
유리한 정황	• 사업상 필요한 자금을 계열회사 또는 제 3의 법인으로부터 일시적으로 대여하는 경우는 시장에서 종종 찾아볼 수 있고, 금융감독당국에서도 위와 같이 사업상 필요에 의한 일시적인 금전소비대차거래에 대해서 대부업법 위반을 문제삼고 있지는 않음. • 명륜당은 대부행위를 통해 이자 등 수익을 수취하려는 목적이 아니라, 제 1 금융권에서 대출을 받기 어렵거나 제 2 금융권에서 높은 이자율을 적용하여 대출을 받아야 하는 가맹점사업자가 낮은 이율로 대출을 받을 수 있도록 지원하려는 목적으로 본건 자금대여를 하였음. • 명륜당이 계열회사로부터 수취한 연 4.6%의 비율에 의한 이자는 법인세법상 특수관계인 간의 거래에 관하여 적용하는 당좌대출이자율을 적용한 이자를 받은 것에 불과함. • 관계 대부업체는 각 개별 가맹점사업자의 대출 심사/승인을 자체적으로 진행/결정함.											
불리한 정황	• 금융감독당국은 대부업자에게 자금을 빌려준 채권자의 경우에도, 대부업자를 상대로 대부를 업으로 하였다면 대부업 등록 대상에 포함된다는 입장임. • 명륜당은 팬플/관계 대부업체로부터 연 4.6%의 이자를 지급받았는데, 이자를 지급 받을 경우 금융감독당국에서는 영리 목적이 있는 자금대여로 인정하는 경우가 일반적임. • 명륜당과 팬플 간 금전소비대차계약은 1 천억원을 한도로 하고 있고, 그 약정 기간이 10 년으로 되어 있으며, 명륜당과 관계 대부업체 간 금전소비대차계약 또한 각 100 억원을 한도로 하고 있고(총 1,300 억원), 그 약정 기간은 3 년으로 되어 있어, 명륜당이											

분류	Risk	발견사항	분석	조치			
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
		반복적/계속적으로 장기간에 걸쳐 대부를 한 것으로 판단될 가능성이 있음. - 명륜당은 일정한 사유 발생 시 가맹점사업자의 관계 대부업체에 대출 원리금을 대위 변제한 후 변제한 원리금 및 그에 대한 이자 상당액의 지급을 가맹점사업자에게 청구(구상)할 수 있는 바, 이러한 가맹점사업자에 대한 채권의 이행을 담보하기 위하여 가맹점사업자로부터 미리 약속어음공증을 받아 두거나 근저당권을 설정하고 있음. 또한, 명륜당이 관계 대부업체로부터 가맹점사업자에 대하여 적용되는 대출상환액을 조정할 권한을 포괄적으로 위임 받아 이를 행사하고 있어, 실질적으로는 명륜당이 가맹점사업자에 대하여 대부업 영업을 하며 대출 원리금을 상환 받고 있다고 볼 여지가 있음. - 본건 자금대여에 관여된 당사자들은 전부 본건 자금대여를 명륜당이 가맹점사업자들에게 자금을 대여하기 위한 거래로 인식하고 있어 명륜당이 관계 대부업체를 통하여 간접적으로 대부업을 영위하고 있다고 볼 여지도 있음.					
		(2) 미등록 대부중개업 - 대부중개업을 하려는 자는 원칙적으로 시·도지사 또는 금융위원회에 등록하여야 함. 대부중개를 “업으로” 하는지 여부는 객관적으로 보아 사회통념상 대부거래의 알선 중개를 위한 행위를 하는지 및 (대부업과 동일한 취지에서) 영리를 목적으로 동종의 행위를 반복, 계속적으로 하는 경우인지를 종합적으로 고려하여 판단함. - Stage2 부터 Stage5 까지의 기간 동안 명륜당이 “업으로” 대부중개를 한 경우에 해당하는지 여부가 문제됨. 본건 자금대여와 유사한 선례를 찾아보기 어려워 단정적으로 판단하기는 어려우나, 아래와 같은 사정을 종합적으로 고려하면 <u>미등록 대부중개업을 한 것으로 인정될 가능성이</u>					

분류	Risk	발견사항	분석	조치			
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
		<u>비교적 높아 보임.</u>¹⁰ (i) 명륜당이 제 1 금융권에서 대출을 받기 어려운 가맹점사업자들에게, 시중의 제 2 금융권 대신 관계 대부업체들로부터 대출을 받을 수 있도록 소개하고 있는 것으로 이해되는데, 이러한 행위는 대부거래의 알선/중개에 해당할 수 있음. (ii) 명륜당이 직접적으로 관계 대부업체/가맹점사업자들로부터 수수료 등의 금원을 지급받고 있지는 않으나, 가맹점사업자가 대출을 받는 경우 간접적으로 관계 대부업체/펜플에 대한 대여금 규모가 확대되어 이자를 보다 많이 수취할 수 있게 되고, 신규 가맹점이 설립됨으로써 수익 창출에 기여하게 되므로, 영리 목적성을 부인하기 어려움. (iii) 나아가, 최근 금융위원회는 (대부중개업 해당 여부 판단 시 중개수수료 수취 여부가 중요한 기준이 되기는 하나) 수수료를 수취하지 않는다는 점만으로 대부중개업에 해당하지 않는다고 단정할 수 없다고 하였는바, 대부중개업 범위를 다소 넓게 인정하려는 입장으로 보임. (iv) 특히 가맹점사업자는 관계 대부업체에 대출원리금을 납부할 때 명륜당을 경유하고 있고, 명륜당이 관계 대부업체로부터 대출원리금 상환 비율을 조정할 권한을 위임받아 이를 행사하고 있는데, 이와 같은 점에 비추어 보면 명륜당이 관계 대부업체와 가맹점사업자 사이에서 단순 지급 대행 업무를 하는 것에 국한되지 않고, 실질적으로 대출거래를 알선/중개하고 있는 것으로 판단될 가능성이 있음. (v) 관련하여 금융위원회는 대부업자와 차주 사이에서 단순히 대출금을 전달하기만 하는 소위 지급대행업무만을 하는 경우는 대부중개업에 해당하지 않는다고 보나, 관련된 당사자들의 상세한 업무 내용을 포함한 영업행위의 양태를 종합적으로 고려하였을 때 단순 지급대행업					

¹⁰ 단, 2025. 9. 30. 현재까지 민생사법경찰국 및 검찰로부터 미등록 대부중개업 관련 대부업법 위반에 관한 조사 또는 수사가 이루어지지는 않은 것으로 이해됨

분류	Risk	발견사항	분석	조치			
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
		무를 한 것에 국한되지 않고, 실질적으로 대출거래의 알선/중개를 위한 행위를 한 것으로 인정되는 경우에는 대부중개업을 영위한 것으로 볼 수 있다는 입장임. (3) 위반 시 Risk - 대부업법 소정의 등록을 하지 않고 대부업 또는 대부중개업을 하는 경우, <u>행위자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처해질 수 있고, 양벌규정이 있으므로 법인에 대하여서도 5천만원 이하의 벌금이 부과될 수 있음.</u> - 다만 (i) 대부업법의 주된 입법 취지는 대부업/대부중개업 등록 없이 고이율의 이자/중개수수료를 수취하는 행위 및 불법적인 채권추심행위를 규제하려는 것인데, 명륜당은 낮은 이율의 이자를 수취하고 있고 중개 수수료를 별도로 수취하고 있지 않으며, 불법적 채권추심행위를 하고 있다고도 보기 어려워 불법성이 크지 않고, (ii) 명륜당이 대부행위/대부중개행위를 통해 수익을 얻으려는 목적 없이 가맹점사업자들을 위해 비교적 저리의 대출을 받을 수 있도록 지원하기 위한 목적에서 본건 자금대여 거래를 한 것이므로 탈법적인 의도가 있었다고 보기도 어려우므로, 실형(징역형)이 선고될 가능성은 현실적으로 높지 않을 것으로 보임. • 공정거래법상 부당지원행위 - 특수관계인 간 거래가 정상적인 거래조건(arm's length basis)으로 이루어지지 않거나 어느 회사가 다른 회사를 부당하게 지원하는 경우, 공정거래법상 부당지원행위로 평가될 수 있음. - Stage3 부터 Stage5 까지의 기간 동안, 예컨대 관계 대부업체들이 명륜당이 아닌 제 3자로부터 자금을 차입한 경우 적용하였을 이자율("정상금리")보다 명륜당이 (직접 또는 펀플을 통하여) 관계 대부업체에 자금을 대여해 준 이자율(연 4.6%)이 상당히 낮은 수준이라는 등, 명륜당이 관계					

분류	Risk	발견사항	분석	조치									
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건						
		대부업체를 부당하게 지원한 것으로 평가된다면 이는 부당지원행위에 해당할 수 있음. 아래 기재된 유리한 정황을 소명해 볼 여지는 있겠으나, 같이 기재된 불리한 정황을 종합하여 볼 때 부당지원행위에 해당할 가능성을 배제하기 어려움.¹¹ <table><tr><th>구분</th><th>검토</th></tr><tr><td>유리한 정황</td><td> • 명륜당은, 본건 자금대여 구조를 통해 가맹희망자를 유치함으로써 가맹사업을 영위하고자 한 것이고, 관계 대부업체들을 부당하게 지원할 목적/의도는 없었음. • 본건 자금대여 구조를 통해 가맹점사업자들은 제 2 금융권보다 낮은 이율로 자금을 대출받을 수 있고, 그 결과 명륜당의 가맹사업이 성장하게 되었으므로 거래상의 합리성이 있으며 달리 부당성이 없음. • 관계 대부업체들이 주요하게 대출거래를 영위하는 시장은 명륜진사갈비/샤브올데이 가맹점사업자로 한정되어 있으므로, 사실상 시장에서의 경쟁이 저하될 우려가 없음. </td></tr><tr><td>불리한 정황</td><td> • (i) 대부업의 특성상 외부 금융기관으로부터 자금을 차입하기 어렵고, (ii) 소액 자본금으로 설립된 신설 대부업체이므로 제 3 자로부터 자금을 대여하기도 어려운 상황이라는 점을 고려하였을 때, 정상금리 대비 낮은 이자율로 자금을 대여한 것으로 보임. • 명륜당이 관계 대부업체들에 저이율로 자금을 대여함으로써 인하여 이들이 가맹점사업자들을 상대로 저이율의 대출상품을 취급할 수 있는 것이고, 이로 인해 대출시장에서의 경쟁이 저하될 우려가 있음. • 명륜당은 관계 대부업체들과 대위변제약정을 체결하고, 관계 대부업체의 가맹점사업자 </td></tr></table>		구분	검토	유리한 정황	• 명륜당은, 본건 자금대여 구조를 통해 가맹희망자를 유치함으로써 가맹사업을 영위하고자 한 것이고, 관계 대부업체들을 부당하게 지원할 목적/의도는 없었음. • 본건 자금대여 구조를 통해 가맹점사업자들은 제 2 금융권보다 낮은 이율로 자금을 대출받을 수 있고, 그 결과 명륜당의 가맹사업이 성장하게 되었으므로 거래상의 합리성이 있으며 달리 부당성이 없음. • 관계 대부업체들이 주요하게 대출거래를 영위하는 시장은 명륜진사갈비/샤브올데이 가맹점사업자로 한정되어 있으므로, 사실상 시장에서의 경쟁이 저하될 우려가 없음.	불리한 정황	• (i) 대부업의 특성상 외부 금융기관으로부터 자금을 차입하기 어렵고, (ii) 소액 자본금으로 설립된 신설 대부업체이므로 제 3 자로부터 자금을 대여하기도 어려운 상황이라는 점을 고려하였을 때, 정상금리 대비 낮은 이자율로 자금을 대여한 것으로 보임. • 명륜당이 관계 대부업체들에 저이율로 자금을 대여함으로써 인하여 이들이 가맹점사업자들을 상대로 저이율의 대출상품을 취급할 수 있는 것이고, 이로 인해 대출시장에서의 경쟁이 저하될 우려가 있음. • 명륜당은 관계 대부업체들과 대위변제약정을 체결하고, 관계 대부업체의 가맹점사업자				
구분	검토												
유리한 정황	• 명륜당은, 본건 자금대여 구조를 통해 가맹희망자를 유치함으로써 가맹사업을 영위하고자 한 것이고, 관계 대부업체들을 부당하게 지원할 목적/의도는 없었음. • 본건 자금대여 구조를 통해 가맹점사업자들은 제 2 금융권보다 낮은 이율로 자금을 대출받을 수 있고, 그 결과 명륜당의 가맹사업이 성장하게 되었으므로 거래상의 합리성이 있으며 달리 부당성이 없음. • 관계 대부업체들이 주요하게 대출거래를 영위하는 시장은 명륜진사갈비/샤브올데이 가맹점사업자로 한정되어 있으므로, 사실상 시장에서의 경쟁이 저하될 우려가 없음.												
불리한 정황	• (i) 대부업의 특성상 외부 금융기관으로부터 자금을 차입하기 어렵고, (ii) 소액 자본금으로 설립된 신설 대부업체이므로 제 3 자로부터 자금을 대여하기도 어려운 상황이라는 점을 고려하였을 때, 정상금리 대비 낮은 이자율로 자금을 대여한 것으로 보임. • 명륜당이 관계 대부업체들에 저이율로 자금을 대여함으로써 인하여 이들이 가맹점사업자들을 상대로 저이율의 대출상품을 취급할 수 있는 것이고, 이로 인해 대출시장에서의 경쟁이 저하될 우려가 있음. • 명륜당은 관계 대부업체들과 대위변제약정을 체결하고, 관계 대부업체의 가맹점사업자												

¹¹ Stage 2 및 Stage 3 에서 명륜당이 팬플에게 자금을 대여한 행위(약정기간 10 년, 이자율: 연 4.6%)가 부당지원행위에 해당하는지도 문제될 수 있는데, (i) 대상회사의 설명에 따르면, 팬플의 경우 관계 대부업체들과는 달리 제 3 의 금융기관으로부터 유사한 조건으로 자금을 차입하는 것이 가능하다고 하는 점, (ii) 실제 팬플은 실사기준일 현재 하나은행으로부터 연 5.5%의 이자로 단기차입을 하고 있는데, 일반적으로 단기차입금 금리가 장기차입금 금리보다 다소 높은 수준으로 책정된다는 점 등을 고려하면, 명륜당의 팬플에 대한 자금대여행위가 부당지원행위로 판단될 가능성이 높지 않을 것으로 보임.

분류	Risk	발견사항	분석	조치										
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건							
		<table><tr><td></td><td>에 대한 채권의 이행을 담보하고 있어서, 각 대부업체들이 대출거래와 관련하여 부담하는 위험 수준은 시장에서의 통상적인 수준 대비 낮아지는 효과가 있음.</td></tr></table> - 명륜당의 본건 자금대여가 부당지원행위에 해당한다고 판단될 경우, (i) 부당지원 행위를 한 자 (실무상 대표이사)에 대하여서는 <u>3년 이하의 징역 또는 2억원 이하의 벌금</u>이 부과될 수 있음 (양벌규정 있음). 또한 공정위는 명륜당에 대하여 (ii) 시정조치를 명할 수 있고, (iii) <u>과징금(직전 3개 사업연도 평균매출액의 10%를 상한으로 함; 매출액이 없는 경우 등에는 최대 40억원의 정액 과징금)을 부과할 수 있음.</u> - 명륜당에 대하여 부과될 (iii) 과징금의 액수는, 공정위 실무상 아래와 같은 산식을 적용하여 산정할 것으로 보이고, 결론적으로는 <u>약 80억원(=약 1,590억원 x 10% x 50%)에서 약 119억원(=약 1,590억원 x 10% x 75%) 수준의 과징금이 명륜당에 대하여 부과될 가능성이 있을 것으로 예상됨.</u> <table><tr><th colspan="2">과징금 산정 산식</th></tr><tr><td colspan="2">과징금 = (a) 위반액 x (b) 부과기준율</td></tr><tr><td colspan="2">(a) 위반액: (x) 지원금액의 합계액을 의미하나, (y) 지원금액 산출이 어렵거나 불가할 경우 지원성 거래규모의 10%. 본건의 경우, (x) 지원금액의 합계액은 Stage3부터 Stage5까지의 기간 동안 정상금리를 적용하였을 때 관계 대부업체가 제 3자에게 납부하였을 이자의 총액과 실제 명륜당에게 납부한 이자 총액(연 4.6%) 간의 차액으로 산정하여야 함. 단, 대상회사들은, 관계 대부업체들이 제 3자로부터는 차입을 하기 어려운 상황이었다는 점을 고려하면 정상금리를 산정하기는 어렵다고 설명함. 그렇다면 (y) 명륜당이 Stage3부터 Stage5까지의 기간 동안 각 관계 대부업체에 대여한 대여금 총액의 10%에 해당하는 금액을 기준으로 과징금이 산정되는데, 명륜당이 직접 또는 펀드를</td></tr></table>		에 대한 채권의 이행을 담보하고 있어서, 각 대부업체들이 대출거래와 관련하여 부담하는 위험 수준은 시장에서의 통상적인 수준 대비 낮아지는 효과가 있음.	과징금 산정 산식		과징금 = (a) 위반액 x (b) 부과기준율		(a) 위반액: (x) 지원금액의 합계액을 의미하나, (y) 지원금액 산출이 어렵거나 불가할 경우 지원성 거래규모의 10%. 본건의 경우, (x) 지원금액의 합계액은 Stage3부터 Stage5까지의 기간 동안 정상금리를 적용하였을 때 관계 대부업체가 제 3자에게 납부하였을 이자의 총액과 실제 명륜당에게 납부한 이자 총액(연 4.6%) 간의 차액으로 산정하여야 함. 단, 대상회사들은, 관계 대부업체들이 제 3자로부터는 차입을 하기 어려운 상황이었다는 점을 고려하면 정상금리를 산정하기는 어렵다고 설명함. 그렇다면 (y) 명륜당이 Stage3부터 Stage5까지의 기간 동안 각 관계 대부업체에 대여한 대여금 총액의 10%에 해당하는 금액을 기준으로 과징금이 산정되는데, 명륜당이 직접 또는 펀드를					
	에 대한 채권의 이행을 담보하고 있어서, 각 대부업체들이 대출거래와 관련하여 부담하는 위험 수준은 시장에서의 통상적인 수준 대비 낮아지는 효과가 있음.													
과징금 산정 산식														
과징금 = (a) 위반액 x (b) 부과기준율														
(a) 위반액: (x) 지원금액의 합계액을 의미하나, (y) 지원금액 산출이 어렵거나 불가할 경우 지원성 거래규모의 10%. 본건의 경우, (x) 지원금액의 합계액은 Stage3부터 Stage5까지의 기간 동안 정상금리를 적용하였을 때 관계 대부업체가 제 3자에게 납부하였을 이자의 총액과 실제 명륜당에게 납부한 이자 총액(연 4.6%) 간의 차액으로 산정하여야 함. 단, 대상회사들은, 관계 대부업체들이 제 3자로부터는 차입을 하기 어려운 상황이었다는 점을 고려하면 정상금리를 산정하기는 어렵다고 설명함. 그렇다면 (y) 명륜당이 Stage3부터 Stage5까지의 기간 동안 각 관계 대부업체에 대여한 대여금 총액의 10%에 해당하는 금액을 기준으로 과징금이 산정되는데, 명륜당이 직접 또는 펀드를														

분류	Risk	발견사항	분석	조치			
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
		통하여 관계 대부업체에 대여한 총 대여금은 도합 약 1,590 억원 가량인 것으로 보임(Stage3 약 618 억원, Stage4 및 5 관계 대부업체 합산 기준 약 972 억원). (b) 부과기준율: 위반 행위의 중대성(부당지원의 효과, 의도, 규모 등을 고려)에 따라 결정되고, 구체적으로는 매우 중대한 위반행위(120%~160%), 중대한 위반행위(50%~75%), 중대성이 약한 위반행위(부과기준율 20%)로 구분될 수 있음. 명륜당의 경우, 공정위 실무 경향을 종합하여 볼 때 중대한 위반행위(50%~75%)에 해당하는 것으로 평가될 가능성이 높아 보임. • 업무상 배임 - 타인의 사무를 처리하는 자가 업무상 임무에 위배하여 재산상 이익을 취득하거나 제 3 자로 하여금 이를 취득하게 하여 본인에게 손해를 가한 경우 업무상 배임죄가 성립함. - 명륜당이 가맹사업 확장을 목적으로 본건 자금대여를 한 것이라고 하더라도, 다음과 같은 사정을 종합적으로 고려하면 <u>본건 자금대여를 결정한 명륜당 이사들에 대하여 업무상 배임죄가 인정될 가능성을 배제할 수 없음.</u> (i) 각 관계 대부업체는 명륜당과 구분되는 별개의 법인임에도 불구하고 명륜당이 관계 대부업체들과의 대위변제약정을 체결하여 가맹점사업자들의 대부업체들에 대한 원리금 채무를 연대하여 변제할 책임을 부담하는 것은 명륜당이 합리적인 이유 없이 손해를 자발적으로 감수하는 측면이 있는 것인 점 (ii) 명륜당이 관계 대부업체들과의 대위변제약정을 통하여 일정한 경우 가맹사업자들과 연대하여 대부업체들에게 원리금을 상환한다는 점 (iii) 관계 대부업체들이 명륜당의 공동대표이사인 이종근의 지인 및 명륜당 임직원 일부에 대하여는 12%~15%보다 낮은 수준의 이자 또는 무이자로 대출하여 준 점					

분류	Risk	발견사항	분석	조치										
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건							
		- 명륜당 이사에 대하여 업무상 배임 성립이 인정될 경우, 해당하는 <u>이사는 5년 이하의 징역 또는 1,500만원 이하의 벌금에 처해질 수 있음.</u> • 대응 방안(Post-Closing 사업구조) - 본건 거래종결 직후, 본건 거래 매도인들이 본건 거래 매매대금 일부를 각 관계 대부업체에 유상증자하고, 이를 재원으로 하여 각 관계 대부업체들이 명륜당에게 각 차입채무를 완제하는 거래구조를 전제로, 본건 거래종결 후 고려할 수 있는 대안적인 구조는 다음과 같음.¹² <table><tr><th>#</th><th>방안</th><th>평가</th><th>검토</th></tr><tr><td>1</td><td>명륜당이 대부업/대부중개업 등록을 하거나 자회사를 설립하여 대부업/대부중개업 등록을 하는 방안</td><td>X</td><td> • <u>등록 가능 여부:</u> 대부업/대부중개업 등록을 하기 위해서는 대부업법 소정의 요건을 충족하여야 하는데, 어느 법인의 대표자가 대부업법 등을 위반하여 벌금형 이상의 형사처벌을 받고 5년이 경과하지 않았다면, 해당 법인은 등록 요건을 충족하지 못함. - <u>명륜당이 대부업/대부중개업 등록을 하는 방안:</u> 명륜당 및 그 대표이사가 본건 자금대여와 관련하여 대부업법 위반으로 형사 처벌을 받거나, 유사수신행위, 배임 등으로 형사 처벌을 받는 경우, 명륜당은 대부업/대부중개업 등록을 할 수 없고 이미 등록을 하였더라도 그 등록이 취소될 수 있음. - <u>명륜당이 자회사를 설립하고, 해당 자회사가 대부업/대부중개업</u> </td></tr></table>	#	방안	평가	검토	1	명륜당이 대부업/대부중개업 등록을 하거나 자회사를 설립하여 대부업/대부중개업 등록을 하는 방안	X	• <u>등록 가능 여부:</u> 대부업/대부중개업 등록을 하기 위해서는 대부업법 소정의 요건을 충족하여야 하는데, 어느 법인의 대표자가 대부업법 등을 위반하여 벌금형 이상의 형사처벌을 받고 5년이 경과하지 않았다면, 해당 법인은 등록 요건을 충족하지 못함. - <u>명륜당이 대부업/대부중개업 등록을 하는 방안:</u> 명륜당 및 그 대표이사가 본건 자금대여와 관련하여 대부업법 위반으로 형사 처벌을 받거나, 유사수신행위, 배임 등으로 형사 처벌을 받는 경우, 명륜당은 대부업/대부중개업 등록을 할 수 없고 이미 등록을 하였더라도 그 등록이 취소될 수 있음. - <u>명륜당이 자회사를 설립하고, 해당 자회사가 대부업/대부중개업</u>				
#	방안	평가	검토											
1	명륜당이 대부업/대부중개업 등록을 하거나 자회사를 설립하여 대부업/대부중개업 등록을 하는 방안	X	• <u>등록 가능 여부:</u> 대부업/대부중개업 등록을 하기 위해서는 대부업법 소정의 요건을 충족하여야 하는데, 어느 법인의 대표자가 대부업법 등을 위반하여 벌금형 이상의 형사처벌을 받고 5년이 경과하지 않았다면, 해당 법인은 등록 요건을 충족하지 못함. - <u>명륜당이 대부업/대부중개업 등록을 하는 방안:</u> 명륜당 및 그 대표이사가 본건 자금대여와 관련하여 대부업법 위반으로 형사 처벌을 받거나, 유사수신행위, 배임 등으로 형사 처벌을 받는 경우, 명륜당은 대부업/대부중개업 등록을 할 수 없고 이미 등록을 하였더라도 그 등록이 취소될 수 있음. - <u>명륜당이 자회사를 설립하고, 해당 자회사가 대부업/대부중개업</u>											

¹² 대상회사들은 2025년 9월 30일 현재 Stage 5에 상술된 바와 같은 구조를 유지하고 있다고 함. 구체적으로, (i) 관계 대부업체에 대한 자금 대여 관계를 해소하거나, (ii) 각 대부업체로 하여금 유상증자 등을 통해 독자적으로 재원을 확충하도록 하거나, (iii) 체결된 대위변제 약정을 해제/종료하거나, (iv) 가맹점사업자 모집 등의 과정에서 관계 대부업체를 소개, 알선하는 등의 행위를 중단하거나, (v) 대출원리금을 가맹사업자로부터 받아서 관계 대부업체에 전달하는 행위를 중단하는 등, 위 이슈 해소를 위한 별도의 조치를 취하지는 않았다고 함.

분류	Risk	발견사항			분석	조치			
						가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
					등록을 하는 방안: (i) 자회사가 일정한 요건¹³에 해당하는 경우, 금융위원회 등록 대상이 되어 대주주(명륜당 및 그 최대주주/실상 지배자) 적격에 관한 심사를 받게 되므로, 명륜당 및 그 공동 대표이사가 대부업법 위반 등으로 형사처벌을 받은 경우 동일한 취지에서 대부업/대부중개업 등록을 할 수 없고, 이미 등록을 하였더라도 그 등록이 취소될 수 있음. 한편, (ii) 자회사가 금융위원회 등록 대상에 해당하지 않는 경우, 법령 소정의 요건¹⁴을 갖추어 대부업/대부중개업 등록을 할 수 있으나, 이때 대부업법 위반 등으로 형사처벌을 받은 명륜당 공동대표이사 등은 임원으로 선임할 수 없음에 유의. • <u>대부업/대부중개업자의 의무사항</u>: 명륜당 또는 자회사가 대부업/대부중개업 등록하는 경우 대부업법상 각종 의무를 준수하여야 하고, 특히 사업상 문제될 수 있는 의무사항은 다음과 같음. - <u>등록 대부업자 및 등록 대부중개업자 공통</u>: (i) 허위, 과장광고 금지 의무, (ii) 임직원 규제(형사 처벌을 받은 날로부터 2년이 경과하지 않은 자 등 고용 금지), (iii) 손해배상책임 보장 보험 또는 공제 가입의무 등. - <u>등록 대부업자</u>: (i) 이자율 제한, (ii) 객관적인 변제능력을 초과하는				

¹³ (a) 둘 이상의 시·도에서 영업소를 설치하거나, (b) 직전 사업연도말 기준 자산규모가 100억원을 초과하고, 위 자산 중 대부계약에 따른 채권 잔액이 50억원 이상인 경우.

¹⁴ (a) 5천만원 이상 자기자본, (b) 대부업 등 교육 이수, (c) 고정 사업장 구비, (iv) 대표자, 임원, 업무총괄사용인의 결격사유 부존재(형사처벌 이력 있을 시 일정한 경우 결격사유 해당할 수 있음), (v) 법인의 결격사유 부존재(형사처벌 이력 있을 시 일정한 경우 결격사유 해당할 수 있음).

분류	Risk	발견사항			분석	조치			
						가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
					과잉 대부 금지 의무, (iii) 대부조건의 게시 및 광고 의무, (iv) (금융위원회에 등록된 경우) 총자산이 자기자본의 10 배 이하가 되도록 유지할 의무. - <u>등록 대부중개업자</u>: (i) 중개수수료의 상한 규제 등. 한편, (대부업법상 의무사항은 아니나,) 대부중개업자가 가맹점사업자들로부터 대부업체 대신 대출원리금을 받아 이를 대부업체에 전달하는 방식의 상환 방식은 금융소비자보호법에 위반할 여지가 있으므로, 대부중개업등록을 할 경우 가맹점사업자 대출원리금 변제와 관련하여 명륜당을 경유하는 방식은 중단하여야 함. • 명륜당이 직접 대부업 또는 대부중개업을 영위하거나 그 자회사로 하여금 대부업 또는 대부중개업을 영위하도록 하는 방안은, 실현 가능성 측면이나 사업 운영 측면에서 규제의 적용을 받게 되는 등 불확실성을 내포하고 있다는 점에서 권고하기는 다소 어려움.				
		2	관계 대부업체들이 독자적으로 대부업을 영위하도록 하는 방안	○	• 본건 거래 매도인들이 관계 대부업체의 추가적인 유상증자를 하여 대부업체가 자체적으로 가맹점사업자들을 상대로 한 대출거래를 영위하기 위해 필요한 재원을 확충하여 주고, 앞으로는 명륜당과 관계 대부업체들 간에 자금 대여를 하지 않으며, 명륜당에서 가맹점사업자들에게 관계 대부업체와의 대출거래를 알선/중개하는 것으로 평가될 만한 일체의 행위를 하지 않는 방안을 고려할 수 있음. • 본 항에서 문제된 각종 법령위반 행위가 전부 종료되므로, 법적인 견지에서는 가장 권고할 만한 방안임. 다만 이 경우, 다음과 같은 점에 유의할 필요 있음. - 관계 대부업체들은 명륜당으로부터 더 이상 자금을 대여받지 않				

분류	Risk	발견사항		분석	조치			
					가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
				아야 함(즉, 대부업체들은 유상증자 등 다른 방식으로 마련된 재원을 이용하여 가맹희망자에게 대출을 제공하여야 함). - 명륜당은 가맹점사업자 모집 등의 과정에서 관계 대부업체들을 소개하거나 대출조건을 협의하여 주거나, 대출 원리금을 가맹사업자로부터 받아서 관계 대부업체들에게 전달하여 주는 등 가맹희망자에게 대부업체를 중개하거나 주선하는 것으로 인정될 여지가 있는 행위를 중단하여야 함. - 가맹점사업자들이 명륜당을 통해 대출원리금을 변제하는 행위는 중단함이 바람직함.				
		• 조치사항: 위 #2 대응방안을 채택하기로 협의하는 경우, (i) (a) 매도인들이 관계 대부업체들에 본건 거래 매매대금으로 일정 금액 이상의 유상증자를 할 것을 거래종결 전/후 확약사항으로 요구하고, (b) 매도인들이 관계 대부업체들로 하여금 본건 거래종결 전에 영위하던 것과 동일/유사한 조건의 대출상품을 명륜당 및 그 계열회사가 영위하는 가맹사업의 가맹점사업자들에게 제공하도록 할 것을 거래종결 후 확약사항으로 요구하는 방안을 고려할 수 있음. 또한, (ii) 대상회사들에 공정거래법상 부당지원행위 관련 과징금/벌금이 부과되는 경우, 관련 손해액을 특별배상 항목으로 요구하는 방안 및 (iii) 대상회사들이 대부업법, 공정거래법, 형법 기타 관련 법령을 준수하고 있다는 점에 대한 진술 및 보장을 받는 방안 역시 고려할 수 있음.						
2.2 유사수신행위 (명륜당)		[발견사항] • 2022. 8.경 명륜당은 “명륜진사갈비” 가맹점 인테리어 리뉴얼을 추진함. 명륜당은, 리뉴얼을 희망하는 가맹점사업자들로부터 신청을 받아, 이들을 대신하여 명륜당이 인테리어 업체에 공사대금을 먼저 지급한 후, 가맹점사업자들로부터 사후적으로 공사대금을 보전 받기로 함.				✓		

분류	Risk	발견사항	분석	조치			
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
		- 이러한 과정에서 명륜당은 단기적으로 유동성이 부족해졌고, 이에 위 공사대금 상당액을 마련하기 위해, 명륜당 일부 임직원 및 일부 가맹점사업자들로부터 자금을 대여함(“본건 투자 유치”). - 본건 투자 유치를 받는 과정에서 명륜당은 일부 임직원 및 가맹점사업자들에게 문자메시지 및 공문을 보내어 투자권유를 하였음. 명륜당이 발송한 문자 메시지 또는 공문 및 관련 계약서를 제공받지는 못하였고, 상당한 시간이 경과하여 해당 문자메시지의 내용을 확인하기는 어렵다고 함. 다만, 언론을 통해 알려진 바로는, 명륜당은 ‘5,000 만원 투자 시 월 100 만원(수익률 월 2%)의 투자 수익 지급’, ‘약정기간 5 개월 만기 시 예치금 환불’ 등의 내용이 포함된 문자메시지를 발송하였다고 함. - 문자메시지를 수신한 인원의 규모는 확인이 어렵다고 하나, 대략 20~30 명 가량의 가맹점사업자들로부터 ‘투자예치보증금’을 지급받았다고 함. 명륜당은 투자예치보증금을 지급받은 대가로, 투자예치보증금에 대하여 연 12%~24%의 비율을 적용한 금액 상당을 원육패키지 대금에서 할인하여 주었다고 함. - 최근 일부 가맹점사업자들은, 본건 투자 유치행위는 유사수신행위에 해당한다고 주장하며, 유사수신행위법 위반 혐의로 명륜당 공동대표이사들을 고발하였음(본문 2.1 기재 업무상 배임 건과 동일한 고발 건이고 총 고발인 8 인 중 4 인은 부제소합의에 따라 고발을 취하함). - 현재 송파경찰서에서 조사가 진행 중이고, 명륜당은 수사기관에 대하여 본건 투자유치가 일부 임직원 및 가맹점사업자만을 대상으로 이루어졌고, 본건 투자 유치를 통해 차입한 자금은 모두 변제하였으며, 급박한 유동성 위기를 해결하기 위한 임시방편으로 단 2 차례만 이루어진 것으로서 재발가능성이 없다는 점 등을 적극 소명하였다고 함. 또한 2025 년 9 월 30 일 현재까지의 수사 진행 상황을 종합적으로 고려할 때 불기소 처분이 내려질 것으로 예상하고 있다고 함.					
		[분석]					

분류	Risk	발견사항	분석	조치						
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건			
		- 유사수신행위법에 따르면, 금융 인허가 없이 불특정 다수인으로부터 자금을 조달하는 것을 업으로 하는 행위로서, 장래에 원금의 전액 또는 이를 초과하는 금액을 지급할 것을 약정하고 출자금, 예금·적금·부금·예탁금 등의 명목으로 금전을 받는 행위 등은 유사수신행위로서 금지됨. - 명륜당이 발송한 문자메시지/공문 및 관련 계약서의 내용을 확인하지는 못하였으나, 언론보도를 통해 알려진 문구('5,000 만원 투자 시 월 100 만원(수익률 월 2%)의 투자 수익 지급', '약정기간 5 개월 만기 시 예치금 환불' 등)가 포함된 문자메시지를 발송하였다면, (그 자체로서 유사수신행위로 인정되지는 않더라도) 명륜당과 가맹점사업자들 간에 명륜당이 원금 및 이를 초과하는 수익을 지급할 것을 약정하면서 가맹점사업자들로부터 금전을 받기로 하는 내용의 합의가 있었을 것으로 추단할 수 있으므로, 유사수신행위에 해당하는 것으로 판단될 가능성을 배제할 수 없음. - 본건 투자 유치가 유사수신행위에 해당하는 것으로 판단되는 경우, 위반행위자(실무상 대표이사)는 5 년 이하의 징역 또는 5 천만원 이하의 벌금에 처해질 수 있고, 양벌규정이 있으므로 법인에 대하여도 5 천만원 이하의 벌금이 부과될 수 있음. 명륜당 및 그 공동대표이사가 형사 처벌을 받을 경우, 대부업법상 등록과 관련한 제한이 발생할 수 있다는 점은 <u>본문 2.1</u> 참조. 조치사항: (i) 유사수신행위와 관련하여 벌금형이 부과되는 경우 관련 손해액을 특별배상 항목으로 요구하고, (ii) 대상회사들이 유사수신행위법을 포함한 관련 법령을 준수하고 있다는 점에 대한 진술 및 보장을 받는 방안을 고려할 수 있음.								
2.3 <u>개인정보 보호</u> <u>관련 법령 위반</u> <u>(대상회사들)</u>		[발견사항/분석] - 대상회사들이 각 개인정보를 수집하는 경로는 다음과 같음. <table><tr><th>회사</th><th>수집경로</th></tr><tr><td>명륜당</td><td> - 임직원의 개인정보 - 회사 임직원 입사 시 - 가맹희망자/가맹점사업자의 개인정보 - 가맹희망자가 각 가맹사업 </td></tr></table>	회사	수집경로	명륜당	- 임직원의 개인정보 - 회사 임직원 입사 시 - 가맹희망자/가맹점사업자의 개인정보 - 가맹희망자가 각 가맹사업		✓	✓	
회사	수집경로									
명륜당	- 임직원의 개인정보 - 회사 임직원 입사 시 - 가맹희망자/가맹점사업자의 개인정보 - 가맹희망자가 각 가맹사업									

분류	Risk	발견사항		분석	조치					
					가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건		
			홈페이지 ¹⁵ 를 통해 창업/가맹 문의 시, 가맹점사업자와 가맹계약 체결 시 • 가맹점 매장 이용 고객의 개인정보 - 추첨 행사 위한 응모권 수집 시 • 성균관웨딩홀 이용 고객의 개인정보 - 성균관웨딩홀 이용 계약 체결 시							
		팬플	• 임직원의 개인정보 - 회사 임직원 입사 시							
		올데이프레쉬	• 임직원의 개인정보 - 회사 임직원 입사 시 • 가맹희망자/가맹점사업자의 개인정보 - 가맹희망자가 가맹사업 홈페이지 ¹⁶ 를 통해 창업/가맹 문의 시, 가맹점사업자와 가맹계약 체결 시 • 피자쿠치나 매장 이용 고객의 개인정보 - 추첨 행사 위한 응모권 수집 시							
		• 대상회사들과 관련하여 다음과 같이 개인정보 관련 미비사항이 발견되었음. 2025 년 9 월 30 일 현재 대상회사들은 발견된 위반사항에 관한 시정조치를 이행하지 않았음.								
		<table><tr><th>발견사항</th><th>Implication</th></tr><tr><td>[가맹희망자 개인정보 제3자 제공 동의 미비(명륜당, 올데이프레쉬)] • 명륜당은 명륜진사갈비 홈페이지 가맹상담 메뉴를 통해 수집한 가맹희망자의 개인정보를 계열회사들인 올데이프레쉬, (주)명륜브로이, (주)오름에프씨, (주)맛있는수다 등에 제공하고 있음.</td><td>• 개인정보처리자는 원칙적으로 정보주체의 동의를 받은 경우에 한해 정보주체의 개인정보를 제 3 자에 게 제공할 수 있음. • 이를 위반하는 경우 (i) 5 년 이하의 징역 또는 5,000 만원 이하의 벌금(양벌규정)이 부과될 수 있음. 또한, (ii) 전체 매출액(위반행위가 있었던 사업연</td></tr></table>	발견사항	Implication	[가맹희망자 개인정보 제3자 제공 동의 미비(명륜당, 올데이프레쉬)] • 명륜당은 명륜진사갈비 홈페이지 가맹상담 메뉴를 통해 수집한 가맹희망자의 개인정보를 계열회사들인 올데이프레쉬, (주)명륜브로이, (주)오름에프씨, (주)맛있는수다 등에 제공하고 있음.	• 개인정보처리자는 원칙적으로 정보주체의 동의를 받은 경우에 한해 정보주체의 개인정보를 제 3 자에 게 제공할 수 있음. • 이를 위반하는 경우 (i) 5 년 이하의 징역 또는 5,000 만원 이하의 벌금(양벌규정)이 부과될 수 있음. 또한, (ii) 전체 매출액(위반행위가 있었던 사업연				
발견사항	Implication									
[가맹희망자 개인정보 제3자 제공 동의 미비(명륜당, 올데이프레쉬)] • 명륜당은 명륜진사갈비 홈페이지 가맹상담 메뉴를 통해 수집한 가맹희망자의 개인정보를 계열회사들인 올데이프레쉬, (주)명륜브로이, (주)오름에프씨, (주)맛있는수다 등에 제공하고 있음.	• 개인정보처리자는 원칙적으로 정보주체의 동의를 받은 경우에 한해 정보주체의 개인정보를 제 3 자에 게 제공할 수 있음. • 이를 위반하는 경우 (i) 5 년 이하의 징역 또는 5,000 만원 이하의 벌금(양벌규정)이 부과될 수 있음. 또한, (ii) 전체 매출액(위반행위가 있었던 사업연									

¹⁵ 명륜당에서 현재 운영 중인 가맹사업 홈페이지로는 명륜진사갈비(<https://www.xn--w39at6wpzax3i7sdctt.kr/>), 개수리막국수(<https://www.xn--h49a0yy2yld457bda.kr/>),

청담물갈비(<http://www.xn--w39a74kzuhz8c5wy.kr/>)가 있음(각 가맹사업 홈페이지를 총칭하여 “명륜당 가맹사업 홈페이지”).

¹⁶ 올데이프레쉬에서 현재 운영 중인 가맹사업 홈페이지로는 샤브올데이(<https://xn--2n1b54m9bt2h5vb.com/>), 피자쿠치나(<http://www.pizzacucina.co.kr/>)가 있음(각 가맹사업 홈페이지를 총칭하여 “올데이프레쉬 가맹사업 홈페이지”). 참고로 양호실 떡볶이의 경우 별도 홈페이지 없음.

분류	Risk	발견사항	분석	조치			
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
		• 올데이프레쉬는 샤브올데이 홈페이지 가맹상담 메뉴를 통해 수집한 가맹희망자의 개인정보를 명륜당 및 그 계열사인 (주)명륜브로이, (주)오름에프씨 등에 제공하고 있음. • 명륜당과 올데이프레쉬는, 명륜진사갈비/샤브올데이 가맹상담 중 기존 가맹점과의 상권 중복 등의 이유로 가맹희망자의 가맹개설이 불가할 경우, 위 제 3 자들이 운영 중인 가맹사업으로 창업 권유 상담을 진행하기 위해 가맹희망자의 개인정보를 제 3 자 제공하고 있다고 설명함. • 명륜진사갈비 홈페이지 창업문의 메뉴 및 샤브올데이 홈페이지 가맹상담 메뉴 내 개인정보 수집란에서 개인정보 제 3 자 제공 동의 취득 사실이 확인되지 않고, 달리 가맹희망자로부터 개인정보 제 3 자 제공에 관한 별도의 동의를 받거나¹⁷, 관련한 통지/안내를 하고 있지 않다고 함.	도 직전 3 개 사업연도의 연평균 매출액)의 3%를 초과하지 아니하는 범위(명륜당은 약 42.9 억원 이내, 올데이프레쉬는 약 3,360 만원 이내)에서 과징금이 부과될 수 있는데, 실무상으로는 과징금액 산정 시 위반행위의 중대성 등을 고려하여 (최대 비율인 3%를 적용하지 않고) 부과기준을 2% 미만을 적용할 가능성이 높고(명륜당 약 28.6 억원 이내, 올데이프레쉬 약 2,240 만원 이내), 명륜당과 올데이프레쉬 모두 동종 위반으로 처벌된 전력이 없어 추가적인 감경 가능성도 상당함. • 참고로, 상기 위반사항은 가맹상담 과정 중 명륜진사갈비/샤브올데이 가맹사업이 불가한 일부 가맹희망자의 개인정보에 한하여 문제되므로, 규제 당국에 의하여 위반 사실이 곧바로 적발될 가능성은 비교적 낮을 것으로 생각됨(만일 추후 명륜당, 올데이프레쉬에서 개인정보 유출·침해 사고 등이 발생한다면 현장조사 과정에서 적발될 가능성은 있음).				
		[가맹점사업자들의 주민등록번호 수집 관련 미비사항(올데이프레쉬)]	• 개인정보처리자는 정보주체의 동의 여부와 상관없이, (i) 법령 등에서 구체적으로 주민등록번호의 처				

¹⁷ 올데이프레쉬의 경우 관련 가맹희망자 개인정보 제 3 자 제공을 위한 동의를 받고 있다고 답변하였으나 제 3 자 제공 동의 양식 등 동의 여부를 구체적으로 확인할 수 있는 자료는 제공되지 않았고, 개인정보처리방침 및 (개인정보 제 3 자 제공 내역 및 관련 동의 양식이 포함되지 않은) 개인정보 수집·동의서만을 관련 근거자료로 제시하였음.

분류	Risk	발견사항	분석	조치			
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
		올데이프레쉬는 가맹점사업자들과 가맹점 오픈공사를 위한 견적계약 체결 시 가맹사업자들의 주민등록번호를 뒷자리까지 모두 수집하고 있고, 가맹점사업자들의 본인 확인 목적으로 주민등록번호를 수집한다고 함.	리를 요구하거나 허용한 경우, 또는 (ii) 정보주체 또는 제 3 자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 명백히 필요하다고 인정되는 경우 등을 제외하고는 주민등록번호를 처리할 수 없음. 이를 위반하는 경우 <u>(i) 3,000 만원 이하의 과태료(1 회 위반 시 600 만원, 2 회 위반시 1,200 만원, 3 회 이상 위반시 2,400 만원)</u>가 부과될 수 있음. 또한, (ii) 전체 매출액(위반행위가 있었던 사업연도 직전 3 개 사업연도의 연평균 매출액)의 3%를 초과하지 아니하는 범위(약 3,360 만원 이내)에서 과징금이 부과될 수 있는데, (앞서 살펴본 바와 동일한 취지에서) 실무 경향을 고려하면 부과기준율 2% 미만을 적용할 가능성이 높고 (약 2,240 만원 이내), 추가적인 감경 가능성도 있음. 명확히 하면, (적발될 경우) 본 위반은 상기 가맹희망자 개인정보 제 3 자 제공 동의 미비와는 별건이므로 각 위반 건별로 제재적 처분이 별도 부과될 수 있음.				
		[개인정보처리방침 미비(대상회사들)] 명륜당은 명륜당 가맹사업 홈페이지 내 개인정보처리방침을 공개하고 있으나, 해당 개인정보처리방침에는 (i) 개인정보의 파기절차 및 파기방법, (ii) 정보주체와 법정대리인의 권리·의무 및 그 행사방법에 관한 사항, (iii) 개인정보 보호책임자의 성명 또는 개인정보 보호업무 및 관련 고충사항을	개인정보처리자는 개인정보의 처리 목적, 개인정보의 처리 및 보유기간 등 법정 기재사항이 포함된 개인정보의 처리 방침을 수립·공개하여야 함. 이를 위반하는 경우 <u>1,000 만원 이하의 과태료(1 회 위반 시 200 만원, 2 회 위반시 400 만원, 3 회 이상 위반시 800 만원)</u>가 부과될 수 있음.				

분류	Risk	발견사항	분석	조치			
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
		처리하는 부서의 명칭과 전화번호 등 연락처, (iv) 개인정보의 안전성 확보 조치에 관한 사항 및 (v) 인터넷 접속정보파일 등 개인정보를 자동으로 수집하는 장치의 거부에 관한 사항이 포함되어 있지 않음. 대상회사들은 임직원의 개인정보 관련 개인정보처리방침을 수립하고 있지 않음.					
		[가맹점사업자 개인정보 수집 관련 미비사항(명륜당, 올데이프레쉬)] - 명륜당과 올데이프레쉬는 가맹점사업자와 가맹계약 체결 시 이름, 주소, 생년월일, 전화번호 등의 개인정보를 별도 동의 절차 없이 수집하고 있을 가능성이 있음¹⁸. - 명륜당 가맹사업 홈페이지 및 올데이프레쉬 가맹사업 홈페이지 내 공개된 개인정보처리방침에는 가맹계약 체결 시 수집하는 가맹점사업자의 개인정보 항목 및 해당 개인정보를 동의 없이 수집할 수 있다는 점에 대한 법적 근거가 기재되어 있지 않음.	개인정보처리자는 정보주체와 체결한 계약을 이행하거나 계약을 체결하는 과정에서 정보주체의 요청에 따른 조치를 이행하기 위하여 필요한 경우 해당 개인정보를 정보주체의 동의 없이 수집·처리할 수 있으나, 이를 위해서는 정보주체의 동의 없이 처리할 수 있는 개인정보 항목과 그 처리의 법적 근거를 정보주체의 동의를 받아 처리하는 개인정보와 구분하여 개인정보처리방침 등을 통해 공개하여야 함. 이를 위반하는 경우 <u>1,000 만원 이하의 과태료(1회 위반시 200 만원, 2회 위반시 400 만원, 3회 이상 위반시 800 만원)</u>가 부과될 수 있음.				
		[개인정보 파기 미이행(대상회사들)]	개인정보처리자는 다른 법령에 따라 보존하여야 하				

¹⁸ 명륜당은 가맹계약 체결 시 개인정보 수집·이용동의서 수령 후 개인정보를 수집한다고 답변하였으나, 동의서 양식 등 실제 동의 여부를 확인할 수 있는 자료는 제공받지 못하였음.

분류	Risk	발견사항	분석	조치			
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
		• 펜플과 올데이프레쉬는 임직원의 개인정보 수집 시 채용확정자 및 재직근로자에 대해 '개인정보 수집·이용 동의일로부터 퇴사 후 5년이 지난 해의 12월 말일까지'를 보유기간으로 하여 개인정보 수집에 관한 동의를 받았으나, 이를 도과하여 임직원의 개인정보를 파기없이 계속 보관하고 있음. 명륜당의 경우도 임직원의 개인정보를 별도 파기 절차 없이 계속 보관하고 있다고 함. • 한편, 명륜당과 올데이프레쉬는 가맹희망자/가맹점사업자의 개인정보 역시 파기 없이 계속 보관하고 있음.	• 는 경우가 아닌 한 수집한 개인정보가 불필요하게 되었을 때 지체 없이 그 개인정보를 파기하여야 함. • 근로기준법에 따르면 사용자는 근로계약서 등 근로계약에 관한 중요 서류를 근로자 퇴직 후 최소 3년은 보관하여야 하고, 근로자 퇴직 후 3년이 경과한 후 퇴직 근로자의 경력 증명을 위해 근로자의 개인정보를 보유하는 경우에는 정보주체의 동의 등이 필요함. • 한편, 가맹사업법상 가맹계약서의 보관기간은 가맹사업의 거래가 종료된 날로부터 3년임. • 법령에 따른 보존기간이 도과하거나 수집한 개인정보가 불필요하게 되었음에도 이를 파기하지 않는 경우 <u>3,000만원 이하의 과태료(1회 위반시 600만원, 2회 위반시 1,200만원, 3회 이상 위반시 2,400만원)</u>가 부과될 수 있음.				
		[내부관리계획 미수립 등 안전조치의무 미이행(대상회사들)] • 대상회사들은 개인정보보호법에 따른 개인정보 내부 관리계획을 수립하지 않는 등 개인정보의 안전성 확보를 위한 기술적·관리적 안전성 확보조치를 이행하지 않음.	• 개인정보처리자는 개인정보가 분실·유출·위변조되지 않도록 내부 관리계획을 수립하는 등 안전성 확보에 필요한 기술적·관리적·물리적 조치를 이행하여야 하고, 이를 위반하는 경우 <u>3,000만원 이하의 과태료(1회 위반시 600만원, 2회 위반시 1,200만원, 3회 이상 위반시 2,400만원)</u>가 부과될 수 있음.				
		[개인정보 보호책임자 미지정(펜플)] • 펜플은 임직원의 개인정보를 수집·이용하고 있음에도 불구하고 개인정보 보호책임자를 지정하지	• 개인정보처리자는 개인정보의 처리에 관한 업무를 총괄해서 책임질 개인정보 보호책임자를 지정해야 하고, 이를 지정하지 아니하는 경우 <u>1,000만원 이</u>				

분류	Risk	발견사항	분석	조치															
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건												
		없음. [정보보호 최고책임자 미지정·미신고(명륜당)] • 명륜당은 각 가맹사업별로 브랜드 소개 및 매장/창업 안내 목적의 인터넷 홈페이지를 운영하고 있으나, 정보보호 최고책임자를 지정·신고하지 않음. 하의 과태료(1 회 위반시 200 만원, 2 회 위반시 400 만원, 3 회 이상 위반시 800 만원)가 부과될 수 있음. • 정보통신서비스 제공자는 일정한 예외(자본금이 1 억원 이하인 경우 등)에 해당하지 않는 이상 정보통신망법에 따라 임원급 임직원을 정보보호 최고책임자로 지정하고 과학기술정보통신부장관에게 신고하여야 함. 이를 위반하는 경우 3,000 만원 이하의 과태료(1 회 위반시 750 만원, 2 회 위반시 1,500 만원, 3 회 이상 위반시 3,000 만원)가 부과될 수 있음.																	
		• 조치사항: 대상회사들이 (i) 개인정보보호법 및 정보통신망법을 포함한 관련 법령을 준수하고 있다는 점에 대한 진술 및 보장을 받고, (ii) 상기 개인정보 보호조치 미비사항을 시정·개선할 것을 거래종결 전/후 확약으로 요구하는 방안을 고려할 수 있음.																	
2.4 기업결합신고 (대상회사들)		[발견사항] • 대상회사들 2024 년말 개별 재무제표 기준 자산총액/매출액은 다음과 같음. <table><thead><tr><th>대상회사</th><th>자산총액</th><th>매출액</th></tr></thead><tbody><tr><td>명륜당</td><td>약 1,968억원</td><td>약 2,420억원</td></tr><tr><td>펜플</td><td>약 367억원</td><td>약 713억원</td></tr><tr><td>올데이프레쉬</td><td>약 213억원</td><td>약 539억원</td></tr></tbody></table> [분석]		대상회사	자산총액	매출액	명륜당	약 1,968억원	약 2,420억원	펜플	약 367억원	약 713억원	올데이프레쉬	약 213억원	약 539억원				
대상회사	자산총액	매출액																	
명륜당	약 1,968억원	약 2,420억원																	
펜플	약 367억원	약 713억원																	
올데이프레쉬	약 213억원	약 539억원																	

분류	Risk	발견사항	분석	조치			
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
		• 공정거래법상 자산총액 또는 매출액(직전 사업연도 종료일 기준¹⁹ 계열회사²⁰ 단순 합산 금액; 본 항에서 동일함)이 3,000 억원 이상인 회사가 자산총액 또는 매출액이 300 억원 이상인 다른 비상장회사의 발행주식총수의 20% 이상을 소유하게 되는 경우(반대의 경우도 포함) 공정위에 기업결합신고를 하여야 함. • 기업결합신고는 기업결합일로부터 30 일 이내에 사후신고를 하는 것이 원칙이지만, 기업결합의 당사회사 중 일방이 자산총액 또는 매출액 규모가 2 조원 이상인 대규모회사인 경우 해당 계약 체결일로부터 기업결합일까지의 기간 내에 사전신고를 하여야 하고, 그 신고가 수리(승인) 되기 전까지는 거래종결을 할 수 없음. • 명륜당, 펜플 및 올데이프레쉬의 각 자산총액 또는 매출액은 300 억원 이상이므로, 투자자의 계열회사 합산 기준 자산총액 또는 매출액이 3,000 억원 이상임을 전제하였을 때, 본건 거래 중 (i) 투자자가 올데이프레쉬의 대상주식을 매매하는 거래 및 그 후 예정되어 있는 (ii) 올데이프레쉬가 명륜당 대상주식을 매매하는 거래 및 (iii) 명륜당이 펜플 대상주식을 매매하는 거래와 관련하여서는 각 기업결합신고가 필요할 것으로 판단됨. 위 신고의 시점(사전/사후)은 투자자의 자산총액 또는 매출액이 2 조원 이상인지 여부에 따라 결정됨.²¹ • 조치사항: (사전신고에 해당하는 경우) 투자자가 본건 거래에 대하여 공정위로부터 기업결합신고 승인을 받을 것을 거래종결의 선행조건으로 요구할 필요 있음. (사후신고에 해당하는 경우) 각 해당하는 거래의 종결일로부터 30 일 이내에 국내 기업결합(사후) 신고를 이행하여야 함에 유의.					

¹⁹ 2025 사업연도 종료 후 기업결합신고를 제출할 경우, 2024 사업연도 말 기준 재무제표를 제출한 후, 공정위 심사 과정에서 2025 사업연도 재무제표가 작성되면 이를 보완 제출함.

²⁰ 거래종결일 전후로 계속하여 계열회사 지위를 유지하는 회사를 의미함.

²¹ 대상회사들의 경우 계열회사 합산 기준 자산총액/매출액 2 조원 이상에 해당하지는 않는 것으로 보임.

분류	Risk	발견사항	분석	조치																											
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건																								
2.5 본건 거래 관련 조치사항 (대상회사들)		[발견사항] 본건 거래와 관련, 대상회사들이 취득한 인허가 중 일부에 대하여 다음과 같은 조치를 이행하여야 할 수 있음. <table><tr><th>대상회사</th><th>인허가</th><th>시기</th><th>조치사항</th></tr><tr><td rowspan="4">명륜당</td><td>축산물판매업신고 (품목 등의 종류: 축산물유통전문판매업)</td><td>사전</td><td>• 대표자 성명, 영업소 명칭, 상호 변경 시 변경 전 관할 지자체에 변경신고 필요</td></tr><tr><td>축산물가공업허가 (영업의 종류: 식육가공업)</td><td>사전</td><td>• 대표자 성명, 영업소 명칭, 상호 변경 시 변경 전 관할 지자체에 변경신고 필요</td></tr><tr><td>식품제조가공업 영업등록 (영업형태: 식품제조가공업)</td><td>사후</td><td>• 대표자 성명, 영업소 명칭, 상호 변경 시 변경한 날로부터 7 일 이내 관할 지자체에 변경신고 필요</td></tr><tr><td>식품소분판매업 영업신고 (영업형태: 유통전문판매업)</td><td>사후</td><td>• 대표자 성명, 영업소 명칭, 상호 변경 시 변경한 날로부터 7 일 이내 관할 지자체에 변경신고 필요</td></tr><tr><td>펜플</td><td>축산물판매업신고 (품목 등의 종류: 축산물유통전문판매업)</td><td>사전</td><td>• 대표자 성명, 영업소 명칭, 상호 변경 시 변경 전 관할 지자체에 변경신고 필요</td></tr><tr><td>올데이프 레쉬</td><td>식품소분판매업 영업신고 (영업형태: 유통전문판매업)</td><td>사후</td><td>• 대표자 성명, 영업소 명칭, 상호 변경 시 변경한 날로부터 7 일 이내 관할 지자체에 변경신고 필요</td></tr></table> [분석]	대상회사	인허가	시기	조치사항	명륜당	축산물판매업신고 (품목 등의 종류: 축산물유통전문판매업)	사전	• 대표자 성명, 영업소 명칭, 상호 변경 시 변경 전 관할 지자체에 변경신고 필요	축산물가공업허가 (영업의 종류: 식육가공업)	사전	• 대표자 성명, 영업소 명칭, 상호 변경 시 변경 전 관할 지자체에 변경신고 필요	식품제조가공업 영업등록 (영업형태: 식품제조가공업)	사후	• 대표자 성명, 영업소 명칭, 상호 변경 시 변경한 날로부터 7 일 이내 관할 지자체에 변경신고 필요	식품소분판매업 영업신고 (영업형태: 유통전문판매업)	사후	• 대표자 성명, 영업소 명칭, 상호 변경 시 변경한 날로부터 7 일 이내 관할 지자체에 변경신고 필요	펜플	축산물판매업신고 (품목 등의 종류: 축산물유통전문판매업)	사전	• 대표자 성명, 영업소 명칭, 상호 변경 시 변경 전 관할 지자체에 변경신고 필요	올데이프 레쉬	식품소분판매업 영업신고 (영업형태: 유통전문판매업)	사후	• 대표자 성명, 영업소 명칭, 상호 변경 시 변경한 날로부터 7 일 이내 관할 지자체에 변경신고 필요			✓	
대상회사	인허가	시기	조치사항																												
명륜당	축산물판매업신고 (품목 등의 종류: 축산물유통전문판매업)	사전	• 대표자 성명, 영업소 명칭, 상호 변경 시 변경 전 관할 지자체에 변경신고 필요																												
	축산물가공업허가 (영업의 종류: 식육가공업)	사전	• 대표자 성명, 영업소 명칭, 상호 변경 시 변경 전 관할 지자체에 변경신고 필요																												
	식품제조가공업 영업등록 (영업형태: 식품제조가공업)	사후	• 대표자 성명, 영업소 명칭, 상호 변경 시 변경한 날로부터 7 일 이내 관할 지자체에 변경신고 필요																												
	식품소분판매업 영업신고 (영업형태: 유통전문판매업)	사후	• 대표자 성명, 영업소 명칭, 상호 변경 시 변경한 날로부터 7 일 이내 관할 지자체에 변경신고 필요																												
펜플	축산물판매업신고 (품목 등의 종류: 축산물유통전문판매업)	사전	• 대표자 성명, 영업소 명칭, 상호 변경 시 변경 전 관할 지자체에 변경신고 필요																												
올데이프 레쉬	식품소분판매업 영업신고 (영업형태: 유통전문판매업)	사후	• 대표자 성명, 영업소 명칭, 상호 변경 시 변경한 날로부터 7 일 이내 관할 지자체에 변경신고 필요																												

분류	Risk	발견사항	분석	조치									
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건						
		• 조치사항: (본건 거래종결시 대표이사, 상호/영업소명을 변경하고자 하는 경우) 위 각 사전/사후신고 사항의 이행을 거래종결 전/후의 확약사항으로 각 요구하는 방안을 고려할 수 있음.											
2.6 법령 위반 이력 (명륜당)		[발견사항/분석] • 명륜당은 다음 각 법령 위반 행위와 관련하여 관할 기관으로부터 형사/행정적 제재 처분을 받은 이력이 있음. (1) 가맹사업법 위반 <table border="1"><thead><tr><th>사실관계 및 제재적 처분</th><th>시정/재발방지 조치</th></tr></thead><tbody><tr><td>• 명륜당은 공정위로부터 다음 각 가맹사업법 위반의 점을 이유로 경고 처분을 받았음. - 2021. 12. 16. 및 2024. 5. 27. 명륜당의 상표권 출원 거절 사실이 누락된 정보공개서를 가맹희망자에게 제공하였음. - 2024. 5. 27. 법정기재사항이 누락된 가맹계약서를 가맹희망자에게 제공하였음 . • 명륜당은 위 위반행위는 단순 착오에 기인하였고, 일회적인 위반에 불과하다고 설명함. • 다만, 대상회사들로부터 각 위반사항과 관련한 구체적인 사실관계를 확인할 수 있는 자료를 제공받지는 못하였음.</td><td>• 명륜당은 위 적발된 각 가맹사업법 위반행위와 관련하여 공정위로부터 경고 처분을 받은 외에, 가맹사업법 등 관련 법령 위반을 이유로 추가적인 제재조치를 받지 않았다고 함. • 또한, 가맹사업법/정보공개서상 기재가 미비한 사항을 보완하여 위반을 시정하였으며, 가맹희망자로부터 가맹계약 체결 전 정보공개서등 제공 확인서를 징구하고 있고, 정보공개서등 제공 내역 및 일시 등이 전자적 방식으로 저장되도록 관리하는 등의 재발방지 조치를 이행하고 있다고 함.</td></tr></tbody></table> (2) 식품표시광고법 위반 <table border="1"><thead><tr><th>사실관계 및 제재적 처분</th><th>시정/재발방지 조치</th></tr></thead><tbody></tbody></table>		사실관계 및 제재적 처분	시정/재발방지 조치	• 명륜당은 공정위로부터 다음 각 가맹사업법 위반의 점을 이유로 경고 처분을 받았음. - 2021. 12. 16. 및 2024. 5. 27. 명륜당의 상표권 출원 거절 사실이 누락된 정보공개서를 가맹희망자에게 제공하였음. - 2024. 5. 27. 법정기재사항이 누락된 가맹계약서를 가맹희망자에게 제공하였음 . • 명륜당은 위 위반행위는 단순 착오에 기인하였고, 일회적인 위반에 불과하다고 설명함. • 다만, 대상회사들로부터 각 위반사항과 관련한 구체적인 사실관계를 확인할 수 있는 자료를 제공받지는 못하였음.	• 명륜당은 위 적발된 각 가맹사업법 위반행위와 관련하여 공정위로부터 경고 처분을 받은 외에, 가맹사업법 등 관련 법령 위반을 이유로 추가적인 제재조치를 받지 않았다고 함. • 또한, 가맹사업법/정보공개서상 기재가 미비한 사항을 보완하여 위반을 시정하였으며, 가맹희망자로부터 가맹계약 체결 전 정보공개서등 제공 확인서를 징구하고 있고, 정보공개서등 제공 내역 및 일시 등이 전자적 방식으로 저장되도록 관리하는 등의 재발방지 조치를 이행하고 있다고 함.	사실관계 및 제재적 처분	시정/재발방지 조치		✓		
사실관계 및 제재적 처분	시정/재발방지 조치												
• 명륜당은 공정위로부터 다음 각 가맹사업법 위반의 점을 이유로 경고 처분을 받았음. - 2021. 12. 16. 및 2024. 5. 27. 명륜당의 상표권 출원 거절 사실이 누락된 정보공개서를 가맹희망자에게 제공하였음. - 2024. 5. 27. 법정기재사항이 누락된 가맹계약서를 가맹희망자에게 제공하였음 . • 명륜당은 위 위반행위는 단순 착오에 기인하였고, 일회적인 위반에 불과하다고 설명함. • 다만, 대상회사들로부터 각 위반사항과 관련한 구체적인 사실관계를 확인할 수 있는 자료를 제공받지는 못하였음.	• 명륜당은 위 적발된 각 가맹사업법 위반행위와 관련하여 공정위로부터 경고 처분을 받은 외에, 가맹사업법 등 관련 법령 위반을 이유로 추가적인 제재조치를 받지 않았다고 함. • 또한, 가맹사업법/정보공개서상 기재가 미비한 사항을 보완하여 위반을 시정하였으며, 가맹희망자로부터 가맹계약 체결 전 정보공개서등 제공 확인서를 징구하고 있고, 정보공개서등 제공 내역 및 일시 등이 전자적 방식으로 저장되도록 관리하는 등의 재발방지 조치를 이행하고 있다고 함.												
사실관계 및 제재적 처분	시정/재발방지 조치												

분류	Risk	발견사항	분석	조치			
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
		- 명륜당은 2017. 7.경부터 2019. 7. 2.경까지 전국 명륜진사갈비 가맹점에서 돼지목전지와 돼지갈비를 혼합 제공하고 있음에도 각 가맹점에 “돼지갈비”로만 표시된 가격표, 메뉴판 등을 지급하여 식육의 부위 명칭을 사실과 다른 내용으로 표시·광고하였다는 이유로, 명륜당 미등기임원 강형준(위반행위 기간 동안 실질적 운영자)은 징역 4 개월(집행유예)의, 명륜당은 벌금 2,000 만원의 각 형사처벌을 받았음. - 명륜당은 위 벌금을 전액 납부하였음. - 위 식품표시광고법 위반을 이유로 시민단체인 부정식품감시단이 2021. 11. 25. 명륜당을 사기죄로 고발하였으나, 경찰 조사 단계에서 불송치결정으로 종결되었음.	명륜당은, 위 위반 행위는 단순히 착오에 기한 일회적인 사건으로서 현재는 가격표, 메뉴판 등에 원육 함량을 정확히 표시하여 위반 사항을 모두 시정하였고, 재발 가능성은 없다고 함.				
		(3) 식품표시광고법 위반					
		사실관계 및 제재적 처분		시정/재발방지 조치			
		- 식품제조가공업자인 명륜당은, 그 지점인 명륜당푸드의 2024. 8. 6.자 생산 및 작업기록에 관한 서류 및 원료출납 관계 서류를 보관하지 않은 점이 인정되어, 광주시장으로부터 19,040,000 원의 과징금 부과 처분을 받았음. - 명륜당은 위 과징금을 전액 납부하였음.		- 위 위반 행위는 담당자가 퇴직하면서 관련 자료를 삭제하여 발생한 일회적인 사건으로 재발 가능성은 낮다고 함. - 명륜당은 현재 관련 자료의 전자적 삭제가 불가능하도록 실물 자료로 보관하고 있고, 명륜당푸드 지점 담당자로 하여금 매월 해당			

분류	Risk	발견사항	분석	조치			
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
			자료를 명륜당 본사로 제출하도록 함으로써 재발방지 조치를 이행하고 있다고 함.				
		• <u>조치사항</u>: 대상회사들이 공정거래법, 가맹사업법, 식품표시광고법, 식품위생법을 포함한 관련 법령을 준수하고 있다는 점에 대한 진술 및 보장을 받을 필요 있음.					

3. 계약

분류	Risk	발견사항	분석	조치												
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건									
3.1 차액가맹금 부 당이득반환 가 능성 (명륜당, 올데이프레쉬)	●	[발견사항] • 대상회사들의 각 가맹사업별 차액가맹금²² 수취 현황은 아래와 같음. <table><thead><tr><th>수취여부</th><th>대상회사</th><th>가맹사업</th><th>내용</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">○</td><td>명륜당</td><td>명륜진사갈비</td><td rowspan="2"> • 대상회사들의 확인에 의하면 각 가맹점사업자들로부터 차액가맹금 지급받고 있다고 함. • 가맹계약서상으로도 (i) 가맹점당 연평균 차액가맹금 지급금액 및 (ii) 가맹점당 연평균 평균매출액 대비 평균 차액가맹금 지급금액의 비율("차액가맹금 연평균 규모")이 기재되어 있음. • 명륜진사갈비의 경우, 명륜당이 2018년부터 2024년까지 각 가맹점사업자들로부터 지급 받아온 차액가맹금 총액은 약 1,649 억 원임(실사자료로 제공된 2024. 7. 26.자 가맹계약서 샘플 및 2023년 기준 정보공개서에 따르면 각 가맹점당 연평균 9,249 만원 가량의 차액가맹금을 지급하는 것으로, 2024년 기준 정보공개서에 따르면 각 가맹점당 연평균 7,943 만원 가량의 차액가맹금을 지급하는 것으로 기재되어 있음)²³. • 피자쿠치나의 경우, 2023년 기준 가맹점당 연평균 차액가맹금이 연간 16,000 원 가량으로 매우 소액이고(실사자료로 제공된 2024. </td></tr><tr><td>올데이프레쉬</td><td>피자쿠치나, 샤브올데이</td></tr></tbody></table>	수취여부	대상회사	가맹사업	내용	○	명륜당	명륜진사갈비	• 대상회사들의 확인에 의하면 각 가맹점사업자들로부터 차액가맹금 지급받고 있다고 함. • 가맹계약서상으로도 (i) 가맹점당 연평균 차액가맹금 지급금액 및 (ii) 가맹점당 연평균 평균매출액 대비 평균 차액가맹금 지급금액의 비율("차액가맹금 연평균 규모")이 기재되어 있음. • 명륜진사갈비의 경우, 명륜당이 2018년부터 2024년까지 각 가맹점사업자들로부터 지급 받아온 차액가맹금 총액은 약 1,649 억 원임(실사자료로 제공된 2024. 7. 26.자 가맹계약서 샘플 및 2023년 기준 정보공개서에 따르면 각 가맹점당 연평균 9,249 만원 가량의 차액가맹금을 지급하는 것으로, 2024년 기준 정보공개서에 따르면 각 가맹점당 연평균 7,943 만원 가량의 차액가맹금을 지급하는 것으로 기재되어 있음)²³. • 피자쿠치나의 경우, 2023년 기준 가맹점당 연평균 차액가맹금이 연간 16,000 원 가량으로 매우 소액이고(실사자료로 제공된 2024.	올데이프레쉬	피자쿠치나, 샤브올데이		✓	✓	
수취여부	대상회사	가맹사업	내용													
○	명륜당	명륜진사갈비	• 대상회사들의 확인에 의하면 각 가맹점사업자들로부터 차액가맹금 지급받고 있다고 함. • 가맹계약서상으로도 (i) 가맹점당 연평균 차액가맹금 지급금액 및 (ii) 가맹점당 연평균 평균매출액 대비 평균 차액가맹금 지급금액의 비율("차액가맹금 연평균 규모")이 기재되어 있음. • 명륜진사갈비의 경우, 명륜당이 2018년부터 2024년까지 각 가맹점사업자들로부터 지급 받아온 차액가맹금 총액은 약 1,649 억 원임(실사자료로 제공된 2024. 7. 26.자 가맹계약서 샘플 및 2023년 기준 정보공개서에 따르면 각 가맹점당 연평균 9,249 만원 가량의 차액가맹금을 지급하는 것으로, 2024년 기준 정보공개서에 따르면 각 가맹점당 연평균 7,943 만원 가량의 차액가맹금을 지급하는 것으로 기재되어 있음)²³. • 피자쿠치나의 경우, 2023년 기준 가맹점당 연평균 차액가맹금이 연간 16,000 원 가량으로 매우 소액이고(실사자료로 제공된 2024.													
	올데이프레쉬	피자쿠치나, 샤브올데이														

²² 차액가맹금이란 가맹점사업자가 해당 가맹사업을 운영하는 과정에서 가맹본부가 가맹점사업자에게 가맹본부 또는 가맹본부가 지정한 자와 거래할 것을 강제 또는 권장하여 공급받는 품목에 대하여 가맹본부에 지급하는 대가 중 적정한 도매가격을 넘는 대가를 의미함(가맹사업법 시행령 [별표 1] 5. 나. 2).

²³ 명륜당의 명륜진사갈비 가맹사업은 2017. 7.경 시작되었고, 명륜당은 명륜진사갈비 가맹점사업자로부터 차액가맹금으로 (i) 2018년 약 13 억원, (ii) 2019년 약 157 억원, (iii) 2020년 약 229 억원, (iv) 2021년 약 109 억원, (v) 2022년 약 208 억원, (vi) 2023년 약 458 억원, (vii) 2024년 약 475 억원을 지급받았다고 함.

분류	Risk	발견사항				분석	조치			
							가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
					7. 9.자 가맹계약서 샘플 및 2023 년 기준 정보공개서상으로도 동일함), 2024 년에는 차액가맹금을 수취하지 않았다고 함(2025. 9. 17.자 가맹계약서 샘플 및 2024 년 기준 정보공개서상으로도 동일함).					
		X	명륜당	개수리막국수 청담물갈비	• 샤브올데이의 경우, 각 가맹점사업자들로부터 차액가맹금을 지급 받고 있지 않다고 하였으나, 2025. 7. 28.자 가맹계약서 샘플 및 2024 년 기준 정보공개서에 따르면 2024 년 기준 각 가맹점당 연 평균 87,000 원의 차액가맹금을 수취하였음(다만, 2023 년 기준 가맹계약서 및 정보공개서상 연평균 차액가맹금은 0 원임).					
			올데이 프레쉬	양호실떡볶이						• 각 가맹점사업자들로부터 차액가맹금을 지급받고 있지 않다고 함 (각 가맹계약서 및 2023 년 기준 정보공개서상으로도 연평균 차액가맹금 0 원으로 기재되어 있음).
		• 명륜당의 명륜진사갈비, 개수리막국수, 청담물갈비 가맹계약서(총칭하여 “명륜당 가맹계약서”) 및 올데이프레쉬의 샤브올데이, 피자쿠치나, 양호실떡볶이 가맹계약서(총칭하여 “올데이프레쉬 가맹계약서”)상 다음과 같은 차액가맹금 관련 조항(“차액가맹금 조항”)이 확인됨. 대상회사들은 2022. 10. 12. 경부터 차액가맹금 조항이 반영된 가맹계약서 양식(2022. 10. 12.경 가맹계약서 양식 변경 이후 체결된 계약을 “변경 후 가맹계약”, 양식 변경 전 체결된 계약을 “변경 전 가맹계약”)으로 가맹계약을 체결하였다고 하며, 2025. 9. 30. 기준 명륜진사갈비 가맹점 총 615 개 중 총 320 개 가맹점과 변경 후 가맹계약을 체결하였다고 함.								
		구분		내용						
명륜당 가맹계약서		• 가맹점사업자는 필수품목(강제/권장) 등 거래(발주)를 통해 가맹본부에게 지급하는 물품대금에는, 가맹본부의 가맹사업 운영을 위한 마진(차액가맹금)이 포함되								

분류	Risk	발견사항		분석	조치			
					가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
			어 있음을 확인한다는 조항(제 6 조 제 2 항) 등					
		올데이프레쉬 가맹계약서	• 샤브올데이: 가맹점사업자가 가맹본부 및 가맹본부가 지정한 업체로부터 구매 시 차액가맹금 및 판매수수료가 발생할 수 있다는 문구(별첨 1 하단) 등 • 피자쿠치나/양호실떡볶이: 가맹본부에 지급하는 가맹금에는 가맹본부의 차액가맹금이 포함될 수 있음을 인지하고 가맹계약을 체결한다는 문구(계약서 전문) 등					
		• 명륜당과 올데이프레쉬는 2024. 10. 23.경부터 2025. 9. 30. 현재까지, 명륜진사갈비/샤브올데이 가맹점사업자들(변경 전 가맹계약 또는 변경 후 가맹계약을 체결하였는지 여부를 불문한 전부를 대상으로 함)로부터 “가맹점주가 식자재 등 물품거래를 통해 가맹본부에 지급하는 대가에는 가맹본부의 운영을 위한 차액가맹금이 포함되어 있음을 확인하며, 이는 과거 및 장래의 경우에도 동일함을 확인한다”는 내용의 확인서(“차액가맹금 확인서”)를 받았음.²⁴ 다만, 명륜당/올데이프레쉬의 다른 가맹사업(청담물갈비, 개수리막국수, 피자쿠치나, 양호실떡볶이)의 경우, 차액가맹금을 수취하지 않았거나 수취한 금액이 매우 소액이라서 가맹점사업자들로부터 위와 같은 내용의 차액가맹금 확인서를 수령						

²⁴ 2025 년 9 월 30 일 현재 명륜진사갈비 가맹점 전체 615 개점(직영점 2 개점 제외) 중 총 603 개점(전체 가맹점의 약 98%)으로부터 차액가맹금 확인서를 수령하였고, 구체적으로 (i) 변경 전 가맹계약을 체결한 295 개점 중 287 개점(변경 전 가맹계약을 체결한 가맹점의 약 97.3%), (ii) 변경 후 가맹계약을 체결한 320 개점 중 316 개점(변경 후 가맹계약을 체결한 가맹점의 약 98.8%)로부터 차액가맹금 확인서를 수령하였다고 함. 차액가맹금 확인서를 수취하지 않은 명륜진사갈비 가맹점 총 12 개점 중 10 개점은 폐점(3 개점), 가맹점 오픈 없이 계약 취소(2 개점), 샤브올데이 직영점으로 전환(5 개점) 등의 이유로 확인서를 수취하지 않았고, 나머지 2 개점(대전 갈마점, 김포 양곡점)의 경우 명륜진사갈비 가맹사업 운영에 다소 비협조적인 가맹점으로 명륜당은 위 두 지점의 가맹계약을 향후 갱신하지 않을 예정이라고 함(이 중 김포 양곡점은 변경 후 가맹계약을 체결한 가맹점임).

한편, 2025 년 9 월 30 일 현재 샤브올데이 가맹점 전체 159 개점(직영점 3 개점 제외) 중 총 157 개점(전체 가맹점의 약 98.7%)으로부터 차액가맹금 확인서를 수령하였음. 확인서를 수령하지 않은 나머지 지점 2 개점은 위탁운영 지점임(공정위 최근 의결에서 위탁운영 중인 프랜차이즈 업장에 관해 위탁경영계약 등 계약의 명칭과는 별개로 운영의 실질에 따라 가맹사업법상 가맹점사업자로 인정한 선례가 있으므로 차액가맹금 확인서를 청구하는 것이 안전할 것으로 보임).

분류	Risk	발견사항	분석	조치			
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
		하고 있지 않다고 함. - 한편, 명륜당의 명륜진사갈비 가맹점사업자 총 17 인(“본건 원고(들)”)은 2025. 7. 24. 명륜당이 본건 원고들과 각 가맹계약을 체결하면서 차액가맹금 수취 여부 및 차액가맹금을 수취할 경우 그 수준에 대한 명시적인 조항을 두지 않고 차액가맹금을 수취하여 왔다는 이유로 명륜당을 상대로 부당이득 반환청구 소송을 제기하였음(“본건 차액가맹금 소송”, 서울동부지방법원 2025 가단 111001). 본건 원고들은 명륜당의 반환의무가 있는 부당이득의 액수는 본건 원고가 명륜진사갈비 가맹점 운영기간 동안 명륜당에게 지급한 차액가맹금의 총액임을 전제로, 일부 청구로서 총 4,500 만원을 청구하였음. - 본건 차액가맹금 소송에 관해 명륜당은 2025. 9. 4. 형식적 답변서를 제출하였고, 반박을 준비 중인 상황이라고 함. 한편, 재판부는 2025. 9. 15. 조정 회부 결정을 내렸음. - 명륜당에 따르면, 2025. 9. 30. 기준 본건 원고들 모두 명륜당에 차액가맹금 확인서를 교부한 가맹점 사업자이며, 본건 원고 중에는 명륜당이 본건 차액가맹금 소송의 진행현황을 지켜보기 위해 명륜당과의 협의에 따라 본건 원고로 합류하도록 한 가맹점사업자도 포함되어 있다고 함. [분석] <u>최근 판례 동향</u> - 한국피자헛(유)(“피자헛”) 가맹점사업자들은 피자헛이 정하는 원·부재료를 피자헛(또는 피자헛이 지정하는 자)로부터 공급받고, 매달 가맹본부(피자헛)에 차액가맹금이 포함된 물품대금을 지급하였음. 최근 일부 가맹점사업자들이 피자헛을 상대로 위 차액가맹금 상당의 부당이득반환청구 소송을 제기하였음. - 서울고등법원은 <u>차액가맹금은 가맹사업법상 가맹금에 해당하므로 이를 수령하기 위해서는 합의가 필요한데, 피자헛의 가맹계약은 차액가맹금에 관한 규정이 없으므로, 합의가 있다고 볼</u>					

분류	Risk	발견사항	분석	조치			
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
		수 없어 피자헛이 수령한 차액가맹금은 부당이득에 해당한다는 취지에서 피자헛에 2016 년 ~2022 년까지의 차액가맹금 총 약 210 억원의 부당이득 반환을 명함(서울고등법원 2024. 9. 11. 선고 2022 나 2024467 판결, “피자헛 2 심 판결”, 2025. 9. 30. 현재 대법원 상고심 진행 계속 중).²⁵ - 구체적으로, 2016 년부터 2022 년까지 각 가맹점사업자(원고)별 연간 매출액에 연도별 차액가맹금 비율을 곱하여 가맹점사업자들의 연도별 차액가맹금 합계를 산정함으로써 피자헛이 반환할 의무 있는 부당이득액을 산정함. • <u>변경 후 가맹계약을 체결한 가맹점사업자</u> - 변경 후 가맹계약 양식상 차액가맹금 합의 내지 차액가맹금 발생 가능성에 관한 명시적인 조항이 마련되어 있음. 따라서, 설령 대법원이 상고심에서 피자헛 2 심 판결과 동일한 취지의 판결을 하더라도, 변경 후 가맹계약을 체결한 가맹점사업자와 관련하여 명륜당/올데이프레쉬가 차액가맹금 부당이득반환의무를 부담할 위험성은 상당히 낮을 것으로 보임. - 다만, 피자헛 2 심 판결의 취지가 (i) (변경 후 가맹계약 기재와 같이) 가맹계약서상 차액가맹금 관련 규정만 존재하면 충분하다는 것인지, (ii) (변경 후 가맹계약 기재 이상으로) 품목별 차액가맹금의 액수 또는 범위까지 구체적으로 기재되어야 한다는 것인지 여부가 명확하지 않으므로 (피자헛 2 심 판결은 이에 대해 명시적으로 판시하지 않음), 상고심 결과에 따라 변경 후 가맹계약의 경우에도 부당이득반환 이슈가 제기될 가능성을 완전히 배제하기는 어려움. • <u>변경 전 가맹계약을 체결한 가맹점사업자</u>					

²⁵ 피자헛 측에서 상고이유서 및 상고이유보충서를 제출하고, 참고자료(학계 의견서)를 제출한 외에는 선고기일이 지정되는 등의 업데이트 사항은 없음. 최근 업계 동향을 살펴보면, 가맹계약서를 개정하여 차액가맹금에 대한 근거 규정을 마련하는 움직임이 일부 포착되고 있음.

분류	Risk	발견사항	분석	조치			
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
		(i) 차액가맹금 확인서를 제공받은 경우: - 이러한 경우 사후적으로나마 가맹점사업자들과의 사이에 차액가맹금에 관한 합의가 이루어진 것으로 볼 수 있으므로, 차액가맹금 부당이득반환의무가 인정될 위험성은 상대적으로 높지 않을 것으로 보임. 물론 차액가맹금 확인서가 가맹본부/가맹점사업자 간의 거래상 지위 차이 등으로 인한 가맹점사업자의 공박, 경솔 또는 무경험으로 작성되었다고 인정될 경우에는 민법상 무효로 판단될 수 있으나, 명륜당은 명륜진사갈비 가맹점사업자들에 대한 단체교육 세션을 진행하면서 자유 의사에 따라 차액가맹금 확인서를 받고 있다고 하므로, 무효로 판단될 가능성은 낮아 보임. (ii) 차액가맹금 확인서를 제공받지 못한 경우: - 변경 전 가맹계약을 체결한 가맹점사업자들 중 차액가맹금 확인서를 제공받지 못한 가맹점사업자들의 경우, 차액가맹금에 관한 합의가 이루어졌다고 볼 수 없으므로, 이들로부터 수취한 차액가맹금 상당의 부당이득반환의무가 인정될 가능성이 높음. 이와 같은 가맹점사업자들은 (x) 명륜진사갈비 가맹점사업자 중 차액가맹금 확인서를 아직 제공받지 못한 가맹점사업자와, (y) 차액가맹금 확인서를 징구하고 있지 않은 명륜진사갈비 외의 가맹점사업자들로 구분되는데, (y)의 경우, 차액가맹금이 없거나 매우 소액이므로 부당이득반환청구가 제기되더라도 이로 인한 사업상 부정적인 영향은 제한적일 것으로 보이나, (x)의 경우, (구체적인 금액은 추가 확인이 필요하나) 대상회사들의 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 명륜당의 계획과 같이 조속한 시일 내에 해당 가맹점사업자들로부터 차액가맹금 확인서를 제공받을 필요 있음. - 다만, 2025. 9. 30. 현재 위 (x)에 해당하는 명륜진사갈비 가맹점사업자는 사실상 최대 11 개점(차액가맹금 확인서를 수령하지 못한 명륜진사갈비 가맹점 12 곳 중 변경 후 가맹계약을 체결했음이 확인된 김포 양곡점 제외)이므로 이로 인한 대상회사들의 사업에 대한 부정적인 영향은 마					

분류	Risk	발견사항	분석	조치			
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
		찬가지로 제한적일 것으로 보임. (i) 위 11 개 가맹점의 각 가맹 시작일 및 가맹 종료일, (ii) 2024 년 기준 정보공개서에 따른 명륜진사갈비 각 가맹점의 연평균 차액가맹금(7,943 만원)을 토대로 추정했을 때, 11 개 가맹점로부터 총 약 34.2 억원의 차액가맹금을 지급받았을 것으로 보이고, 그렇다면 위 11 개 가맹점들이 명륜당을 상대로 차액가맹금 부당이득반환청구 소송을 제기하였고 명륜당이 해당 소송에 전부 패소한 경우 발생할 수 있는 금액적 리스크는 약 34.2 억 원일 것으로 보임.²⁶ • <u>본건 차액가맹금 소송의 승소가능성:</u> - 본건 원고들의 소장에 기재된 명륜진사갈비 가맹점 운영 현황에 따르면, 본건 원고들 총 17 인 중 (i) 최소 8 인은 2023 년경부터 명륜진사갈비 가맹점 운영을 시작한 가맹점사업자들로써 변경 후 가맹계약을 체결하였을 것으로 보이고, (ii) 나머지 9 인의 경우에도 (변경 전 가맹계약을 체결하였더라도) 모두 명륜당에 차액가맹금 확인서를 제공한 가맹점사업자들이기 때문에, 본건 원고들의 본건 차액가맹금 소송에 따른 부당이득반환청구가 인용될 가능성은 높지 않을 것으로 예상됨.²⁷ - 본건 원고들이 운영하고 있는 명륜진사갈비 가맹점은 총 15개임(본건 원고들 중 13인은 각 명					

²⁶ 실제 부당이득반환청구의 금액적 범위를 산정하려면 명륜당이 위 11 개 가맹점으로부터 현재까지 실제로 지급받은 각 차액가맹금의 내역 정보가 제공되어야 하는데, 명륜당은 그 지급내역은 확인이 어렵다는 입장임. 이에, (i) 각 가맹점들의 가맹 시작일 및 가맹 종료일, (ii) 정보공개서상 확인되는 2024 년 명륜진사갈비 각 가맹점별 연평균 차액가맹금 액수를 토대로 추정한 수치이므로, 실제 위 11 개 가맹점이 지급한 차액가맹금 액수(실제의 부당이득반환청구 소송 패소의 금액적 리스크)와는 다를 수 있다는 점에 유의.

²⁷ 다만, 향후 피자헛 2 심 상고심에서 (변경 후 가맹계약 기재 이상으로) 가맹계약서에 품목별 차액가맹금의 액수 또는 범위까지 구체적으로 기재되어야 한다는 취지로 판결을 할 경우에는, 변경 후 가맹계약 체결 및 차액가맹금 확인서의 수령만으로 차액가맹금 징구에 관한 구체적인 합의가 있었다고 인정되기는 어려우므로 관련 리스크를 완전히 배제할 수는 없을 것으로 보임.

분류	Risk	발견사항	분석	조치			
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
		륜진사갈비 가맹점 1개를 운영 하고 있고, 본건 원고들 중 2인이 1개의 가맹점을 공동으로 운영하는 경우가 2 건 있음). (i) 위 15 개 가맹점의 각 가맹 시작일 및 가맹 종료일, (ii) 2024 년 기준 정보공개서에 따른 명륜진사갈비 각 가맹점의 연평균 차액가맹금(7,943 만원)을 토대로 추정했을 때, 15 개 가맹점으로부터 총 약 42.8 억원의 차액가맹금을 지급받았을 것으로 보임. 현재는 본건 원고들이 명시적 일부청구로 총 4,500 만원의 반환을 청구하고 있지만 청구취지의 확장을 통해 현재까지 지급한 차액가맹금 전액에 대하여 부당이득 반환청구를 하고, (위 기재한 바와 같이 본건 원고들의 부당이득청구 소송이 인용될 가능성은 높지 않아 보이나 보수적으로 보아) 해당 소송에서 명륜당이 전부 패소하는 경우를 전제하면, 약 42.8 억 원의 부당이득반환 채무가 발생할 것으로 보임.²⁸ • 조치사항: (i) 대상회사들이 가맹사업법, 공정거래법 기타 관련 법령을 준수하고 있다는 점에 대한 진술 및 보장을 받고, (ii) (a) 각 가맹계약서상 구입이 강제되는 개별 품목별 차액가맹금 액수 또는 범위를 명시할 것과 (b) 명륜진사갈비, 피자쿠치나 가맹점사업자 전원으로부터 차액가맹금 확인서를 징구할 것을 거래종결 전/후의 확약사항으로 요구하는 방안²⁹ 및 (iii) 가맹점사업자들로부터 명륜당/올데이프레쉬에 차액가맹금 관련 부당이득반환 청구가 제기될 경우 관련 손해액 전액을 특별배상으로 요구하는 방안을 고려할 수 있음.					

²⁸ 앞서 살펴본 바와 동일한 취지에서, 실제 부당이득반환청구의 금액적 범위를 산정하려면 명륜당이 위 15 개 가맹점으로부터 현재까지 실제로 지급받은 각 차액가맹점 내역 정보가 제공되어야 하는데, 명륜당은 그 지급내역은 확인이 어렵다는 입장임. 이에, (i) 각 가맹점들의 가맹 시작일 및 가맹 종료일, (ii) 정보공개서상 확인되는 2024 년 명륜진사갈비 각 가맹점별 연 평균 차액가맹금 액수를 토대로 추정한 수치이므로, 실제 위 15 개 가맹점이 지급한 차액가맹금 액수(실제의 부당이득반환청구 소송 패소의 금액적 리스크)와는 다를 수 있다는 점에 유의.

²⁹ 2025. 9. 30. 기준 샤프올데이 가맹점사업자들에 대해서는 직영점, 위탁운영점을 제외하고는 차액가맹금 확인서를 모두 수령하였음.

분류	Risk	발견사항	분석	조치															
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건												
3.2 특수관계자 거래 (대상회사들)	●	[발견사항] - 대상회사들과 그 특수관계인 간의 거래 현황은 아래와 같음(이하 달리 명시되지 않은 한 2024. 11. 17.을 기준으로 한 현황임). (1) 금전소비대차거래 <table><tr><th>#</th><th>대상회사</th><th>거래 개요</th><th>상세사항</th></tr><tr><td>1</td><td>명륜당</td><td>명륜당과 관계 대부업체 간의 금전소비대차계약</td><td> - 명륜진사갈비 및 샤브올데이 가맹점사업자에 대한 가맹사업자금 대여 재원 마련을 위하여, 명륜당은 각 관계 대부업체들에 대하여, 각 업체별 대여한도를 100 억원으로 하여 자금을 대여함(이자율 연 4.6%, 대여기간 2024. 4. 1. ~ 2027. 3. 31.)(상세사항은 본문 2.1 참조). 2025. 9. 30. 기준, 명륜당은 위와 동일한 목적으로 2024. 12. 12. (주)아이제이엔젤네트웍스대부에 대하여, 2025. 8. 1. (주)디오엔젤네트웍스대부에 대하여 각 대여한도를 100 억원으로 하여 자금을 대여함(이자율 연 4.6%, (주)아이제이엔젤네트웍스대부 대여기간 2024. 12. 12. ~ 2027. 12. 11., (주)디오엔젤네트웍스대부 대여기간 2025. 8. 1. ~ 2028. 7. 31.). </td></tr><tr><td>2</td><td>명륜당/ 올데이프레쉬</td><td>명륜당과 올데이프레쉬, (주)기발한연구소, (주)맛있는수다, (주)명륜브로이, (주)명륜당웅장한식탁 간의 금전대여계약</td><td> 2025 년 6 월 말 기준 명륜당은 다음 각 계열회사들에 사업자금 명목의 자금을 대여함. - 올데이프레쉬(대여한도 20 억원, 이자율 연 4.6%, 대여기간 2019. 12. 2. ~ 2022. 12. 1., </td></tr></table>		#	대상회사	거래 개요	상세사항	1	명륜당	명륜당과 관계 대부업체 간의 금전소비대차계약	- 명륜진사갈비 및 샤브올데이 가맹점사업자에 대한 가맹사업자금 대여 재원 마련을 위하여, 명륜당은 각 관계 대부업체들에 대하여, 각 업체별 대여한도를 100 억원으로 하여 자금을 대여함(이자율 연 4.6%, 대여기간 2024. 4. 1. ~ 2027. 3. 31.)(상세사항은 본문 2.1 참조). 2025. 9. 30. 기준, 명륜당은 위와 동일한 목적으로 2024. 12. 12. (주)아이제이엔젤네트웍스대부에 대하여, 2025. 8. 1. (주)디오엔젤네트웍스대부에 대하여 각 대여한도를 100 억원으로 하여 자금을 대여함(이자율 연 4.6%, (주)아이제이엔젤네트웍스대부 대여기간 2024. 12. 12. ~ 2027. 12. 11., (주)디오엔젤네트웍스대부 대여기간 2025. 8. 1. ~ 2028. 7. 31.).	2	명륜당/ 올데이프레쉬	명륜당과 올데이프레쉬, (주)기발한연구소, (주)맛있는수다, (주)명륜브로이, (주)명륜당웅장한식탁 간의 금전대여계약	2025 년 6 월 말 기준 명륜당은 다음 각 계열회사들에 사업자금 명목의 자금을 대여함. - 올데이프레쉬(대여한도 20 억원, 이자율 연 4.6%, 대여기간 2019. 12. 2. ~ 2022. 12. 1.,		✓	✓	
#	대상회사	거래 개요	상세사항																
1	명륜당	명륜당과 관계 대부업체 간의 금전소비대차계약	- 명륜진사갈비 및 샤브올데이 가맹점사업자에 대한 가맹사업자금 대여 재원 마련을 위하여, 명륜당은 각 관계 대부업체들에 대하여, 각 업체별 대여한도를 100 억원으로 하여 자금을 대여함(이자율 연 4.6%, 대여기간 2024. 4. 1. ~ 2027. 3. 31.)(상세사항은 본문 2.1 참조). 2025. 9. 30. 기준, 명륜당은 위와 동일한 목적으로 2024. 12. 12. (주)아이제이엔젤네트웍스대부에 대하여, 2025. 8. 1. (주)디오엔젤네트웍스대부에 대하여 각 대여한도를 100 억원으로 하여 자금을 대여함(이자율 연 4.6%, (주)아이제이엔젤네트웍스대부 대여기간 2024. 12. 12. ~ 2027. 12. 11., (주)디오엔젤네트웍스대부 대여기간 2025. 8. 1. ~ 2028. 7. 31.).																
2	명륜당/ 올데이프레쉬	명륜당과 올데이프레쉬, (주)기발한연구소, (주)맛있는수다, (주)명륜브로이, (주)명륜당웅장한식탁 간의 금전대여계약	2025 년 6 월 말 기준 명륜당은 다음 각 계열회사들에 사업자금 명목의 자금을 대여함. - 올데이프레쉬(대여한도 20 억원, 이자율 연 4.6%, 대여기간 2019. 12. 2. ~ 2022. 12. 1.,																

분류	Risk	발견사항			분석	조치			
						가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
					자동연장, 잔존 채권액 없음) - ㈜기발한연구소(대여한도 20 억원, 이자율 연 4.6%, 대여기간 2019. 12. 2. ~ 2022. 12. 1., 자동연장, 잔존 채권액 3,000 만원) - ㈜맛있는수다(대여한도 20 억원, 이자율 연 4.6%, 대여기간 2023. 3. 2. ~ 2025. 3. 1., 잔존 채권액 7.6 억원) - ㈜명륜브로이(대여한도 10 억원, 이자율 연 4.6%, 대여기간 2022. 5. 10. ~ 2024. 5. 9., 자동연장, 잔존 채권액 없음) - ㈜명륜당웅장한식탁(대여한도 20 억원, 이자율 연 4.6%, 대여기간 2021. 2. 1. ~ 2024. 1. 31., 자동연장, 잔존 채권액 2.9 억원)				
		3	펜플/올데이프레쉬	펜플과 올데이프레쉬 간의 금전대여계약	• 2025 년 6 월 말 기준 올데이프레쉬는 펜플에 원육 구매 자금 및 운영비 명목으로 자금을 대여함(대여한도 40 억원, 이자율 연 4.6%, 대여기간 2024. 8. 21. ~ 2027. 8. 20., 잔존 채권액 없음)				
		4	명륜당/펜플	명륜당의 펜플에 대한 금전대여 계약	• 2025. 9. 30. 기준 명륜당은 펜플에 원육 구매 자금 명목으로 자금을 대여함(대여한도 60 억원, 이자율 연 4.6%, 대여기간 2024. 12. 24. ~ 2025. 12. 23., 잔존 채권액 미제공)				
		5	명륜당	명륜당의 ㈜엠지물류에 대한 금전대여 계약	• 2025. 9. 30. 기준 명륜당은 ㈜엠지물류에 운영 자금 명목으로 자금을 대여함(대여한도 100 억원,				

분류	Risk	발견사항			분석	조치			
						가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
					이자율 연 4.6%, 대여기간 2025. 2. 6. ~ 2026. 7. 30., 잔존 채권액 미제공)				
		6	명륜당	명륜당의 (주)국일레븐에 대한 금전대여 계약	2025. 9. 30. 기준 명륜당은 (주)국일레븐에 자금을 대여함(대여한도 10 억원, 이자율 연 4.6%, 대여기간 2024. 10. 16. ~ 2027. 10. 15., 잔존 채권액 미제공)				
		(2) 기타 금융거래							
		#	대상회사	거래 개요	상세사항				
		1	명륜당/펜플	명륜당과 펜플 간의 대여금 채권 양수도 거래 및 이자 정산 합의	- 명륜당과 펜플은 2024. 3. 31.자 합의서에 따라 (i) 펜플이 그 보유 관계 대부업체들에 대한 대여금 채권(잔존 채권액 총 약 814 억 6,000 만원)을 명륜당에 유상 양도하기로 함. (ii) 위 양도대금 중 일부는 펜플의 명륜당에 대한 대여금 채무(798 억 5,000 만원)와 상계하기로 합의하였고, (iii) 잔액은 명륜당이 2025. 1. 2. 펜플에 원금 약 161 억원 및 이에 대한 이자(연 4.6%) 상당액을 지급하는 방식으로 정산하기로 함. 2025. 9. 30. 기준 명륜당과 펜플은 위 원금 및 이자에 관해 정산 완료하였음.				
		2	명륜당/올데이프레쉬	명륜당 또는 올데이프레쉬와 각 관계 대부업체들 간의 대위변제 약정	명륜당 또는 올데이프레쉬의 각 가맹점사업자가 대부업체에 대한 대출원리금을 연체하거나 기타 대손이 발생할 경우, 명륜당 또는 올데이프레쉬가				

분류	Risk	발견사항			분석	조치			
						가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
					해당 가맹점사업자의 채무를 연대하여 관계 대부업체들에게 대위변제하기로 약정함. 2025. 9. 30. 기준 올데이프레쉬는 위와 동일한 목적으로 2024. 12. 12. (주아이제이엔젤네트웍스대부와 2025. 8. 1. (주디오엔젤네트웍스대부와 각 대위변제 약정을 체결함.				
		3	명륜당/펜플	명륜당과 펜플 간의 대위변제 약정	명륜당은 명륜진사갈비 가맹점사업자가 펜플에 대한 대여원리금을 연체하거나 기타 대손이 발생할 경우, 명륜당이 해당 가맹점사업자의 채무를 연대하여 펜플에게 대위변제하기로 약정함.				
		4	명륜당	명륜당의 채무에 대한 공동대표 이사의 연대보증 제공	- 명륜당의 다음 각 채무에 관하여, 명륜당 공동대표이사들이 각 연대보증을 제공함. - 한국산업은행 차입금 2 건(원금 100 억원, 대여기간 2024. 4. 4. ~ 2025. 4. 3./원금 90 억원, 대여기간 2023. 11. 28. ~ 2024. 11. 27.): 공동대표이사 이종근, 도선애가 각 연대보증을 제공함. - 기업은행 차입금 1 건(원금 20 억원, 대여기간 2023. 10. 31. ~ 2026. 10. 31.): 공동대표이사 이종근이 연대보증을 제공함.				

분류	Risk	발견사항	분석	조치											
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건								
		(3) 인력공유 거래(2025. 9. 30. 기준)³⁰ - 대상회사들은 계열회사들 간에 임직원 약 7~8명(펜플 사내이사 1인, 명륜당 회계팀 2~3인, 펜플 회계팀 2인, ㈜오름에프씨 2~3인)을 상호 공유하고 있음(“인력공유 거래”). - 단, 위 임직원들은 각 원 소속 회사로부터 급여/보수를 전액 지급받고 있고, 인력을 공유하는 회사들 간 인건비를 분담하고 있지는 않다고 함. - 대상회사들에 따르면, 명륜당과 펜플은 서울지방국세청의 2025. 9. 1.자 세무조사결과 통지에서 인력공유 거래에 관한 인건비 부담 미비 등을 사유로 가산세를 부과 받았고, 재발방지를 위해 인력공유 거래에 관한 정산 시스템 도입을 추진 중에 있으며, 전반적인 인력 충원을 통해 인력공유 거래를 점차 해소할 예정이라고 함. (4) 가맹사업 관련 거래(2025. 9. 30. 기준) <table><tr><th>#</th><th>대상회사</th><th>거래 개요</th><th>상세사항</th></tr><tr><td>1</td><td>명륜당/ 올데이프레쉬</td><td>샤브올데이 브랜드 가맹영업권 양수도 및 직영점 운영 합의 (“샤브올데이 브랜드 양수도 합의”)</td><td> • 명륜당은 2023. 9. 13. 그 보유 샤브올데이 브랜드 및 가맹사업권을 별도의 양수도대금을 지급받지 않고 올데이프레쉬에 양도함. • 양 당사자들은 위 브랜드 및 가맹사업권 양도의 조건으로, (i) 올데이프레쉬가 명륜당에게 올데이프레쉬 가맹점 영업지역 외의 지역에서의 “샤브올데이” 직영사업권(명륜당이 희망하는 </td></tr></table>		#	대상회사	거래 개요	상세사항	1	명륜당/ 올데이프레쉬	샤브올데이 브랜드 가맹영업권 양수도 및 직영점 운영 합의 (“샤브올데이 브랜드 양수도 합의”)	• 명륜당은 2023. 9. 13. 그 보유 샤브올데이 브랜드 및 가맹사업권을 별도의 양수도대금을 지급받지 않고 올데이프레쉬에 양도함. • 양 당사자들은 위 브랜드 및 가맹사업권 양도의 조건으로, (i) 올데이프레쉬가 명륜당에게 올데이프레쉬 가맹점 영업지역 외의 지역에서의 “샤브올데이” 직영사업권(명륜당이 희망하는				
#	대상회사	거래 개요	상세사항												
1	명륜당/ 올데이프레쉬	샤브올데이 브랜드 가맹영업권 양수도 및 직영점 운영 합의 (“샤브올데이 브랜드 양수도 합의”)	• 명륜당은 2023. 9. 13. 그 보유 샤브올데이 브랜드 및 가맹사업권을 별도의 양수도대금을 지급받지 않고 올데이프레쉬에 양도함. • 양 당사자들은 위 브랜드 및 가맹사업권 양도의 조건으로, (i) 올데이프레쉬가 명륜당에게 올데이프레쉬 가맹점 영업지역 외의 지역에서의 “샤브올데이” 직영사업권(명륜당이 희망하는												

³⁰ 명륜당과 펜플은 2017. 12. 4. 전략적 업무제휴 협약서를 체결하여 인적 자원의 교류 및 교육, 공동사업 추진, 상호 자금 지원 및 금융사 자금차입 등의 업무에 대해 상호 협력하기로 약정하였으나(계약기간 2017. 12. 4. ~ 2018. 12. 3. 자동연장 조항 있음), 동 협약서에 인건비 분담에 관한 사항은 규정되어 있지 않음.

분류	Risk	발견사항			분석	조치			
						가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
					지역에서 올데이프레쉬와 가맹계약을 체결하고, 소위 "계열회사 직영점"이라고 지칭하는 샤브올데이 가맹점을 직접 또는 위탁운영의 방식으로 개설/운영할 수 있는 권리를 명륜당에게 허여하는 것을 의미함)을 부여하기로 하고, (ii) 올데이프레쉬가 명륜당이 운영하는 "계열회사 직영점" 형태의 가맹점에 관하여서는 별도의 관리 용역(인력 지원, A/S, 마케팅 지원 등)을 제공하지 않되, (iii) 그 대신 올데이프레쉬가 해당 "계열회사 직영점"에 관하여서는 명륜당으로부터 로열티를 받지 않기로 합의함. 2025. 9. 30. 기준 샤브올데이 브랜드 양수도 합의 이후 명륜당과 올데이프레쉬 간의 추가적인 합의 또는 정산 절차는 없었음.				
		2	명륜당/ 올데이프레쉬	샤브올데이 브랜드 관련 점포개 발 용역 거래	- 명륜당은 올데이프레쉬와 2023. 12. 29.자 샤브올데이 "점포개발을 위한 용역계약("샤브올데이 점포개발용역계약")"을 체결하고, 이에 따라 명륜당이 올데이프레쉬의 샤브올데이 가맹점 확대를 위한 용역을 제공함. 2025. 9. 30. 현재 샤브올데이 점포개발용역계약에 따른 거래는 종료된 상태임. - 올데이프레쉬는 샤브올데이 브랜드 점포를 1 건 개발할 때마다 명륜당에 1,500 만원의 수당을 지급하기로 약정하였는데, 이는 명륜당이				

분류	Risk	발견사항			분석	조치			
						가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
					명륜진사갈비 가맹점 영업을 위하여 제 3 자와 체결한 컨설팅 계약상 제 3 자가 명륜당에게 지급하는 점포개발 용역 수수료(3,000 만원)의 50% 수준이라고 함 ³¹ .				
		3	명륜당	명륜당과 태국 소재 계열회사 Myeong Ryun Dang BBQ Co., Ltd(“태국 3차 법인”) 간의 마스터프랜차이즈계약 및 명륜당과 유진숙 간의 대위변제약정(“유진숙 대위변제약정”)	• 태국 마스터프랜차이즈 거래: 명륜당은 태국 3 차 법인과 마스터프랜차이즈 계약을 체결함. • 명륜당과 유진숙 간의 대위변제약정: 명륜당 주주 유진숙과 Jinsa Sikdang Co., Ltd(“태국 1 차 법인”), Myeong Ryun Jinsa Galbi (Thailand)(“태국 2 차 법인”)을 운영 중인 동업자 노민우, 김보람, 김태복, 정은, 채호곤(이하 총칭하여 “태국 사업 동업자들”) 간에 체결된 2024. 9. 26.자 투자약정과 관련하여, 명륜당은 유진숙과 사이에서 2024. 9. 26. 대위변제 약정을 체결하고, 일정한 사유(태국 사업 동업자들의 투자원금 및 투자수익금 연체, 태국 마스터 프랜차이즈 계약 해지/종료 등) 발생 시 유진숙이 투자한 원금 및 투자수익금을				

³¹ 다만, 명륜당에 따르면 제 3 자가 일반적으로 명륜당에게 지급하는 점포개발 용역 수수료 3,000 만원은 인건비와 점포개발 컨설팅비가 합산된 금액이라고 함. 반면, 올데이프레쉬는 명륜당과의 2024. 8. 30.자 비용 정산 합의 계약서에 따라 샤브올데이 점포개발용역계약 체결 시점인 2023 년 12 월부터 위 점포개발 용역 업무를 수행한 명륜당 소속 직원의 올데이프레쉬로의 고용 승계가 완료된 2024 년 6 월까지의 직원 급여(인건비) 상당액 직접 부담하였음. 따라서 제 3 자에 대한 점포개발 용역수수료 건당 금액인 3,000 만원에서 인건비를 제외한 컨설팅비만 고려하면, 올데이프레쉬가 명륜당에게 지급한 컨설팅비와 제 3 자에 대하여 지급하는 통상적인 점포개발용역수수료가 동일한 수준에서 책정된 것으로 보아야 한다는 것이 명륜당의 설명임.

분류	Risk	발견사항	분석	조치																																
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건																													
		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">대위변제하기로 약정함.³²</td></tr></table> (5) 전대차 거래(2025. 9. 30. 기준) - 명륜당은 그 계열회사들에 대하여 사무실 목적으로 다음의 임차 공간 일부를 전대하고 있음. <table><tr><th>#</th><th>계열회사</th><th>목적물</th><th>전대차기간</th><th>보증금</th><th>월 차임</th></tr><tr><td>1</td><td>(주)명륜당웅장 한식탁</td><td>서울특별시 송파구 가락동 114, 4층</td><td>2024. 4. 1. ~ 2026. 2. 28.</td><td>500 만원</td><td>30 만원</td></tr><tr><td>2</td><td>올데이프레쉬</td><td>서울특별시 송파구 가락동 114, 5층</td><td>2023. 10. 1. ~ 2025. 9. 30.³³</td><td>1 억원</td><td>800 만원</td></tr><tr><td>3</td><td>올데이프레쉬</td><td>서울특별시 송파구 가락동 113-5, 1층</td><td>2023. 11. 14. ~ 2025. 11. 13.</td><td>3,000 만원</td><td>260 만원</td></tr></table> (6) 매입거래				대위변제하기로 약정함. ³²			#	계열회사	목적물	전대차기간	보증금	월 차임	1	(주)명륜당웅장 한식탁	서울특별시 송파구 가락동 114, 4층	2024. 4. 1. ~ 2026. 2. 28.	500 만원	30 만원	2	올데이프레쉬	서울특별시 송파구 가락동 114, 5층	2023. 10. 1. ~ 2025. 9. 30. ³³	1 억원	800 만원	3	올데이프레쉬	서울특별시 송파구 가락동 113-5, 1층	2023. 11. 14. ~ 2025. 11. 13.	3,000 만원	260 만원				
			대위변제하기로 약정함. ³²																																	
#	계열회사	목적물	전대차기간	보증금	월 차임																															
1	(주)명륜당웅장 한식탁	서울특별시 송파구 가락동 114, 4층	2024. 4. 1. ~ 2026. 2. 28.	500 만원	30 만원																															
2	올데이프레쉬	서울특별시 송파구 가락동 114, 5층	2023. 10. 1. ~ 2025. 9. 30. ³³	1 억원	800 만원																															
3	올데이프레쉬	서울특별시 송파구 가락동 113-5, 1층	2023. 11. 14. ~ 2025. 11. 13.	3,000 만원	260 만원																															

³² 당초 태국에 (명륜당과 특수관계가 없는) 태국 1차 법인 및 태국 2차 법인이 각 설립되어 있었고, 명륜당은 이들과 태국 명륜진사갈비 마스터프랜차이즈계약을 체결하고 거래하고 있었다고 함. 태국 현지에서 사업이 활성화되자, 명륜당 주주 유진숙은 유진숙이 49% 지분을, 태국 2차 법인이 51% 지분을 소유한 태국 3차 법인을 설립함. 이와 더불어, 유진숙은 태국 1차 법인 및 태국 2차 법인을 설립하여 운영하고 있는 동업자 노민우, 김보람, 김태복, 정은, 채호곤(총칭하여 “태국 사업 동업자들”)에게 개인 자금 30억원을 투자하면서, 투자금에 대하여 월 1.5%를 적용한 금액을 배당금으로 지급받기로 약정하고, 추후 유진숙이 태국 사업 동업자들로부터 투자원금 및 약정 배당금을 전액 변제 받을 시 소유하고 있는 태국 3차 법인 주식 전량을 태국 사업 동업자들에게 무상으로 양도하여 위 투자 약정을 종료하기로 함. 명륜당의 설명으로는, 명륜당이 직접 태국 사업에 자금을 투자하고자 하였으나 태국 현지 가맹점과 직접 금전 투자 거래를 하기는 다소 어려운 사정(실사기준일 현재 구체적으로 어떠한 사정인지는 확인을 받지 못하였음)이 있어, 유진숙으로 하여금 유진숙의 개인 자금으로 태국 사업에 투자하도록 요청하되, 투자 원금 및 약정 배당금 손실 발생 시 명륜당이 이를 보전해 주기로 협의한 것이라고 함.

³³ 명륜당에 따르면 올데이프레쉬는 위 전대차계약 만료 후 원 임대인으로부터 직접 임차하는 형태로 전환할 예정임.

분류	Risk	발견사항	분석	조치			
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
		- 어느 거래가 부당지원행위에 해당한다고 판단될 경우, 공정위는 부당지원행위를 한 회사 및 부당지원을 받은 회사에 대하여 (i) 시정조치(예컨대 거래행위 중지 등)를 명할 수 있고, (ii) 과징금(직전 사업연도 3년간 평균 매출액의 10% 범위 내, 매출액이 없는 경우 등에는 최대 40억원의 정액 과징금)을 부과할 수 있음. 또한, (iii) 부당지원행위를 한 자에 대하여서는 3년 이하의 징역 또는 2억원 이하의 벌금이 부과될 수 있음(양벌규정 있음). - 관련하여, 다음 각 거래는 공정거래법상 부당지원행위에 해당할 가능성 있어 보임. (i) <u>인력공유 거래(위 (3) 거래)</u>: 인력을 공유하는 대상회사들 및 그 계열회사들 간에 공유대상 인력의 실제 업무투입 시간/비중에 비례한 인건비 정산이 이루어지지 않고 있고, 해당 인력들은 원 소속 회사에서 급여/보수를 지급받고 있으므로 대상회사들 중 투입된 인력에 대한 인건비를 부담하지 않은 회사에 대하여 해당 공유대상 인력의 원 소속 회사인 명륜당 및 펜플이 부당지원행위를 한 것으로 평가될 가능성을 배제할 수 없음(서울지방법국세청의 2025. 9. 1.자 세무조사 통지에서도 위반사항으로 지적된 것으로 보임). (ii) <u>샤브올데이 브랜드 양수도 합의 관련 거래(위 (4)1. 거래)</u>: ① 명륜당이 올데이프레쉬에게 샤브올데이 브랜드·가맹사업 권한을 별도의 양수도대금 없이 양도하였으므로 명륜당의 올데이프레쉬에 대한 부당지원행위로 평가받을 수 있음. 또한, ② (설령 인력 지원, A/S, 마케팅 지원 등 가맹점 관리비용 지원이 없는 조건이더라도) 명륜당이 운영하는 샤브올데이 직영점에 대해 타 가맹점과는 다르게 샤브올데이 상표 사용 관련 로열티 비용을 면제해 준 것으로 인하여 올데이프레쉬가 명륜당에게 부당지원행위를 한 것으로 평가될 가능성을 배제할 수 없음. 단, 위 ①, ②의 거래가 상호 대가성을 가진다는 점은 각 행위가 부당지원행위로 평가될 가능성을 낮추는 요소가 될 것으로 보임.					

분류	Risk	발견사항	분석	조치								
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건					
		(iii) <u>샤브올데이 점포개발용역계약</u> 관련 거래(위 (4)2. 거래): 명륜당이 제3자와 동종의 거래를 할 때 적용하였던 수수료(건당 3,000만원)의 절반에 해당하는 수수료(건당 1,500만원)를 적용하고 있으므로, 정상적인 거래조건에 비추어 낮은 가격으로 올데이프레쉬에 용역을 제공한 경우에 해당하여, 부당지원행위로 평가받을 수 있을 것으로 보이나, 올데이프레쉬의 경우 명륜당의 제3자와의 동종의 거래와 달리 수수료에 통상 포함되는 직원 인건비를 직접 부담하기 때문에 명륜당에 지급한 점포개발용역 수수료가 낮게 책정되었다는 점은 부당지원행위로 평가될 가능성을 낮추는 요소가 될 것으로 보임. • 그 외 다른 특수관계인 거래의 경우, 대상회사들의 설명에 따르면 특수관계인과의 거래조건이 대상 회사들 또는 특수관계인에게 지나치게 유리하게 설정되었거나 정상적인 거래조건(arm's length basis)을 벗어나지 않았으므로 공정거래법상 부당지원행위가 문제될 가능성은 높지 않아 보임. 다만, 만일 부당지원행위로 인정될 경우, 공정위로부터 시정조치 및 과징금을 부과받을 수 있고, 경우에 따라서는 형사 고발될 가능성을 완전히 배제할 수는 없음. • 조치사항: 특수관계자와의 거래가 정상적인 거래조건 하에서 상법, 공정거래법, 법인세법 등 관련 법령을 준수하여 적법하게 이루어졌다는 점에 대한 진술 및 보장을 받을 필요가 있음. 또한, 부당지원행위가 문제될 수 있는 거래에 관하여 비용을 정산하거나, 정상적인 거래조건을 반영한 변경계약을 체결하거나, 관련 계약을 해지하는 등의 시정조치를 취할 것을 거래종결 전/후 확약사항으로 요구하는 방안을 고려할 수 있음.										
3.3 <u>가맹계약서상</u> <u>가맹사업법 위</u> <u>반 사항</u> (명륜당,		[발견사항] • 명륜당 가맹계약서 및 올데이프레쉬 가맹계약서를 검토한 결과 아래와 같은 내용이 확인됨. <table><tr><th>대상회사</th><th>관련 조항</th><th>내용</th></tr><tr><td>명륜당/</td><td>경업금지의무 위반</td><td> • 2025. 9. 30. 기준, 가맹점사업자가 아래 각 경업금지의무를 준수 </td></tr></table>	대상회사	관련 조항	내용	명륜당/	경업금지의무 위반	• 2025. 9. 30. 기준, 가맹점사업자가 아래 각 경업금지의무를 준수				
대상회사	관련 조항	내용										
명륜당/	경업금지의무 위반	• 2025. 9. 30. 기준, 가맹점사업자가 아래 각 경업금지의무를 준수										

분류	Risk	발견사항		분석	조치			
					가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
올데이프레쉬)		올데이프레쉬	시 위약벌 부과 조항 ("본건 위약벌 조항")	하지 않을 경우, 5,000 만원(샤브올데이 가맹계약서의 경우, 1 억원) 이하의 위약벌 지급 의무 있음. - 명륜당 가맹계약서: 가맹점사업자는 계약존속기간(국내 전 지역) 및 종료/해지 후 1 년간(가맹점사업자의 영업거점지역 이 위치한 해당 동 및 인접 동 내) 동일한 업종을 직접 운영 하거나 제 3 자로 하여금 운영하도록 하여서는 아니됨(제 3 자 의 명의로 변경 후 본인 또는 배우자 등이 종사할 경우도 동일함). - 올데이프레쉬 가맹계약서: 계약기간(갱신기간 포함) 동안 가맹점사업자는 직접 또는 제 3 자로 하여금 동일한 업종을 운영하거나 가맹사업을 하여서는 아니되며, 계약기간(갱신기간 포함) 이후에는 부정경쟁방지법을 위반하여 올데이프레쉬의 영업비밀을 침해하는 등 올데이프레쉬의 영업상 이익을 침해 하거나 침해할 우려 있는 행위를 하여서는 아니됨.				
		명륜당/올데이프레쉬	구입강제품목 공급가격 산정방식 포함 관련 가맹계약서 변경합의서 일부 미수령	• 명륜당 및 올데이프레쉬 가맹계약서(최신 샘플)은 '[별첨 1] 물품구입 및 임차현황'에 기재된 구입강제품목(아래 [분석]에서 정의됨)에 대하여 공급가격 산정 방식 관련 내용을 포함하고 있음. • 명륜당 및 올데이프레쉬는 명륜진사갈비, 피자쿠치나 가맹점사업자 중 해당 내용이 포함되지 않은 기존 가맹계약서 양식으로 가맹계약을 체결한 가맹점사업자들에 관해, 구입강제품목 공급가격 산정방식 관련 내용 추가 목적으로 가맹계약서 변경합의서("가맹계약서 변경합의서")를 징구하고 있으나, 명륜진사갈비 가맹점 중 10 곳에 대해서는 가맹계약서 변경합의서를 수취하지 못하였고,				

분류	Risk	발견사항		분석	조치			
					가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
				샤브올데이, 피자쿠치나 가맹점사업자에 대해서도 가맹계약서 변경합의서 수취를 아직 진행 중인 것으로 보임. 다만, 가맹계약서 변경합의서 징구하지 못한 명륜진사갈비 가맹점 10 개점 중 4 개점(부산 사직점, 인천 청라점, 대전 갈마점, 김포 양곡점)만 가맹계약서 변경합의서 작성을 거부하고 있고, 나머지 6 개점은 폐점(예정), 휴점 중이어서 합의를 징구하지 못한 것이라고 함. 그 외 다른 명륜당, 올데이프레쉬 가맹사업(청담물갈비, 개수리막국수, 양호실떡볶이)에 대해서는 가맹계약서 변경합의서를 징구하지 않고 있는 것으로 보임.				
		• 명륜당 및 올데이프레쉬는 2025 년 9 월 초경 대부업체로부터 대출을 받은 가맹점사업자에 대한 불공정거래행위의 존재 여부 관련 직권조사를 받았고, 이때 명륜진사갈비 및 샤브올데이 가맹계약서를 제출하였다고 함. 위 조사 과정에서 지적된 위법사항은 없었고, 그 이후 2025 년 9 월 30 일 현재까지 공정위로부터 추가적인 조사를 요청받거나, 처분을 받은 사실도 없다고 함(본문 2.1 참조). [분석] • <u>본건 위약벌 조항 관련</u>: 다음과 같은 사정을 종합적으로 고려할 때, 본건 위약벌 조항에 따라 가맹점사업자에게 위약벌 지급 의무를 부담시킨다면 불공정거래행위에 해당할 가능성이 있음. (i) 가맹사업법은 계약의 목적과 내용, 손해액의 크기, 당사자 간 귀책사유 유무 및 정도, 해당 업종의 정상적인 거래관행 등을 종합하여 볼 때 가맹점사업자에게 과중한 위약금을 부과하거나 달리 부당하게 손해배상 의무를 부담시키는 행위를 불공정거래행위로 보아 금지하고 있는 점. (ii) 가맹계약서상 가맹점사업자가 경업금지의무를 위반하였을 경우 5,000 만원의 위약금을 손해배상조로 부담시키는 조항과 관련하여, 공정위는 해당 조항이 위반의 기간, 정도, 범위 등에 대한						

분류	Risk	발견사항	분석	조치			
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
		고려 없이 기계적·일률적으로 5천만원의 위약금을 배상하도록 규정하여 가맹점사업자의 귀책사유 정도에 비해 과중한 위약금이 부과될 우려가 있어 위법하다고 판단하였고, 이에 따라 가맹본부에게 행위금지명령 등을 부과한 선례가 존재하는 점(공정위 2021. 2. 9.자 의결, 사건번호 2018 가맹 2255). (iii) 공정위 발간 '프랜차이즈(기타 외식업) 표준계약서'상 위약벌 조항이 포함되어 있지 않은 점. - 가맹계약서 변경합의서 일부 미수령 관련: 개정 가맹사업법에 따라 (2024. 7. 2. 이후 최초로 체결되거나 갱신되는 가맹계약 뿐만 아니라) 2025. 1. 2. 기준 존속 중인 가맹계약도, 가맹본부가 가맹점사업자에게 가맹본부 또는 가맹본부가 지정한 자와 거래할 것을 강제할 경우, 가맹계약서에 “그 강제 대상이 되는 부동산·용역·설비·상품·원재료 또는 부재료·임대차(“구입강제품목”) 등의 종류 및 공급가격 산정방식에 관한 사항”을 포함하여야 함. - 위 각 가맹사업법 위반행위를 한 가맹본부에 대하여 (i) 시정조치(예: 위반행위 중지, 시정계획/조치의 보고, 가맹점사업자 통지명령, 교육이수명령 등) 및 (ii) 과징금(위반기간 동안 관련 가맹점사업자 또는 가맹희망자에게 판매한 상품이나 용역의 매출액 또는 이에 준하는 금액의 2% 범위 내, 매출액이 없는 경우 등에는 최대 5억원의 정액 과징금)이 부과될 수 있음. - 공정위 직권 조사 과정에서 명륜진사갈비 및 샤브올데이 가맹계약서를 검토하였음에도 불공정거래 행위 및 필수 기재사항 미비 관련 지적을 받지 않았기는 하나, 위 직권조사는 대부업체로부터 자금을 대여한 가맹점사업자에 대한 불공정 거래행위의 존재 여부를 살펴보는 조사였으므로, 상기 각 행위가 가맹사업법 위반에 해당하지 않는다고 단정하기는 어려움. 다만, 관련 공정위 의결 선례 및 공정위 실무 경향을 고려하였을 때, 상기 명륜당의 각 위반행위와 관련하여 과징금을 부과할 가능성은 높지 않고, 시정명령이 부과되는 정도에 그칠 가능성이 높음. 조치사항: (i) 대상회사들이 가맹사업법을 포함한 관련 법령을 준수하고 있다는 점에 대한 진술 및					

분류	Risk	발견사항	분석	조치												
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건									
		보장을 받고, (ii) 대상회사들의 가맹계약서 양식을 가맹사업법에 부합하도록 수정할 것(경업금지의무 위반 위약금 금액 축소 또는 조항 삭제 등), (iii) 명륜당 및 올데이프레쉬 가맹점사업자들 전원에게 가맹계약서 변경합의서를 징구할 것을 거래종결 전/후 확약 사항으로 요구하는 방안을 고려할 수 있음 ³⁴ ..														
3.4 <u>Change of Control 조항</u> (대상회사들)		[발견사항] - 대상회사들이 체결한 일부 계약상 상호, 대표자 등 변경 시 일정한 조치를 요하는 다음과 같은 조항이 확인됨. <u>금융계약</u>: (i) 명륜당이 한국산업은행과 체결한 대출약정서 및 하나은행, 국민은행, 기업은행, 신한은행, 우리은행과 체결한 각 여신거래약정서, (ii) 펜플이 하나은행과 체결한 여신거래약정서에 따르면 채무자인 명륜당/펜플은 명칭·상호·대표자·주소 등에 변경이 있는 경우 지체없이 그 변경내용을 은행에 신고하여야 함. <u>기타 계약</u> <table><tr><th>회사</th><th>계약상대방</th><th>계약명</th><th>계약기간</th><th>CoC 조항</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	회사	계약상대방	계약명	계약기간	CoC 조항							✓	✓	✓
회사	계약상대방	계약명	계약기간	CoC 조항												

³⁴ 한편, 명륜당/올데이프레쉬는 가맹계약서상 구입강제품목 중 (가맹본부가 아닌) 제 3 자인 공급업체가 공급하는 품목에 대해 해당 공급업체들로부터 판매수수료를 수취하고 있으나, 그 중 명륜진사갈비 가맹계약서 및 올데이프레쉬 가맹계약서상 공급가격 산정방식 관련 항목에서 구입강제품목 1 건당 지급받는 구체적인 판매수수료 비율은 공개하고 있지 않음. 최근 공정위가 발간한 ‘구입강제품목의 종류 및 공급가격 산정방식 계약서 기재 방식에 관한 가이드라인’은 보수적이고 엄격한 해석 하에 가맹본부가 제 3 자 공급거래를 통해 리베이트 등 경제적 이익을 수취한다면 가맹계약서상 공급가격 결정기준 항목에 관련 내역을 기재하도록 하고 있음(예 - ‘가맹점사업자에 대한 공급가격의 ○○%를 경제적 이익으로 수취’). 명륜진사갈비 가맹계약서 및 올데이프레쉬 가맹계약서는 구입강제품목의 공급가격 산정방식 중 판매수수료 비율 관련 기재만 포함되지 않은 것이므로 법 문언상 가맹사업법 위반으로 보기는 어려우나, 공정위의 최근 가이드라인에 따라 제 3 자 공급방식의 구입강제품목에 대한 판매수수료 비율을 가맹계약서에 공개하는 것이 바람직할 것으로 보임.

분류	Risk	발견사항				분석	조치			
							가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
		명륜당	대한산업보건의협회 서울지역본부	보건관리 업무계약서	2024. 4. 1. ~ 2025. 3. 31.	(변경계약 체결) 사업자(법인)번호, 대표자, 상호, 사업장주소지가 변경 될 경우 30 일 이내에 협회와 기존 계약의 내용을 변경하는 계약을 체 결.				
		명륜당 (명륜 당푸드 지점)	대한산업보건의협회 경인지역 본부	보건관리 업무계약서	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	(변경계약 체결) 사업자(법인)번호, 대표자, 상호, 사업장주소지가 변경 될 경우 30 일 이내에 협회와 기존 계약의 내용을 변경하는 계약을 체 결.				
		명륜당 (명륜 당푸드 지점)	대상㈜	직거래실수요 거래계약서	2023. 4. 6. ~ 2023. 12. 31. (거래 계속 중)	(사전 동의) 거래처가 대상㈜의 사전 동의 없이 대표자, 채무자 등을 변경하거나 본 계약의 권리 또는 지위를 타인에게 양도한 경우 ㈜대상은 본 계약을 즉시 해지할 수 있음.				
		명륜당 (명륜 당푸드 지점)	㈜엠지물류	상품공급계약서	2024. 6. 1. ~ 2025. 5. 31.	(사후 서면통지) 주소, 상호, 대표자 등 사업자등록증에 명시된 사항이 변경된 경우 지체 없이 증빙서류를 첨부하여 상대방에게 서면 통지해야 함.				
		올데이 프레쉬	푸드리스트㈜	식자재 공급 계약서	2022. 6. 28. ~ 2023. 6. 27.	(사후 통지) 사업자등록증에 관한 사항 중 중요 사항이 변경된 경우				

분류	Risk	발견사항			분석	조치														
						가치평가	진술보장	확약	선행조건											
		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td>(자동연장 중)</td><td>상대방에게 통보하여야 함</td></tr><tr><td>올데이 프레쉬</td><td>(주)엠지물류</td><td>상품공급계약서</td><td>2024. 6. 1. ~ 2025. 5. 31.</td><td>(사후 서면통지) 주소, 상호, 대표자 등 사업자등록증에 명시된 사항이 변경된 경우 지체 없이 증빙서류를 첨부하여 상대방에게 서면 통지해야 함.</td></tr></table>				(자동연장 중)	상대방에게 통보하여야 함	올데이 프레쉬	(주)엠지물류	상품공급계약서	2024. 6. 1. ~ 2025. 5. 31.	(사후 서면통지) 주소, 상호, 대표자 등 사업자등록증에 명시된 사항이 변경된 경우 지체 없이 증빙서류를 첨부하여 상대방에게 서면 통지해야 함.								
			(자동연장 중)	상대방에게 통보하여야 함																
올데이 프레쉬	(주)엠지물류	상품공급계약서	2024. 6. 1. ~ 2025. 5. 31.	(사후 서면통지) 주소, 상호, 대표자 등 사업자등록증에 명시된 사항이 변경된 경우 지체 없이 증빙서류를 첨부하여 상대방에게 서면 통지해야 함.																
		[분석] • 조치사항: (i) (본건 거래종결시 대표이사, 상호/영업소명을 변경하고자 하는 경우) 위 각 계약에 따른 조치를 포함하여 본건 거래에 필요한 제 3 자 승인, 동의, 통지 절차를 이행할 것을 선행조건 및/또는 거래종결 전/후 확약으로 규정할 필요가 있고, (ii) 위 나열된 내용 외에 본건 거래와 관련하여 요구되는 제 3 자 승인, 동의, 통지 절차는 없다는 점에 대한 진술 및 보장을 요구할 필요 있음.																		
3.5 임의해지 (명륜당, 펜플)		[발견사항] • 명륜당, 펜플이 체결한 다음 각 계약은 계약상대방이 일정기간 전 서면 통지로서 계약을 해지할 수 있도록 하는 조항("임의해지 조항")을 포함하고 있음. <table><tr><th>회사</th><th>구분</th><th>계약상대방</th><th>계약명</th><th>계약기간</th><th>임의해지 조항</th></tr><tr><td>명륜당 (명륜당푸드지점)</td><td>매입</td><td>(주)삼화 에프앤씨</td><td>상품거래계약서</td><td>2023. 10. 1 ~ 2024. 4. 9. (자동연장)</td><td>각 당사자는 언제든지 서면 통지로서 본 계약을 해지할 수 있음. 단, 1 월 이상의 유예기간이 있는 정산기일을 정하여 위 통지를 하여야 함.</td></tr></table>			회사	구분	계약상대방	계약명	계약기간	임의해지 조항	명륜당 (명륜당푸드지점)	매입	(주)삼화 에프앤씨	상품거래계약서	2023. 10. 1 ~ 2024. 4. 9. (자동연장)	각 당사자는 언제든지 서면 통지로서 본 계약을 해지할 수 있음. 단, 1 월 이상의 유예기간이 있는 정산기일을 정하여 위 통지를 하여야 함.				
회사	구분	계약상대방	계약명	계약기간	임의해지 조항															
명륜당 (명륜당푸드지점)	매입	(주)삼화 에프앤씨	상품거래계약서	2023. 10. 1 ~ 2024. 4. 9. (자동연장)	각 당사자는 언제든지 서면 통지로서 본 계약을 해지할 수 있음. 단, 1 월 이상의 유예기간이 있는 정산기일을 정하여 위 통지를 하여야 함.															

분류	Risk	발견사항				분석		조치			
								가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
		명륜당	매출	올데이프레쉬	점포개발 용역계약서	2023. 12. 29. ~ 명륜당 점포개발팀 올데이프레쉬 입사 시점	올데이프레쉬는 명륜당에게 위 임한 점포개발 용역업무의 전부 또는 일부를 타 대행사로 변경 하여 진행하고자 할 경우 사전 에 그 내용과 사유를 서면 통지 하고 3개월의 유예기간을 줌.				
		명륜당, 펜플	금융	하나은행	명륜당 및 명륜당 관계사 가맹점 지원을 위한 명륜당 및 명륜당 관계사 가맹점 대출 업무협약 ³⁵	2020. 8. 18. ~ 2025. 8. 17.	당사자 일방은 언제든지 1개월 이상의 유예기간을 두고, 다른 상대방에 대하여 서면으로 해지의사를 표시함으로써 본 협약을 해지할 수 있음.				
		펜플	매입	(주)엠에스에프	원육 공급계약서	2020. 12. 21. ~ 2021. 12. 31. (자동연장)	기타 사유로 상호 계약해지를 원하는 경우 60일 전 서면 고지 후 본 계약을 해지할 수 있음.				
		[분석]									

³⁵ 명륜당과 펜플은 2020. 8. 18. 하나은행과 가맹점 대출 업무협약을 체결하였고, 이에 따라 하나은행은 명륜당/펜플 승낙서를 받은 명륜당 및 그 계열회사의 가맹점에게 가맹점개설자금 등 목적의 금전 대여를 하고 있음. 명륜당과 펜플은 위 거래와 관련하여 가맹점사업자의 채무에 대한 담보로 각자의 하나은행 예금채권(명륜당 보유 예금 2.93 억원, 펜플 보유 예금 36.7 억원)에 대하여 질권을 설정하였음.

분류	Risk	발견사항	분석	조치											
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건								
		- 임의해지 조항을 포함하고 있는 계약의 경우, (이론적으로는) 계약상대방이 특별한 사유 없이 일방적으로 거래를 중단하거나 계약을 해지할 수 있음. - 대상회사들은, (i) ㈜삼화에프앤씨로서는 매출처인 명륜당과의 거래관계를 종료할 실익이 없어 임의해지권을 행사할 현실적인 가능성이 없고, 임의해지 되더라도 매입품목이 간장이므로 대체 매입처를 구하기 용이하며, (ii) 올데이프레쉬는 명륜당 계열회사이므로 임의해지권을 행사할 현실적 가능성이 매우 낮고, 임의해지되더라도 명륜당 매출에서 점포개발 용역매출이 차지하는 비중이 미미하여 사업상 부정적 영향은 없으며, (iii) 하나은행과의 협약은 하나은행의 영업에 도움이 되는 계약이므로 임의해지권 행사 가능성은 낮고, 임의해지 되더라도 대체할 수 있는 1 금융권 은행 섭외가 가능하며, (iv) ㈜엠에스에프 역시 매출처인 명륜당을 상대로 임의해지권을 행사할 가능성이 낮고 대체 매입처를 구하기는 용이하다고 설명함. 이와 같은 점을 종합적으로 고려하면, 위 임의해지 조항들로 인해 명륜당 및 펜플의 사업에 부정적인 영향이 발생할 가능성은 낮아 보임. 조치사항: 대상회사들의 사업상 중요계약이 해제·해지되거나 해당 계약에 따른 거래가 중단될 것으로 우려되는 사정이 없다는 점에 대한 진술 및 보장을 받는 방안을 고려할 수 있음.													
3.6 서면계약 미체결 (대상회사들)		[발견사항] - 대상회사들은 다음 각 거래와 관련하여 서면계약을 체결함이 없이 거래하고 있음. <table border="1"><thead><tr><th>구분</th><th>대상회사</th><th>내용</th></tr></thead><tbody><tr><td>매출거래</td><td>펜플</td><td> - 펜플은, 하람에프앤비와 서면계약을 체결함이 없이 단발성 원육공급 거래를 하였음. - 펜플의 설명으로는, 하람에프앤비는 위 일회성 거래 이후 거래관계가 없는 거래처로서, 사업상 중요도가 미미한 매출처라고 함. </td></tr><tr><td>매입거래</td><td>명륜당</td><td> ㈜엠에스에프(스페어 립 공급), TS(삼겹살 공급), 미트팜, 바른돈(돈피 공급), 오케이푸드(닭갈비 공급), 동네디자인(광고모델 부채굿즈 공급) 및 원코퍼레 </td></tr></tbody></table>	구분	대상회사	내용	매출거래	펜플	- 펜플은, 하람에프앤비와 서면계약을 체결함이 없이 단발성 원육공급 거래를 하였음. - 펜플의 설명으로는, 하람에프앤비는 위 일회성 거래 이후 거래관계가 없는 거래처로서, 사업상 중요도가 미미한 매출처라고 함.	매입거래	명륜당	㈜엠에스에프(스페어 립 공급), TS(삼겹살 공급), 미트팜, 바른돈(돈피 공급), 오케이푸드(닭갈비 공급), 동네디자인(광고모델 부채굿즈 공급) 및 원코퍼레		✓		
구분	대상회사	내용													
매출거래	펜플	- 펜플은, 하람에프앤비와 서면계약을 체결함이 없이 단발성 원육공급 거래를 하였음. - 펜플의 설명으로는, 하람에프앤비는 위 일회성 거래 이후 거래관계가 없는 거래처로서, 사업상 중요도가 미미한 매출처라고 함.													
매입거래	명륜당	㈜엠에스에프(스페어 립 공급), TS(삼겹살 공급), 미트팜, 바른돈(돈피 공급), 오케이푸드(닭갈비 공급), 동네디자인(광고모델 부채굿즈 공급) 및 원코퍼레													

분류	Risk	발견사항		분석	조치			
					가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
				이선(막대사탕 공급)과 구두 또는 견적서(PO)를 통해 거래 중이고, 서면계약 없는 위 매입처들의 매입 금액 비중은 전체 매입금액의 5% 이하임.				
			펜플	• 수입원육을 시장을 통해 구매할 경우, 서면계약을 체결함이 없이 단발성으로 거래하는 매입처(원즈굿인터내셔널, 베델푸드, 명륜당의 명륜당푸드점 등)가 일부 존재한다고 함.				
			올데이프레쉬	• 올데이프레쉬는 (i) 샤브올데이 가맹사업 관련하여 (주)전진푸드시스템(밀크아이스크림 믹스 공급), (주)아시아푸드스타(갈비, 삼겹살 공급), 브이아이피씨앤피(세팅지 공급), (ii) 샤브올데이 가맹점에 대한 주방기기 공급 관련하여 고려공예, 서린코퍼레이션, 한국후지 T&C, 인덕션 컴퍼니(뷰통), (주)베스타, 유니버설커피, (iii) 피자쿠치나 가맹사업 관련하여 (주)그린푸드존(스파게티면 공급), 오케이에프엠(주)순살치킨 공급), (주)청아냉동식품(피자 도우 공급), 디케이식품(주)클래식치즈 공급) 등과 견적서(PO)를 통해 거래 중임.				
		[분석] • 제품의 납품시기나 품질조건, 대금의 액수·조정방식 및 지급방법 등 거래조건이 구체적으로 명시된 서면 계약 체결 없이 거래가 이루어질 경우, 거래가 예고 없이 중단되거나 거래조건이 회사에 불리하게 변동될 수 있어 사업상 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있음. • 다만, 다음 사정을 고려할 때 대상회사들 모두 일부 매출/매입처와의 서면 계약 미체결로 인해 사업에 특별한 리스크가 발생할 가능성은 낮음. - 대상회사들과 서면계약 없이 거래하고 있는 주요 매입처의 경우 일방적인 거래 취소 이력은 없고 그 가능성도 매우 낮으며, 관련 매입품목 모두 대체 매입처를 구하기 용이하다고 하는 점 - 특히, 명륜당의 서면계약 미체결 매입업체에 대한 매입 비중은 전체 매입금액의 5% 이하이며,						

분류	Risk	발견사항	분석	조치			
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
		펜플의 서면계약 미체결 매출/매입 업체는 모두 단발성 거래를 위한 업체들인 점 • <u>조치사항</u> : 대상회사들의 사업상 중요계약이 해지, 중단될 것으로 우려되는 사정이 없다는 점에 대한 진술 및 보장을 요구하는 방안을 고려할 수 있음.					

4. 자산

분류	Risk	발견사항	분석	조치			
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
4.1 임대차보증금반 환 담보조치 미 비 (명륜당)	●	- 명륜당은 (1) 본사를 비롯한 사무실(전대차 포 함) 15 건, (2) 소스공장 1 건, (3) 직영점 11 건, (4) 기타(직원 숙소, 창고, 교육장, 주차장) 7 건 을 합하여 총 35 건의 부동산을 그 명의로 임차 하여 사용중임. - 명륜당은 임차 중인 건물 중 (i) 본사를 비롯한 사무실 15 건(미담보 보증금 합계: 9 억 788 만 원), (ii) 소스공장 1 건(미담보 보증금: 5 천만원), (iii) 직영점 11 건(미담보 보증금 합계: 35 억 1,500 만원), (iv) 기타 7(미담보 보증금 합계: 2 억 1,500 만원)에 관하여 임대차보증금 반환채권 을 담보하기 위한 조치를 취하지 않음(미담보 총액 약 46 억 8,788 만원).	- 임차인이 임대차목적물에 대하여 임차권 등기 또는 임대차보증금 반환채권의 담보를 위한 전 세권·저당권 등 조치를 취하지 않은 경우, (i) 임 대차목적물의 소유자 변경 시 새로운 소유자에 대하여 임차권의 존속을 주장하지 못할 수 있 고, (ii) 임대차계약 종료 시 (임대인의 자력이 부 족할 경우에는) 임대차보증금을 반환받지 못할 가능성이 있음. 조치사항: 대상회사들이 사업상 필요한 부동산 을 계속 사용할 수 있는 적법한 권한을 보유하고 있고, 임대차보증금을 반환 받는 데 있어 장 애가 될 만한 사정은 없다는 점에 대한 진술 및 보장을 받는 방안을 고려할 수 있음.		✓		

5. 지적재산권³⁶

분류	Risk	발견사항	분석	조치																											
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건																								
5.1 진사식당 관련 상표 분쟁 (명륜당)		[발견사항] - 상표 거절결정 불복심판청구 - 명륜당이 출원한 아래 2 건의 상표("진사식당 관련 상표")와 관련, 특허청은 선등록상표(진사식당, "진사식당", 등록번호 40-1658436)("선등록상표")와 호칭 및 관념이 동일하여 동일/유사한 지정상품에 함께 사용하는 경우 일반수요자가 그 출처에 대해 오인·혼동할 우려가 높다는 점을 들어 2024. 5. 7. 거절결정을 내렸음. - 명륜당은 위 거절결정에 대해 불복심판청구를 하였고, 2024. 7. 19. 수리되어 현재 심리 진행 중임. 명륜당에 따르면 2025. 9. 30. 현재도 심리 진행 중이고, 특허심판원으로부터 달리 요청을 받은 사항은 없음. - 명륜당은 진사식당 관련 상표와 선등록상표가 유사하지 않으며, 설령 위 불복심판 청구가 인정되지 않아도 선등록상표에 대한 상표법상 선사용권이 있으므로 진사식당 관련 상표를 사업상 활용하는 것에는 문제가 없다는 설명임.			✓																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>이미지</th><th>한글상표명</th><th>상품류</th><th>출원번호</th><th>출원일자</th><th>출원인</th><th>비고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td></td><td>진사식당</td><td>43</td><td>40-2022-0184949</td><td>2022. 10. 11.</td><td>명륜당</td><td>거절결정</td></tr> <tr> <td>2</td><td></td><td>명륜진사갈비 진사식당</td><td>43</td><td>40-2022-0184950</td><td>2022. 10. 11.</td><td>명륜당</td><td>거절결정</td></tr> </tbody> </table>	No.	이미지	한글상표명	상품류	출원번호	출원일자	출원인	비고	1		진사식당	43	40-2022-0184949	2022. 10. 11.	명륜당	거절결정	2		명륜진사갈비 진사식당	43	40-2022-0184950	2022. 10. 11.	명륜당	거절결정					
No.	이미지	한글상표명	상품류	출원번호	출원일자	출원인	비고																								
1		진사식당	43	40-2022-0184949	2022. 10. 11.	명륜당	거절결정																								
2		명륜진사갈비 진사식당	43	40-2022-0184950	2022. 10. 11.	명륜당	거절결정																								

³⁶ 대상회사들 지적재산권 현황은 별지 5 참조.

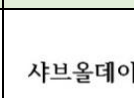
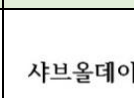
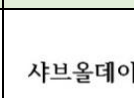
분류	Risk	발견사항	분석	조치			
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
		• <u>선등록상표권자와의 분쟁</u>: 한편, 선등록상표의 상표권자인 오준호는 2023. 10. 25.자 내용증명을 통해 명륜당에게 (i) "진사식당"은 오준호가 운영하고 있는 식당의 상호이며, (ii) 명륜당이 권원 없이 선등록상표를 식당업 등에 사용하고 있다는 점을 들어 상표권 침해행위 금지를 요청하였음. 명륜당은 유선상 오준호에게 상표법상 선사용권을 근거로 명륜당의 관련 상표 사용이 침해행위에 해당하지 않는다는 점을 설명하였고, 이후로 2025. 9. 30. 현재까지 오준호로부터 별도의 이의 제기는 없었다고 함. • <u>실사용 상표 변경</u>: 공식 홈페이지상 연혁에 따르면 명륜당은 명륜진사갈비 가맹사업 초기부터 2022  년 초까지는 2024. 4. 22. 등록된 명륜당 명의 상표(" ", 등록번호 40-2185462)와 동일한 표장("최초 실사용 상표")를 실사용 상표로 활용하였고, 2022 년 중반에 명륜진사갈비 브랜드의 대표 상표를 진사식당 관련 상표의 유사상표("현재 실사용 상표")로 변경하여 실사용하고 있는 것으로 보임. [분석] • <u>불복심판청구의 승소 가능성</u>: 진사식당 관련 상표 중 '명륜진사갈비' 부분이 '진사식당'보다 상대적으로 크게 기재되어 있는 2 번 상표는 전체적으로 볼 때 선등록상표와 유사하다고 판단될 가능성은 높지 않으나, 1 번 상표는 선등록상표와 유사하다고 판단될 가능성이 상당하므로 특히 1 번 상표에 관한 불복심판청구에서 명륜당이 패소할 가능성이 높음. • <u>선사용권 인정 여부</u>: (설령 진사식당 관련 상표에 대한 불복심판청구에서 명륜당이 패소하더라도)					

분류	Risk	발견사항	분석	조치			
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
		명륜당에 대하여 상표법 제 99 조에 따른 선사용권³⁷이 인정된다면, 명륜당은 진사식당 관련 상표를 계속하여 사용할 수 있음. - 다음 사실을 고려할 때 명륜당에게 진사식당 관련 상표에 대한 상표법 제 99 조에 따른 선사용권이 인정될 가능성이 존재함. (i) 공식홈페이지 및 제공자료에 따르면 명륜당은 선등록상표 출원 이전인 2017. 7. '명륜진사갈비' 브랜드 런칭 및 2017. 11.경 '명륜진사갈비' 가맹사업을 등록한 점 (ii) 당시 기사에 따르면 선등록상표 출원 직전인 2019. 9.경 '명륜진사갈비' 가맹점 수가 이미 400 개를 돌파하였고 당시 주요 예능방송 협찬을 통한 명륜진사갈비 브랜드 홍보도 활발했던 점 (iii) (비록 선등록상표 출원 이후 대표 실사용 상표 변경이 있긴 하였지만) 최초 실사용 상표는 문자부분인 '명륜진사갈비'만으로도 주지성이 인정될 것으로 보이고, 최초 실사용 상표에도 '진사식당' 부분이 포함되어 있으며, 현재 실사용 상표도 '진사식당' 부분이 최초 실사용 상표에 비해 강조되어 있지는 아니하여 해당 변경이 등록상표의 유사성을 높이기 위한 악의적인 변경에 해당한다고 보기는 어려운 점 - 다만, 명륜당은 선등록상표 출원 이후 대표 실사용 상표를 변경하였는데, 이러한 사실로 인해 명륜당의 관련 상표 사용이 상표법상 선사용권 범위 밖의 사용에 해당하여 선등록상표에 대한 침해행위로 인정되어야 한다는 주장이 제기될 가능성을 완전히 배제할 수는 없음.					

³⁷ 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 자로서 다음 각 요건을 모두 갖춘 자(그 지위를 승계한 자를 포함한다)의 경우 상표법상 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속하여 사용할 권리를 가지는 것을 의미함: (i) 부정경쟁의 목적이 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 사용하고 있을 것, (ii) (i)에 따라 상표를 사용한 결과 타인의 상표등록출원 시에 국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있을 것.

분류	Risk	발견사항	분석	조치			
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
		- 하지만 명륜당을 상대로 상표권 침해금지 및 손해배상청구가 제기될 경우 명륜당의 선사용권이 인정됨에 따라 상표권 침해가 부정될 가능성이 상대적으로 높고, 설령 상표권 침해를 이유로 형사 고소³⁸가 제기된다 하더라도 명륜당의 진사식당 관련 상표 실사용 이력을 고려할 때 상표권 침해행위의 '고의성'이 인정되기 어려우므로 형사처벌 가능성은 낮을 것으로 보임. 요컨대 명륜당이 진사식당 관련 상표 사용에 어려움이 있을 가능성은 높지 않음. - 나아가 명륜당은 이미 '진사식당'의 한자표기가 빠진 국내 출원상표("명륜진사갈비", 출원번호 40-2024-0108418; "명륜진사갈비", 출원번호 40-2024-0108420 등)("진사식당 비포함 상표")를 보유하고 있으므로 설령 진사식당 관련 상표 사용이 불가하더라도 진사식당 비포함 상표를 사용함으로써 대응 가능할 것으로 보임. 따라서 만일 명륜진사갈비 상표 사용과 관련하여 분쟁이 제기될 가능성을 보다 낮추고자 한다면, 명륜진사갈비 가맹사업의 대표상표를 진사식당 비포함 상표로 변경하는 방안도 고려해 볼 수 있음. • 조치사항: (i) 대상회사들이 사업에 필요한 지적재산권에 관한 소유권 또는 사용권을 모두 적법하게 보유하고 있다는 점 및 (ii) 명륜당의 진사식당 관련 상표 및 올데이프레쉬의 샤브올데이 상표와 관련한 분쟁(본문 5.2 참조)을 제외하고는, 대상회사들이 보유한 지적재산권 관련하여 진행 중인 소송/분쟁이 없다는 점에 대한 진술 및 보장을 요구할 필요 있음.					
5.2 샤브올데이 상표 관련 분쟁 (올데이프레쉬)		[발견사항] • 상표 거절결정 불복심판청구: - 특허청은 아래 샤브올데이 상표("샤브올데이 상표")에 대해, 다음과 같은 이유를 들어 2024. 2.					

³⁸ 상표법에 따르면 상표권 또는 전용사용권의 침해행위를 한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처할 수 있음(양벌규정).

분류	Risk	발견사항	분석	조치																		
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건															
		19. 거절결정을 내렸음. (i) “샤브”와 “올데이”라는 두 표장 결합 시 ‘온종일 제공하는 샤브샤브 전문 요리점’ 정도로 관념될 뿐 새로운 관념을 형성하는 것은 아니므로 식별력 없는 기술적 상표에 해당한다는 점 (ii) 샤브올데이 상표를 다른 식별력 있는 구성요소와 결합하지 아니하는 경우 표장 자체로 특별현저성이 없고, 누구의 업무와 관련된 상품을 표시하는 것인지 식별할 수 없다는 점 - 대상회사들은 위 거절결정에 대해 불복심판청구를 하였고(샤브올데이 상표의 최초 출원인은 명륜당이었고, 거절결정 불복심판 청구 이후 올데이프레쉬로 출원인이 변경됨), 특허심판원은 2025. 5. 13. 불복심판청구를 인용하여 특허청의 샤브올데이 상표 거절결정을 취소 환송하였음 (이하 “취소환송 결정”). <table><tr><th>No.</th><th>이미지</th><th>한글상표명</th><th>상품류</th><th>출원번호</th><th>출원일자</th><th>출원인</th><th>비고</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>샤브올데이</td><td>43</td><td>40-2023-0006544</td><td>2023. 1. 12.</td><td>올데이프레쉬</td><td>거절결정</td></tr></table> • 샤브올 상표권자와의 분쟁: - 한편, “샤브올” 관련 국내 등록상표 2 건{① “샤브올”, 등록번호: 40-2009838, 출원일: 2022. 10. 25(이하 “샤브올 문자상표”), ② “”, 등록번호: 40-1724083, 출원일: 2020. 1. 6.}의 권리자인 이동진은 2024. 3. 25.자 내용증명을 통해 명륜당³⁹이 자신의 허락 없이 샤브올 문자상표와 유사	No.	이미지	한글상표명	상품류	출원번호	출원일자	출원인	비고	1		샤브올데이	43	40-2023-0006544	2023. 1. 12.	올데이프레쉬	거절결정				
No.	이미지	한글상표명	상품류	출원번호	출원일자	출원인	비고															
1		샤브올데이	43	40-2023-0006544	2023. 1. 12.	올데이프레쉬	거절결정															

³⁹ 이동진의 내용증명 발송 당시 샤브올데이 상표의 출원인은 올데이프레쉬로 변경된 것으로 보이나, 이동진은 해당 상표의 출원인이 명륜당인 것으로 착오하여 명륜당에 대해 관련 내용증명을 보낸 것으로 보임.

분류	Risk	발견사항	분석	조치			
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
		한 샤브올데이 상표를 사용하여 샤브샤브전문 식당업 체인을 운영하는 것은 상표권 침해행위에 해당한다고 주장하면서, 샤브올데이 상표 등의 사용 중지 및 온·오프라인상 모든 샤브올데이 상표에 대한 간판, 광고물 등의 삭제 등을 요구함. - 올데이프레쉬는 (i) 샤브올 문자상표의 경우 기술적 표장임에도 등록이 되었다는 점에서 무효 사유가 있으며, (ii) 일반수요자의 입장에서 샤브올데이 상표와 샤브올 문자상표 간 혼동 가능성이 없으므로 이동진의 주장이 타당하지 않다는 입장이고, 이동진에 대해 내용증명/구두 연락 등으로 별도 대응한 적은 없음. - 특허청은 2025. 6. 11. 샤브올데이 상표에 관해 출원공고하였는데, 샤브올 문자상표의 권리자인 이동진, 김홍록⁴⁰은 2025. 7. 28. 특허청에 (i) 샤브올데이 상표가 샤브올 문자상표와 유사하여 소비자의 입장에서 인식상 혼동이 발생하고 있고, (ii) 샤브올 문자상표가 상당한 식별력을 먼저 확보하였음에도 샤브올데이 상표가 샤브올 문자상표의 식별력에 편승하여 계획적인 모방을 하였음을 이유로 샤브올데이 상표 등록이 거절되어야 한다고 주장하며 이의를 신청함. - 올데이프레쉬에 따르면, 특허심판원이 이미 취소환송 결정 과정에서 샤브올 문자상표와의 유사성 검토 후 유사하지 않은 것으로 판단하였고, 샤브올데이 상표의 소비자에 대한 식별력을 인정하여 취소환송 결정을 내렸으므로 이동진, 김홍록의 위 이의신청이 인용될 가능성은 높지 않다는 입장임. 다만, 위 이의신청에 대한 심사는 현재 진행 중이고 소요기간은 6개월 이상이 될 수 있다고 함.					

⁴⁰ 공개자료(KIPRIS)에 따르면, 이동진은 2025. 6. 29. 샤브올 문자상표의 권리 일부를 김홍록에게 양도하여 실사기준일 현재 이동진과 김홍록이 샤브올 문자상표를 공동 소유하고 있음.

분류	Risk	발견사항	분석	조치			
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
		[분석] • 올데이프레쉬의 주장과 같이, 특허심판원의 취소환송 결정에서 (i) 2025 년 상반기 기준 샤브올데이 가맹점 수가 100 개에 육박하는 점, (ii) 2024~2025 년 상당한 광고비를 집행하는 등 샤브올데이 상표가 출원일 이후 널리 사용되어 전국적으로 알려진 점, (iii) 인터넷 포털사이트에서 '샤브올데이' 검색결과 대부분의 내용이 올데이프레쉬와 그의 상품에 관련된 것인 점 등을 근거로 샤브올데이 상표가 올데이프레쉬의 제품 또는 그 출처표시로 널리 사용되고 있음이 인정되었음. • 따라서 (a) 샤브올데이 상표와 샤브올 문자상표 간의 유사성으로 인해 소비자가 인식의 혼동을 겪고 있다거나, (b) 샤브올 문자상표의 식별력에 샤브올데이 상표가 고의적으로 편승하였다는 샤브올 문자상표 권리자들의 주장이 인정되어 이의신청이 받아들여질 가능성은 높지 않아 보임. 샤브올 문자상표 권리자들에 의해 상표권 침해금지 및 손해배상 청구가 제기되거나 관련 형사고소가 이루어지더라도 올데이프레쉬의 상표권 침해가 인정될 가능성은 높지 않을 것으로 보이며, 이로 인해 샤브올데이 상표 사용이 제한될 가능성은 낮을 것으로 보임. • 만일 샤브올데이 상표 사용과 관련하여 분쟁이 제기될 가능성을 보다 낮추고자 한다면, 샤브올데이 가맹사업의 대표상표를 “샤브올데이+@" 형태로 변경 후 출원/등록 절차를 진행하거나, 샤브올 상표들에 대한 무효심판청구 등의 조치를 취하는 방안도 고려할 수 있음. • 조치사항: (i) 대상회사들이 사업에 필요한 지적재산권에 관한 소유권 또는 사용권을 모두 적법하게 보유하고 있다는 점 및 (ii) 명륜당의 진사식당 관련 상표(본문 5.1 참조) 및 올데이프레쉬의 샤브올데이 상표와 관련한 분쟁을 제외하고는, 대상회사들이 보유한 지적재산권 관련하여 진행 중인 소송/분쟁이 없다는 점에 대한 진술 및 보장을 요구할 필요 있음.					
5.3 직무발명 (명륜당)		[발견사항] • 명륜당 명의로 출원된 다음 국내 특허 2 건은 명륜당의 공동대표이사 이종근(이하 “발명자”)이 명륜			✓	✓	

분류	Risk	발견사항	분석	조치			
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
		당 임직원으로서의 직무 과정에서 발명하였음. - 연육 소스 조성물(출원번호: 10-2022-0148581) - 화재 예방 슛불구이용 화로(출원번호: 10-2024-0112946)⁴¹ • 연육 소스 조성물은 연육 작용 및 향미 증진을 위한 제품인 ‘명륜비책’ 제조에 활용되는 기술로, 명륜진사갈비 가맹점에서 원육패키지 발주 시 ‘명륜비책’ 소스가 1 팩씩 무상 제공되는 등 사업상 활용되고 있는 반면, 화재 예방 슛불구이용 화로의 경우 아직 가맹점에서 사용되지 않고 있어 사업상 중요도는 크지 않다는 설명임. • 명륜당은 (i) 직무발명 승계에 관한 규정을 마련하지 않았고, (ii) 발명자와 직무발명 승계에 관한 명시적인 약정을 체결하지는 않았으며, (iii) 발명자에게 별도의 보상을 지급한 사실이 없음. • 다만, 명륜당에 따르면 그동안 발명자가 명륜당에 직무발명 보상금 지급을 청구하거나 관련하여 이의를 제기한 적은 없고, 본건 거래 이후에도 권리 승계 및 보상금 지급 관련 이의를 제기할 가능성은 낮다고 함. [분석] • 발명진흥법에 따르면, (i) 사용자는 미리 계약이나 근무규정을 통해 사용자가 직무발명⁴²에 대한 권리를 승계할 것을 정하지 않는 한, 발명자인 임직원의 의사에 반하여 직무발명에 대한 권리를 승계할 수 없고, (ii) 사용자가 직무발명을 승계한 경우 발명자인 임직원에 대하여 정당한 보상을 지급하여야 함.					

⁴¹ 제공사료에 따르면 ‘화재 예방 슛불구이용 화로’는 아직 출원일인 2024. 8. 22.로부터 18 개월이 지나지 않아 자동공개 되지 않은 바, 미공개 상태의 특허임.

⁴² 직무발명이란 법인의 임직원 등이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 법인의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 임직원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말함.

분류	Risk	발견사항	분석	조치			
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
		- 명륜당은 직무발명의 승계와 관련된 규정을 두고 있지는 아니하나, 사전예약승계규정 등이 없는 경우일지라도 양당사자 간 개별적인 계약을 통해 권리승계가 가능하며, 이는 묵시적 합의로도 가능함. 명시적인 승계 약정을 체결하지는 않았지만, 공동대표이사인 발명자가 명륜당 명의의 특허 출원에 대하여 이의를 제기하지 않은 점에 비추어, 묵시적 승계 합의가 인정될 가능성이 높아 보이므로 직무발명의 승계 효력 자체가 문제될 가능성은 낮아 보임. 다만, 발명자에게 어떠한 보상금도 지급되지 않았으므로, 발명자가 직무발명 보상금을 청구하는 경우 명륜당의 보상금 지급으로 인해 우발채무가 발생할 수 있음. 조치사항: (i) (a) 대상회사들이 사업상 필요한 모든 지적재산권을 제한·부담 없는 상태로 적법·유효하게 소유·사용하고 있다는 점 및 (b) 명륜당이 직무발명에 대하여 발명자에게 정당한 보상을 지급하였다는 점에 대한 진술 및 보장을 요구하고, (ii) 직무발명 권리 귀속 및 보상금 포기 확약서를 제출할 것을 발명자인 매도인의 거래종결 전 확약사항으로 규정하는 방안을 고려할 수 있음.					

6. 노무

분류	Risk	발견사항	분석	조치			
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
6.1 <u>노사협의회</u> (올데이프레쉬)	●	2025 년 9 월 30 일 현재 올데이프레쉬에 노사협의회가 설치되어 있지 아니하며, 노사협의회 규정도 제정되어 있지 않음. 2025 년 9 월 30 일 현재 명륜당은 노사협의회를 설치하였고 노사협의회 규정을 제정하여 이를 고용노동부장관에 제출하였으며, 노사협의회를 1 회 개최하였다고 함.	- 명륜당, 올데이프레쉬는 상시 근로자 수가 30 인 이상이므로 근로자참여법상 (i) 노사 동수로 구성되는 노사협의회를 설치하고 이를 분기 1 회 이상 개최하여야 함. 또한, (ii) 노사협의회규정을 제정하고 노사협의회 설치일로부터 15 일 이내에 이를 고용노동부장관에 제출하여야 함. - 이에 위반하여 (i) 노사협의회를 정기적으로 개최하지 아니한 경우 200 만원 이하의 벌금에 처해질 수 있고, (ii) 노사협의회규정을 제출하지 아니한 경우 200 만원 이하의 과태료가 부과될 수 있음. 조치사항: 대상회사들이 근로자참여법을 포함한 관련 법령을 준수하고 있다는 점에 대한 진술 및 보장을 받을 필요 있음.		✓		
6.2 <u>통상임금</u> (명륜당)	●	- 명륜당은 운영본부 소속 근로자(4 인)에게 차량 소유 여부와 무관하게 매월 정액 20 만 원을 '자체수당(차량유지비)' 항목으로 지급하고 있음. - 명륜당의 설명으로는, 2024. 11. 17. 당시에도 자체수당을 통상임금에 산입하고 있었는데, 다른 수당(출장 운행거리에 따른 교통비 실비 정산)	근로자가 특수한 근로 조건이나 환경에서 직무를 수행하게 됨으로 말미암아 추가로 소요되는 비용을 변상하기 위하여 지급되는 이른바 실비 변상적 급여는 근로의 대상으로 지급되는 것으로 볼 수 없기 때문에 임금에 포함될 수 없다고 할 것인바, 차량유지비의 경우 그것이 전 직원				

분류	Risk	발견사항	분석	조치			
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
		을 통상임금에 산입하지 않는다고 설명하려는 과정에서 착오로 잘못 설명하였던 것이라고 함.	에 대하여 또는 일정한 직급을 기준으로 일률적으로 지급되었다면 근로의 대상으로 지급된 것으로 볼 수 있다고 할 것이나 차량 보유를 조건으로 지급되었거나 직원들 개인 소유의 차량을 업무용으로 사용하는 데 필요한 비용을 보조하기 위해 지급된 것이라면 실비변상적인 것으로서 근로의 대상으로 지급된 것으로 볼 수 없음 (대법원 1997. 10. 24. 선고 96 다 33037, 96 다 33044 판결). • 대상회사가 실제 소요된 출장비용을 보전하기 위하여 지급하는 수당은 실비변상적 금품에 해당하여 임금이 아니고, 또한 소정근로대가성도 결하여 통상임금에 해당하지 않음.				

분류	Risk	발견사항	분석	조치			
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
6.3 <u>연차휴가 이월 사용</u> (명륜당)	●	- 명륜당은 당해 연도 미사용 연차를 다음 해로 이월하여 사용할 수 있도록 누적적으로 관리하고 있고, 퇴사 시 미사용 연차에 대해서 금전으로 보상하고 있음. - 단, 이와 관련한 명시적인 서면, 구두 합의는 존재하지 않음.	- 원칙적으로 연차휴가의 사용기간은 발생일로부터 1 년이며, 사용기간이 종료되면 미사용 연차에 대해서 평균임금 또는 통상임금으로 보상하여야 함(근로기준법 제 60 조 제 7 항). - 대상회사와 같이 금전 보상하지 않고 연차 사용기간을 연장하여 운영하려면 개별 근로자와의 합의가 필요함(2009.2.20. 자 근로조건지도과-1046). - 명륜당의 경우, 근로자들로부터 '묵시적 합의'가 있었다고 볼 여지가 있으나, 명시적인 증거가 없으므로 일부 근로자가 동의가 없었다고 주장하며 소멸시효(3 년) 내의 연차미사용수당을 청구할 가능성 있음. 조치사항: (i) 대상회사들이 근로기준법을 포함한 관련 법령을 준수하고 있다는 점 및 (ii) 급여, 수당, 퇴직금 등의 미지급 또는 과소지급에 따른 우발부채가 없다는 점에 대한 진술 및 보장을 받는 방안을 고려할 수 있음.		✓		
6.4 <u>탄력적 근로시간제</u> (명륜당)	●	명륜당은 운영본부 소속 근로자에 대하여 월 기본 근무일수를 21 일로 정하고, 21 일을 초과하여 근무하는 경우 초과일수만큼 8 시간분(1.0 배)의	월 단위로 근무스케줄을 운영하는 경우, 주(週) 단위로 보았을 때 5 일, 즉 40 시간을 초과하여 근무하는 경우가 발생할 수 있음(명륜당으로부		✓		

분류	Risk	발견사항	분석	조치			
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
		수당을 지급하고, 다음 월에 대체휴무를 사용할 수 있도록 함. - 기본 근무일수 중 주말, 공휴일이 있는 경우 각 일에 대해서 10 만 원의 수당을 지급하고 있음. - 탄력적 근로시간제 또는 보상휴가제 관련하여 근로자 대표와의 서면 합의는 없음.	터 제공받은 샘플 근무표 가운데 김명수, 백완기 6 일 연속근무 사례 확인됨). - 월 단위로 근무스케줄을 운영하면서 초과근무일수(연장근로)에 대해서 휴가로 보상하기 위해서는 근로자 대표와의 서면 합의로 '탄력적 근로시간제' 또는 '보상휴가제'를 도입하여야 함. - 명륜당은 탄력적 근로시간제, 보상휴가제를 도입하고 있지 않으므로, 근로기준법상 통상임금의 1.5 배 이상을 가산한 수당을 지급받아야 함에도 이러한 수당의 적용을 받지 아니하므로, 보상되지 아니한 수당(통상임금의 0.5 배) 상당의 우발채무 발생 가능성 있음. - 그러나, 제공된 샘플 근무표를 보았을 때 연속근무는 주로 월~토요일에 걸쳐 발생하고 토요일 근무에 대해서 10 만원의 수당이 지급되는데, 이 금액이 보상되지 아니한 수당 상당액을 상회하므로, 예상되는 우발채무 규모는 크지 않을 것으로 보임. 조치사항: (i) 대상회사들이 근로기준법을 포함한 관련 법령을 준수하고 있다는 점 및 (ii) 급여, 수당, 퇴직금 등의 미지급 또는 과소지급에 따				

분류	Risk	발견사항	분석	조치			
				가치 평가	진술 보장	확약	선행 조건
			큰 우발부채가 없다는 점에 대한 진술 및 보장을 받는 방안을 고려할 수 있음.				

7. 환경안전 - 발견된 이슈 없음

8. 소송⁴³ - 발견된 이슈 없음

⁴³ 대상회사들이 당사자인 소송 현황은 별지 8 참조(진행 중인 소송 7 건, 종결된 소송 13 건임).

9. 보험 - 발견된 이슈 없음

별첨 1본 보고서의 한계

본 보고서는 제공된 실사자료를 기초로 작성되었음. 본 보고서에서 명시적으로 언급하지 않는 한, 본 법무법인은 본 보고서를 작성함에 있어 독자적인 조사나 확인 또는 현장에서의 물리적 실사(부동산·환경 관련 물리적 실사 포함)를 행하지 않았고, 서면, 구두 또는 전자적 방식에 의한 자료제공 요청 및 질의에 대해 제공된 자료 및 답변을 검토하는 방식으로 실사를 행하였음. 따라서 대상회사가 분쟁 존재, 법령 위반, 부동산 지역·지구·사용용도 제한, 환경 문제 등을 포함한 실사 관련 자료제공 요청 및 질의에 대해 자료 또는 답변을 제공하지 않거나 불충분/불완전한 자료 또는 답변을 제공한 경우 이와 관련된 사항에 대해서는 본 법무법인의 조사/검토가 충실히 이루어지지 않았을 수 있음. 또한, 본 법무법인은 실사기준일 이후 법률의 개정, 사실 관계의 변동 등 여하한 사유에도 불구하고 본 보고서를 업데이트할 의무를 부담하지 않음.

본 법무법인은 실사자료를 검토함에 있어서, (i) 제공된 서류 사본은 원본과 동일하고, (ii) 제공된 서류에 전제 또는 언급되거나 그에 따라 이루어진 법적 절차는 적법하게 이루어졌으며, (iii) 제공된 계약은 적법한 권한과 자격이 있는 자에 의하여 체결되었고, (iv) 제공된 실사자료의 내용은 정확하고 진실하며 누락된 것이 없다는 점을 전제하였음.

본 보고서는 투자자의 관점에서 대상회사 및/또는 본건 거래에 중대한 부정적인 영향을 미칠 수 있는 중요한 쟁점에 관한 법률적 측면의 실사결과만을 포함하고 있는 것으로서, 본 법무법인의 대상회사에 대한 모든 실사결과를 포함하고 있거나 사업적, 재무적, 세무적 관점의 문제를 검토대상으로 하고 있지 않음. 또한, 본 보고서는 본 보고서 일자 현재의 한국 법령에 근거하여 작성된 것으로서, 외국 법령의 적용/해석에 따른 문제를 검토대상으로 하고 있지 않음.

본 보고서는 구체적 사안에 관한 본 법무법인의 공식적 법률의견이 아니고, 본건 거래의 진행 여부 또는 특정한 쟁점 관련 구체적 처리방안에 관한 본 법무법인의 권고로 해석되지 않음. 또한, 실사자료의 누락/미비 혹은 기타 실사기간의 제약, 실사방식의 현실적 한계 등으로 인하여 본 보고서에는 일부 누락되거나 불완전한 기재가 있을 수 있으며, 본 법무법인은 본 보고서의 정확성 혹은 완전성을 담보하지 않음.

별첨 2본 보고서 상 “조치”⁴⁴의 의미**1. 확약**

계약 당사자 또는 대상회사에게 주로 거래종결 전에 어떠한 행위를 할 또는 어떠한 행위를 하지 않을 의무를 부담시키는 것.

실사 결과 어떠한 쟁점이 발견되고, 매도인 또는 대상회사가 그 쟁점을 거래종결 전에 시정할 수 있는 경우에 적용될 수 있음. 해당 쟁점이 시간적으로 거래종결 전에 시정할 수 없거나, 시정하는 것이 매도인 또는 대상회사의 능력 또는 지배범위를 완전히 벗어나는 경우에는 적용하기 어려움. 거래종결 후에 적용되는 확약도 가능함.

확약 위반시 매수인은 손해배상청구를 할 수 있으며, 거래종결 전 확약 위반이 있고 그 위반이 중대한 경우, 매수인은 선행조건이 충족되지 않았음을 이유로 거래종결을 거부하거나, 계약 자체를 해지할 수 있음.

2. 선행조건

계약 당사자가 거래종결의무를 부담하게 되는 조건. 선행조건이 충족되지 않으면 해당 당사자는 거래종결의무를 부담하지 않음.

⁴⁴ 본 보고서의 “조치” 항목에서 제시된 의견은 관련 법적 쟁점 처리에 관한 투자자의 판단을 돕기 위하여 제시된 것일 뿐, 본건 거래를 위하여 반드시 그렇게 처리되어야만 한다는 취지는 아님. 결국, 중국적으로 최종계약 서류에 반영할 것인지 여부, 반영하는 것이 적절한지 여부 및 반영한다면 어떠한 내용/정도로 반영할 것인지 여부는 (i) 본건 거래의 사업, 재무, 세무 등 측면에서의 다른 쟁점들을 전반적으로 고려하여 결정되어야 할 것이고, 아울러 (ii) 상대방과의 협상 결과에 따라 달라질 수 있을 것임. 또한, 각 쟁점에 대하여 제시된 조치는 동일한 쟁점에 대하여 중첩적으로 반영될 수 있음(예를 들어, 특정 쟁점에 대한 조치를 최종계약상 거래종결 전에 완료되어야 하는 선행조건이면서 동시에 거래종결 전에 매도인이 이행할 의무가 있는 확약사항에 해당하는 것으로 규정하는 것도 가능함).

실사 결과 어떠한 쟁점이 발견되고, 그 쟁점이 해소되지 않으면 계약을 체결하였음에도 불구하고 거래종결을 하지 않는 것이 정당화될 정도의 중대한 쟁점인 경우에 한하여 적절할 수 있음.

선행조건에 규정하고 확약에는 규정해두지 않더라도, 거래종결을 희망하는 당사자로 하여금 그 선행조건을 충족시키도록 하는 간접적인 강제 효과가 있음.

3. 진술보장

매도인의 진술보장의 경우, 대상회사의 일정한 상태에 대해 매도인이 매수인에게 진술하고 그 진실성 및 정확성을 보장하는 것.

진술보장 위반은 거래종결 후 손해배상청구의 근거가 됨(거래종결 후 매매대금 정산이라는 경제적 효과가 발생함). 진술보장 위반이 거래종결 전에 발견되고 그 위반이 중대한 경우, 매수인은 거래종결을 거부하거나 계약을 해지할 수 있음(계약에 그와 같이 규정하는 경우).

다만, 거래종결 후 진술보장 위반으로 인한 손해배상청구는 진술보장 존속기간 또는 손해배상에 대한 금액적 제한이 적용되어 그에 따른 한계가 있을 수 있음. 존속기간이 경과한 후에 진술보장 위반이 현실화되거나, 금액적 제한에 미치지 못하는 진술보장 위반이 발생하는 경우, 어떤 진술보장 위반인지에 따라 진술보장 위반으로 인한 손해배상청구가 어려울 수도 있음. 매도인과 매수인이 모두 인지하고 있는 쟁점의 경우에는, 매도인이 그에 관한 진술보장을 제공하지 않으려 하거나, 진술보장을 제공하면서도 공개목록을 통하여 그에 관한 진술보장을 제공하지 않는 효과를 거두려 할 수 있음(이런 경우, 매도인에게 수용이 가능하다는 전제 하에, 특별배상을 요구하는 것을 고려할 필요가 있음).

4. 가치평가

확약, 선행조건 및 진술보장으로 해결하기 어려운 쟁점이 실사시 발견되고, 그 쟁점이 당사자간 합의한 또는 합의할 대상회사의 가치 또는 매매대금의 변경을 통해서 가장 적절하게 해결되는 경우.

다만, 가치평가에 반영하기 위하여는 그 쟁점이 현실화될 가능성이 높고, 금액으로 산정가능하거나 가치 또는 매매대금 산정과정에 미치는 금액적 영향이 명확하여야 함.

별지 1

대상회사들 기본정보

실사기준일 현재 대상회사들의 기본정보는 다음과 같음.

I. 명륜당

1. 기본정보

- 상호: 주식회사 명륜당
- 설립일: 2012. 6. 1.
- 본점 소재지: 서울특별시 송파구 중대로12길 6, 2층(가락동)
- 사업목적: (i) 상품판매대리업, (ii) 채권과 관련된 자금 지원 및 중개업(에이전트 및 딜러), (iii) 매출채권의 양수 및 관리, 대금회수, 자산운용 및 관리에 관한 서비스업 등

2. 자본구조

- 발행할 주식의 총수: 1,000,000주
- 발행주식의 총수: 보통주식 40,000주
- 1주의 금액: 5,000원
- 자본금: 200,000,000원

3. 주주 현황(2024. 10. 14. 기준)

- 명륜당의 주주구성은 다음과 같음.

No.	주주명	소유주식 수	지분율	비고
1	도선애	14,000 주	35%	공동대표이사
2	이종근	4,000 주	10%	공동대표이사
3	유진숙	4,400 주	11%	이종근 공동대표이사의 아내
4	이재원	4,400 주	11%	이종근 공동대표이사의 자녀
5	이준원	4,400 주	11%	이종근 공동대표이사의 자녀
6	이지원	4,400 주	11%	이종근 공동대표이사의 자녀
7	이채원	4,400 주	11%	이종근 공동대표이사의 자녀
합 계		40,000 주	100%	

- 명륜당은 전자증권제도를 채택하여 주식을 전자 등록하였음.
- 명륜당은 주식으로 전환 또는 교환이 가능한 증권(전환사채, 신주인수권부 사채, 교환사채 등)을 발행한 사실이 없고, 주식매수선택권 등 명륜당 주식의 발행을 청구할 수 있는 권리를 부여한 사실이 없음.

4. 등기임원 현황(2024. 11. 12. 기준)

- 명륜당 정관에 의하면, 명륜당의 자본금이 10억원 이상이 되지 않는 한 이사는 1인 이상으로 하고, 감사는 두지 않을 수 있음.
- 실사기준일 현재 명륜당은 이사 2인을 두고 있고 감사를 두지 아니하였으며, 그 현황은 다음과 같음.

No.	성명	직책	최근 취임일	임기 만료일
1	이종근	공동대표이사	2023. 3. 15.	2026. 3. 14. 단, 임기가 2026년도 정기주주총회의 종결 전에 만료되는 경우, 당해 정기주주총회 종결시까지.
2	도선애	공동대표이사		

5. 자회사 등 타 법인 지분 소유현황

- 실사기준일 현재 명륜당은 다음 각 법인의 지분을 소유하고 있음.

(1) ㈜엠지물류⁴⁵

- 설립일: 2024. 4. 11.
- 본점 소재지: 경기도 이천시 부발읍 황무로 1833번길 175-21
- 사업목적: (i) 일용잡화 제조, 도매업, 유통 및 물류업, (ii) 의약품 도소매 유통업, (iii) 의료용 소모품 유통업 등
- 자본금: 2,000,000,000원
- 발행주식의 총수: 200,000주
- 주주 현황: 명륜당 200,000주(발행주식 총수의 100%)
- 임원 현황: 대표이사 이준형, 사내이사 도선애, 김기훈, 감사 이정훈

(2) ㈜명륜당웅장한식탁⁴⁶

- 설립일: 2020. 2. 24.
- 본점 소재지: 서울특별시 송파구 중대로12길 10, 4층(가락동, 몬로스타)
- 사업목적: (i) 상품판매 대리업, (ii) 채권과 관련된 자금지원 및 중개업(에이전트 및 딜러), (iii) 매출채권의 양수 및 관리, 대금회수, 자산운용 및 관리에 관한 서비스업 등
- 자본금: 300,000,000원
- 발행주식의 총수: 60,000주
- 주주 현황: 명륜당 60,000주 (발행주식 총수의 100%)
- 임원 현황: 사내이사 김웅렬

⁴⁵ 명륜당 및 그 계열회사들과 거래하는 물류/배송업체의 변동성에 대응하기 위하여 설립한 물류회사로, 육류 등의 물류/배송업을 주요하게 영위하고 있다고 함.

⁴⁶ 가맹사업(서울명동감자탕, 제일막창)을 영위하기 위해 설립한 자회사이나, 현재 사업을 하고 있지 않다고 함.

- 지점: 서울특별시 송파구 송이로 165, 3층(가락동)(웅장한푸드)

(3) 농업회사법인 주식회사 유진농원⁴⁷

- 설립일: 2020. 8. 7.
- 본점 소재지: 충청북도 충주시 소태면 주치길 398-8
- 사업목적: (i) 농촌 관광농원 및 관광휴양 사업, (ii) 농산물의 재배, 가공, 유통, 판매업, (iii) 농작업의 일부 또는 전부 대행업 등
- 자본금: 1,001,000,000원
- 발행주식의 총수: 200,200주
- 주주 현황: 명륜당 180,190주(발행주식 총수의 90%), 유진숙 20,010주(10%)
- 임원 현황: 대표이사 도선애, 사내이사 유진숙, 이종근, 감사 강형준

(4) ㈜명륜브로이⁴⁸

- 설립일: 2022. 4. 22.
- 본점 소재지: 서울특별시 송파구 중대로12길 10, 2층(가락동, 몬로스타빌딩)
- 사업목적: (i) 일반음식점(요식업), (ii) 일반음식점(요식업) 프랜차이즈업, (iii) 창업 컨설팅업 등
- 자본금: 10,000,000원
- 발행주식의 총수: 2,000주
- 주주 현황: 명륜당 1,000주(발행주식총수의 50%), 보고싶다㈜ 1,000주(50%)
- 임원 현황: 대표이사 이유현, 사내이사 정성욱

⁴⁷ 관광농원 및 한옥 관련 사업을 하기 위한 농업회사법인이나, 공사 진행 중일 뿐 사업을 개시하지 않았음.

⁴⁸ “이태리양조장” 가맹사업을 영위하고 있던 법인으로, 코로나바이러스감염증-19가 유행하였을 당시 자금난이 발생하였고, 이에 명륜당이 발행주식총수 50%에 해당하는 지분을 투자함으로써 명륜당 자회사가 됨.

(5) JINSA VINA CO., LTD⁴⁹

- 소재지: 베트남
- 사업목적: 가맹 사업
- 자본금: 200,000,000원
- 주주 현황: 명륜당 100%

(6) MYEONG RYUN DANG PHILIPPINE BRANCH

- 소재지: 필리핀
- 사업목적: 가맹사업
- 자본금: 692,810,000원
- 주주 현황: 명륜당 100%

(7) 상해 명륜당 찬음 관리 유한공사

- 소재지: 중국
- 사업목적: 가맹사업
- 자본금: 1,955,420,000원
- 주주 현황: 명륜당 100%

⁴⁹ 베트남, 필리핀, 중국, 미국 소재 각 자회사들은 모두 현지에서 가맹사업을 영위하기 위해 설립한 자회사임. 베트남 자회사의 경우 코로나바이러스감염증-19 대유행으로 인해 사업을 중단하기로 결정하여 청산 절차 진행 중임.

(8) MYEONG RYUN AMERICA, INC.

- 소재지: 미국
- 사업목적: 가맹사업
- 자본금: USD 1,000,000
- 주주 현황: 명륜당 100%

II. 펜플

1. 기본정보

- 상호: 주식회사 펜플
- 설립일: 2011. 11. 21.
- 본점 소재지: 서울특별시 송파구 중대로 12길 4, 2층(가락동)
- 사업목적: (i) 육류도매업, (ii) 육류가공식품 도매업, (iii) 육류소매업, (iv) 축산 관련 서비스업 등

2. 자본구조

- 발행할 주식의 총수: 80,000주
- 발행주식의 총수: 보통주식 30,000주
- 1주의 금액: 10,000원
- 자본금: 300,000,000원

3. 주주 현황(2024. 10. 24. 기준)

- 펜플의 주주구성은 다음과 같음.

No.	주주명	소유주식 수	지분율	비고
1	이종근	25,900 주	86.3%	펜플 최대주주 겸 명륜당 공동대표이사
2	이정훈	1,900 주	6.3%	펜플 사내이사 겸 명륜당 미등기임원
3	유진숙	1,100 주	3.7%	이종근 최대주주의 아내
4	이선애	1,100 주	3.7%	이정훈 사내이사의 아내

합 계	30,000 주	100%	
-----	----------	------	--

- 펜플은 전자증권제도를 채택하여 주식을 전자 등록하였음.
- 펜플은 주식으로 전환 또는 교환이 가능한 증권(전환사채, 신주인수권부 사채, 교환사채 등)을 발행한 사실이 없고, 주식매수선택권 등 펜플 주식의 발행을 청구할 수 있는 권리를 부여한 사실이 없음.

4. 등기임원 현황(2024. 11. 12. 기준)

- 펜플 정관에 의하면, 펜플의 자본금이 10억원 이상이 되지 않는 한 펜플의 이사는 1인 이상, 감사는 두지 않을 수 있음.
- 실사기준일 현재 펜플은 이사 1인 및 감사 1인을 두고 있으며, 그 현황은 다음과 같음.

No.	성명	직책	최근 취임일	임기 만료일
1	이정훈	사내이사	2022. 2. 17.	2025. 2. 16. 단, 임기가 2025년도 정기주주총회의 종결 전에 만료되는 경우, 당해 정기주주총회 종결시까지.
2	유진숙	감사	2022. 2. 17.	2025년도 정기주주총회의 종결시까지.

5. 자회사 등 타 법인 지분 소유현황

- 실사기준일 현재 펜플은 자회사 등 다른 법인의 지분을 소유하고 있지 않음.

III. 올데이프레쉬

1. 기본정보

- 상호: 주식회사 올데이프레쉬
- 설립일: 2014. 9. 17.
- 본점 소재지: 서울특별시 송파구 중대로10길 5-18, 1층(가락동)
- 사업목적: (i) 상품판매대리업, (ii) 채권과 관련된 자금 지원 및 중개업(에이전트 및 딜러), (iii) 매출채권의 양수 및 관리, 대금회수, 자산운용 및 관리에 관한 서비스업 등

2. 자본구조

- 발행할 주식의 총수: 10,000주
- 발행주식의 총수: 보통주식 4,000주
- 1주의 금액: 5,000원
- 자본금: 20,000,000원

3. 주주 현황(2024. 10. 15. 기준)

- 올데이프레쉬의 주주구성은 다음과 같음.

No.	주주명	소유주식 수	지분율	비고
1	이종근	4,000 주	100%	명륜당 공동대표이사
합 계		4,000 주	100%	

- 올데이프레쉬는 주권을 발행하지 아니하였고, 전자증권제도를 채택하고 있지 않음.
- 대상회사는 주식으로 전환 또는 교환이 가능한 증권(전환사채, 신주인수권부 사채, 교환사채 등)을 발행한 사실이 없고, 주식매수선택권 등 대상 회사 주식의 발행을 청구할 수 있는 권리를 부여한 사실이 없음.

4. 등기임원 현황(2024. 11. 12. 기준)

- 올데이프레쉬 정관에 의하면, 올데이프레쉬의 자본금이 10억원 이상이 되지 않는 한 올데이프레쉬의 이사는 1인 이상, 감사는 두지 않을 수 있음.
- 실사기준일 현재 올데이프레쉬는 이사 3인 및 감사 1인을 두고 있으며, 그 현황은 다음과 같음.

No.	성명	직책	최근 취임일	임기 만료일
1	전진형	대표이사	2023. 9. 18.	2026. 9. 17. 단, 임기가 2026년도 정기주주총회의 종결 전에 만료되는 경우, 당해 정기주주총회 종결시까지.
2	이종근	사내이사	2022. 12. 23.	2025. 12. 22. 단, 임기가 2025년도 정기주주총회의 종결 전에 만료되는 경우, 당해 정기주주총회 종결시까지.
3	유진숙	사내이사	2023. 2. 21.	2026. 2. 20. 단, 임기가 2026년도 정기주주총회의 종결 전에 만료되는 경우, 당해 정기주주총회 종결시까지.
4	이정훈	감사	2023. 2. 21.	2026년도 정기주주총회의 종결시까지.

5. 자회사 등 타 법인 지분 소유현황

- 실사기준일 현재 대상회사는 자회사 등 다른 법인의 지분을 소유하고 있지 않음.

별지 2.1

본건 자금대여 거래의 구조

- 본건 자금대여를 시행하게 된 배경은 “명륜진사갈비”의 신규 가맹점 개설 방식을 기존 다른 상호로 영업하고 있던 매장을 대상으로 가맹영업을 진행하던 것에서(일명 간판갈이) 신규 점포 개설 방식으로 변경하면서 가맹점 개설비용이 증가하였고, 제 1 금융권에서 대출을 받지 못하여 가맹사업자금이 부족한 가맹희망자에 대하여 그 자금을 대여받을 수 있도록 하고자 하였기 때문이라고 함.

- 시간 순서에 따른 본건 자금대여 거래의 구조

#	시기	대출액(잔액 ⁵⁰ , 원)	대여 구조	상환 구조	대위변제 약정	비고
1	2018년경 ("Stage1")	• 펜플 → 가맹점: 3,072,290,000 (1,741,859,141)	• 펜플이 명륜진사갈비 가맹점사업자에게 가맹사업자금을 대여함(무이자)	• 가맹점사업자가 명륜당으로부터 원육패키지를 구매하는 거래를 할 때, 원육패키지 매매대금에 일정한 금액(대출이자 상당액을 초과하도록 산정)을 합산하여 명륜당에 지급하면, 명륜당이 위 추가지급분을 대부업체에 전달하는 방식으로 대여원리금을 매월 상환함.	-	
2	2019년경 ~ 2021년 11월경 ("Stage2")	• 펜플 → 가맹점: 42,099,100,000 (13,856,535,925) • 명륜당 → 펜플: 24,096,700,000 (18,100,000,000)	• 명륜당이 펜플에 자금을 대여함(연 4.6%) • 펜플이 명륜진사갈비 가맹점사업자에게 가맹사업자금을 대여함(무이자)	• 가맹점사업자가 원육패키지를 구매하지 아니하거나 위 추가지급금이 대출이자를 하회하는	-	
3	2021년 11월경 ~ 2024년	• 대부업체 → 가맹점: 130,976,570,000	• 명륜당이 펜플에 자금을 대여함(연 4.6%) • 펜플이, 계열회사 관계에 있	• 가맹점사업자가 원육패키지를 구매하지 아니하거나 위 추가지급금이 대출이자를 하회하는	• 명륜당과 대부업체 사이에서, 가맹점사업자가 대출채무를 상환하지 못할 경우 ⁵¹ 명륜당이	• 대부업체의 대출상품은 원칙적으로 가맹희망자에 한하여 제공됨. 다만, 임직

⁵⁰ 대상회사들로부터 2025. 9. 30.자로 제공받은 2025. 8.말 기준 잔액을 반영함.

⁵¹ (i) 가맹점주가 월 불입금액을 3 회 이상 연체하는 경우, (ii) 가맹계약이 해지 또는 종료되는 경우, (iii) 가맹점이 휴업 또는 폐업하는 경우, (iv) 가맹점이 다른 채무로 인하여 법적조치(가압류, 가처분, 압류, 경매 등)가 진행되는 경우

	3월경 ("Stage3")	• 명륜당 → 펜플: 61,750,000,000 (-) • 펜플 → 대부업체: 126,000,000,000 (90,060,000,000)	• 는 대부업체 (12 개)에 자금을 대여함(연 4.6%) • 각 대부업체가 명륜진사갈비 가맹점사업자에게 가맹사업자금을 대출함(연 12~15%) • 개별 가맹희망자의 대출 승인 여부는 각 대부업체가 자체적으로 심사/결정함. • 대부업체는 대출을 통하여 얻은 수익을 주주에 배당하지는 않았고, 대출사업에 사용하고 있다고 함.	경우, 대부업체가 약정이자를 가맹점사업자에 별도 청구하여 지급받음. • 원육패키지 매매대금과 대여원리금 상환목적으로 지급한 추가 지급분은 분리하여 회계처리됨. • 이러한 상환 방법을 취한 이유는 (i) 가맹점 매출과 상환액이 연동되어 매출이 많을수록 별도의 상환수수료 없이 더 많은 원금을 갚을 수 있도록 하고, (ii)원리금 상환일과 원육패키지 대금 지급일을 분리하지 않아 한꺼번에 지급할 수 있도록 하여 가맹사업자의 변제 편의를 고려하고, (iii) 대출계약상 만기에 원금을 상환하지 못하더라도 가맹사업을 계속하는 한 대출을 연장하여 줌으로써 가맹사업자에게 사업상 편의를 제공하는 것이라고 함.	가맹점사업자의 채무를 변제할 것을 약정하는 취지의 대위변제 약정을 체결함. 위 대위변제 약정의 특약으로, 명륜당은 대부업체로부터 각 가맹점사업자의 대출상환비율을 조율할 권한을 위임 받음. • 명륜당은 위 대위변제 약정에 따라 명륜당이 가맹점사업자의 대출채무를 변제할 경우를 대비하여, 각 가맹점사업자로부터 약속어음공증을 받고, 일부 가맹점사업자 소유 자산에 대하여서는 근저당권을 설정함(채권 최고액 대출원금의 120%). • 다만, 실사기준일 현재까지 가맹점사업자가 대출채무를 상환하지 못한 경우는 없었음	원, 이종근 및 그 지인에 대하여 9 건의 대출이 실행되었음. 그 중 (i) 김동현(이종근의 지인), (주)제주금각도(이종근의 지인)에게는 무이자 대출을 해 주었고, (ii) 강동엽(명륜당 직원), 한학수(이종근의 지인), 김의성(명륜당 직원)에게는 6%의 저리로 대출을 제공하였음.
4	2024년 4월경 ~ 2024년 9월경 ("Stage4")	• 대부업체 → 가맹점: 11,144,450,000 • 명륜당 → 대부업체: 97,210,000,000 (89,160,000,000)	• 명륜당이 계열회사 관계에 있는 대부업체 (13 개)에 자금을 대여함(연 4.6%) • 각 대부업체가 명륜진사갈비 가맹점사업자에게 가맹사업자금을 대출함(연 12~15%) • 개별 가맹희망자의 대출 승인 여부는 각 대부업체가 자체적으로 심사/결정함. • 대부업체는 대출을 통하여 얻은 수익을 주주에 배당하지는 않았고, 대출사업에 사용하고 있다고 함.			• 2024. 3. 31. 명륜당과 펜플은 종전 명륜당과 펜플 간의 대여금 채권 79,850,000,000 원에 대하여, 명륜당이 펜플로부터 각 대부업체에 대한 대여금 채권 81,460,000,000 원을 양수 받은 대가로 펜플에게 지급하여야 하는 양수대금 채무와 대등액 범위 내에서 상계하였고, 펜플과 각 대부업체는 2024. 3. 31. 위 대여금 채권을 명륜당에 양도하는 채권양

						도계약을 체결하였음. 대부업체의 대출상품은 원칙적으로 가맹희망자에 한하여 제공됨. 다만, 임직원, 이종근 및 그 지인에 대하여 5건의 대출이 실행되었고, 이 중 김의성(명륜당 직원)에게는 6%의 저리로 대출을 제공하였음.
5	2024년 10월경 ~ 현재 ("Stage5")	- 상동 - 대부업체 → 가맹점: 76,231,421,651 (누적 잔액 98,803,841,987) - 명륜당 → 대부업체: 97,210,000,000 (89,259,410,000)	- 명륜진사갈비 가맹점사업자와 관련한 Stage 4 기재 거래는 동일하게 존속 - 샤브올데이 가맹점사업자와도 Stage 4 기재와 동일한 거래를 개시함. - 대부업체는 대출을 통하여 얻은 수익을 주주에 배당하지는 않았고, 대출사업에 사용하고 있다고 함	- 명륜진사갈비 가맹점사업자의 경우 상동 - 샤브올데이 가맹점사업자의 경우 월 매출액의 13%를 대부업체에 지급하는 방식으로 대여 원리금을 매월 상환함.	- 명륜진사갈비 가맹점사업자의 경우 상동 - 샤브올데이 가맹점사업자의 경우, (명륜당이 아닌) 올데이프레쉬가 대위변제약정을 체결하고 가맹점사업자로부터 약속어음 공증/근저당권을 확보하였다는 점 외에는 상동.	

별지 5

대상회사들 지적재산권 현황

1. 명륜당

가. 국내 출원 특허 현황

No.	발명의 명칭	출원번호	출원일자	출원인	비 고
1	연육 소스 조성물	10-2022-0148581	2022. 11. 9.	명륜당	• 직무발명(본문 5.3 참조)
2	화재 예방 슛불구이용 화로	10-2024-0112946	2024. 8. 22.	명륜당	• 미공개 상태의 출원특허 • 직무발명(본문 5.3 참조)

나. 국내 등록 상표 현황

No.	상 표	지정상품	등록번호	등록일자	등록권리자	존속기간 만료일(예정)	비 고
1	위드쿡	43	40-1645444-0000	2020. 9. 22.	명륜당	2030. 9. 22.	
2	그옛날전세집 고마우	43	40-1645445-0000	2020. 9. 22.	명륜당	2030. 9. 22.	
3	팔팔인생	43	40-1671980-0000	2020. 12. 11.	명륜당	2030. 12. 11.	
4	개수리막국수	43	40-1679007-0000	2021. 1. 6.	명륜당	2031. 1. 6.	

No.	상 표	지정상품	등록번호	등록일자	등록권리자	존속기간 만료일(예정)	비 고
5		43	40-1686581-0000	2021. 1. 26.	명륜당	2031. 1. 26.	
6	명륜김가	29	40-1696199-0000	2021. 2. 23.	명륜당	2031. 2. 23.	
7	팔팔인생 해장	43	40-1748884-0000	2021. 7. 2.	명륜당	2031. 7. 2.	
8	청담물갈비	43	40-1775040-0000	2021. 9. 10.	명륜당	2031. 9. 10.	
9		43	40-1810312-0000	2022. 1. 14.	명륜당	2032. 1. 14.	
10	명륜진사갈비	43	40-1826803-0000	2022. 1. 27.	명륜당	2032. 1. 27.	
11		43	40-1954411-0000	2022. 12. 29.	명륜당	2032. 12. 29.	
12		43	40-2119346-0000	2023. 11. 29.	명륜당	2033. 11. 29.	
13	명륜진사갈비	29	40-2122827-0000	2023. 12. 5.	명륜당	2033. 12. 5.	

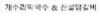
No.	상 표	지정상품	등록번호	등록일자	등록권리자	존속기간 만료일(예정)	비 고
14		29	40-2122828-0000	2023. 12. 5.	명륜당	2033. 12. 5.	
15		43	40-2122829-0000	2023. 12. 5.	명륜당	2033. 12. 5.	
16	명륜진사주막	43	40-2139382-0000	2024. 1. 11.	명륜당	2034. 1. 11.	
17	명륜진사갈비	30	40-2157404-0000	2024. 2. 21.	명륜당	2034. 2. 21.	
18	명륜진사갈비	35	40-2157405-0000	2024. 2. 21.	명륜당	2034. 2. 21.	
19		30	40-2157406-0000	2024. 2. 21.	명륜당	2034. 2. 21.	
20		35	40-2157407-0000	2024. 2. 21.	명륜당	2034. 2. 21.	
21		30	40-2185462-0000	2024. 4. 22.	명륜당	2034. 4. 22.	
22	진사갈비	43	40-2185606-0000	2024. 4. 22.	명륜당	2034. 4. 22.	

No.	상 표	지정상품	등록번호	등록일자	등록권리자	존속기간 만료일(예정)	비 고
23	METABURGER	43	40-2204159-0000	2024. 6. 4.	명륜당	2034. 6. 4.	
24	조선편	43	40-2227391-0000	2024. 7. 29.	명륜당	2034. 7. 29.	
25	진 사 소 찬 眞沙小呑	43	41-0315374-0000	2015. 3. 9.	명륜당	2025. 3. 9.	• 명륜진사갈비 가맹점사업자 이태형이 명륜당의 진사식당 관련 상표 거절 관련하여 '진사소찬'이라는 상표권 보유 시 진사식당 관련 상표 등록에 도움이 될 것이라며 명륜당에게 '진사소찬' 상표를 무상으로 이전하였고, 다만 이태형의 반환 요청이 있으면 해당 상표권을 반환해주기로 함. • 명륜당은 진사소찬 상표를 사업상 활용하고 있지 않기 때문에 이태형의 요청이 있으면 반환 예정임.
26	명륜비책	30	40-2264203-0000	2024. 10. 21.	명륜당	2034. 10. 21.	

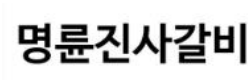
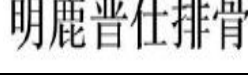
다. 국내 출원 상표 현황

No.	상 표	지정상품	출원번호	출원일자	출원인	비 고
1		43	40-2022-0184949	2022. 10. 11.	명륜당	- 거절결정(2024. 5 7.) - 진사식당 관련 상표 분쟁(본문 5.1 참조)
2		43	40-2022-0184950	2022. 10. 11.	명륜당	- 거절결정(2024. 5 7.) - 진사식당 관련 상표 분쟁(본문 5.1 참조)
3		43	40-2023-0023621	2023. 2. 10.	명륜당	등록결정(2024. 7. 2.), 출원 공고 상태이나 관련 가맹사업을 하지 않기로 결정하여 등록하지 않음.
4		43	40-2023-0023622	2023. 2. 10.	명륜당	등록결정(2024. 7. 2.) 출원 공고 상태이나 관련 가맹사업을 하지 않기로 결정하여 등록하지 않음.
5		43	40-2023-0059485	2023. 4. 4.	명륜당	등록결정(2024. 9. 2.)
6	알뜰찬	29	40-2023-0229407	2023. 12. 15.	명륜당	
7	알뜰찬	30	40-2023-0229408	2023. 12. 15.	명륜당	
8		29	40-2024-0001989	2024. 1. 4.	명륜당	

No.	상 표	지정상품	출원번호	출원일자	출원인	비 고
9		30	40-2024-0001990	2024. 1. 4.	명륜당	
10	후러메퍼 스테이크	29	40-2024-0051909	2024. 3. 21.	명륜당	
11	후러메퍼 스테이크	43	40-2024-0051910	2024. 3. 21.	명륜당	
12	고기테마파크	29	40-2024-0060117	2024. 4. 2.	명륜당	
13	고기테마파크	43	40-2024-0060118	2024. 4. 2.	명륜당	
14		29	40-2024-0108418	2024. 6. 14.	명륜당	
15		30	40-2024-0108419	2024. 6. 14.	명륜당	
16		29	40-2024-0108420	2024. 6. 14.	명륜당	
17		30	40-2024-0108421	2024. 6. 14.	명륜당	

No.	상 표	지정상품	출원번호	출원일자	출원인	비 고
18		43	40-2024-0139213	2024. 7. 26.	명륜당	

라. 해외 등록 상표 현황

No.	상 표	국가	지정상품	등록번호	등록일자	등록권리자	비 고
1		싱가포르	43	40201924051U	2019. 11. 1.	명륜당	
2		싱가포르	43	40201924055S	2019. 11. 1.	명륜당	
3		필리핀	43	4/2019/00016352	2020. 9. 11.	명륜당	
4		필리핀	43	4/2019/00016353	2020. 9. 11.	명륜당	
5		중국	43	36808854	2019. 11. 14.	명륜당	
6		중국	43	43054575	2020. 9. 14.	명륜당	

No.	상 표	국가	지정상품	등록번호	등록일자	등록권리자	비 고
7	Myeong Ryun Jinsa Galbi	중국	43	43035972	2020. 9. 14.	명륜당	
8	 명륜진사갈비 Myeong Ryun Dang	베트남	43	382682	2021. 3. 24.	명륜당	
9	MYEONG RYUN JINSA GALBI	태국	43	241104815	2023. 12. 14.	명륜당	
10		태국	43	231133714	2023. 12. 14.	명륜당	
11		일본	43	6767281	2024. 1. 4.	명륜당	
12	MYEONG RYUN JINSA GALBI	일본	43	6767282	2024. 1. 4.	명륜당	
13	 명륜진사갈비 Korean style Restaurant Jinsagalbi	호주	43	2282648	2024. 2. 15.	명륜당	
14	MYEONG RYUN JINSA GALBI	싱가포르	43	40202407128Q	2024. 4. 4.	명륜당	
15	 진사갈비	싱가포르	43	40202407111X	2024. 4. 4.	명륜당	

마. 해외 출원/출원 준비 중인 상표 현황

No.	상 표	국가	지정상품	출원번호	출원일자	출원인	비 고
1		베트남	43	4-2023-24806	2023. 6. 13.	명륜당	
2	MYEONG RYUN JINSA GALBI	베트남	43	4-2023-25346	2023. 6. 15.	명륜당	
3		베트남	43	4-2023-25347	2023. 6. 15.	명륜당	
4		베트남	43	PD4-2023-00457	2023. 6. 15.	명륜당	• 베트남 현지 명륜진사갈비 가맹점 사업자가 가맹계약 종료 후 임의로 4번 상표와 동일한 형태의 상표("가맹점사업자 베트남 상표")를 베트남 내에 출원 신청하였음. • 명륜당은 베트남 과학기술부 소속 지적재산과학원에 가맹점사업자 베트남 상표가 명륜당의 베트남 등록상표(등록번호 382682, 본 별지 1. 라. 8번 상표)를 침해하고 있음을 이유로 감정 신청을 하였고, 침해가 있다는 결론이 내려짐. • 또한, 명륜당은 가맹점사업자 베트남 상표 출원신청에 이의 제기를 진행하였고, 가맹점사업자 베

No.	상 표	국가	지정상품	출원번호	출원일자	출원인	비 고
							트남 상표는 출원 거절됨. 4번 상표는 위 분쟁 이후 베트남 내 명륜진사갈비 관련 상표 보호 차원에서 출원 진행 중임.
5	 MYUNG RYUN JINSA GALBI TRANG NGUYEN BBQ HAN QUOC	베트남	43	-	2023. 7. 10.	명륜당	상동
6	MYEONG RYUN JINSA GALBI	라오스	43	48621	2023. 7. 10.	명륜당	
7		라오스	43	48622	2023. 7. 10.	명륜당	
8	MYEONG RYUN JINSA GALBI	캄보디아	43	KH/T/2023/109901	2023. 11. 7.	명륜당	
9		캄보디아	43	KH/T/2023/109902	2023. 11. 7.	명륜당	
10	MYEONG RYUN JINSA GALBI	말레이시아	43	TM2023034554	2023. 11. 14.	명륜당	
11		말레이시아	43	TM2023034558	2023. 11. 14.	명륜당	

No.	상 표	국가	지정상품	출원번호	출원일자	출원인	비 고
12	JINSA GALBI	말레이시아	43	TM2024011480	2024. 4. 23.	명륜당	
13	진사갈비	말레이시아	43	TM2024011481	2024. 4. 23.	명륜당	
14		싱가포르	43	40202407108R	2024. 4. 4.	명륜당	
15	JINSA GALBI	싱가포르	43	40202407110U	2024. 4. 4.	명륜당	
16		미국	43	97/593,249	2022. 9. 15.	명륜당	
17		캐나다	43	2210176	2022. 9. 15.	명륜당	
18	明伦进士烤肉	중국	35	80860226	2024. 9. 11.	명륜당	
19	明伦进士烤肉	중국	43	80860235	2024. 9. 11.	명륜당	
20	명륜진사갈비	중국	35	80867294	2024. 9. 11.	명륜당	
21	MYEONG RYUN JINSA PORK RIBS	중국	35	80875270	2024. 9. 11.	명륜당	
22	MYEONG RYUN JINSA PORK RIBS	중국	43	80868828	2024. 9. 11.	명륜당	

No.	상 표	국가	지정상품	출원번호	출원일자	출원인	비 고
23		중국	43			명륜당	• 출원 신청 후 아직 출원번호 발부 전이거나, 출원 준비 중
24	进士食堂	중국	43			명륜당	• 출원 신청 후 아직 출원번호 발부 전이거나, 출원 준비 중
25	名伦堂进士烤肉食堂	중국	43			명륜당	• 출원 신청 후 아직 출원번호 발부 전이거나, 출원 준비 중
26	Myeong Ryun Jinsa Galbi	중국	29			명륜당	• 출원 신청 후 아직 출원번호 발부 전이거나, 출원 준비 중
27		중국	35			명륜당	• 출원 신청 후 아직 출원번호 발부 전이거나, 출원 준비 중
28	进士食堂	중국	35			명륜당	• 출원 신청 후 아직 출원번호 발부 전이거나, 출원 준비 중
29	名伦堂进士烤肉食堂	중국	35			명륜당	• 출원 신청 후 아직 출원번호 발부 전이거나, 출원 준비 중
30		중국	29			명륜당	• 출원 신청 후 아직 출원번호 발부 전이거나, 출원 준비 중
31	MYEONG RYUN JINSA GALBI	대만	43			명륜당	• 출원 신청 후 아직 출원번호 발부 전이거나, 출원 준비 중

No.	상 표	국가	지정상품	출원번호	출원일자	출원인	비 고
32		대만	43			명륜당	• 출원 신청 후 아직 출원번호 발부 전이거나, 출원 준비 중
33	MYEONG RYUN JINSA GALBI	미국	43			MYEONG RYUN AMERICA, INC.	• 출원 신청 후 아직 출원번호 발부 전이거나, 출원 준비 중
34		미국	43			MYEONG RYUN AMERICA, INC.	• 출원 신청 후 아직 출원번호 발부 전이거나, 출원 준비 중
35	MYEONG RYUN JINSA GALBI	마드리드, 인도네시아	43			명륜당	• 출원 신청 후 아직 출원번호 발부 전이거나, 출원 준비 중
36		마드리드, 인도네시아	43			명륜당	• 출원 신청 후 아직 출원번호 발부 전이거나, 출원 준비 중
37	MYEONG RYUN JINSA GALBI	마드리드, 캐나다	43			명륜당	• 출원 신청 후 아직 출원번호 발부 전이거나, 출원 준비 중
38		마드리드, 캐나다	43			명륜당	• 출원 신청 후 아직 출원번호 발부 전이거나, 출원 준비 중
39	MYEONG RYUN JINSA GALBI	마드리드, 필리핀	43			명륜당	• 출원 신청 후 아직 출원번호 발부 전이거나, 출원 준비 중

No.	상 표	국가	지정상품	출원번호	출원일자	출원인	비 고
40		마드리드, 필리핀	43			명륜당	• 출원 신청 후 아직 출원번호 발부 전이거나, 출원 준비 중
41	MYEONG RYUN JINSA GALBI	마드리드, 호주	43			명륜당	• 출원 신청 후 아직 출원번호 발부 전이거나, 출원 준비 중
42		마드리드, 호주	43			명륜당	• 출원 신청 후 아직 출원번호 발부 전이거나, 출원 준비 중
43	เมือง รยุน จินซา คาลบี้	태국	43			명륜당	• 출원 신청 후 아직 출원번호 발부 전이거나, 출원 준비 중
44	เมือง รยุน จินซา คาลบี้	태국	43			명륜당	• 출원 신청 후 아직 출원번호 발부 전이거나, 출원 준비 중
45	명륜진사갈비	태국	43			명륜당	• 출원 신청 후 아직 출원번호 발부 전이거나, 출원 준비 중
46	진사갈비	태국	43			명륜당	• 출원 신청 후 아직 출원번호 발부 전이거나, 출원 준비 중
47	진사식당	태국	43			명륜당	• 출원 신청 후 아직 출원번호 발부 전이거나, 출원 준비 중
48	명륜	태국	43			명륜당	• 출원 신청 후 아직 출원번호 발부 전이거나, 출원 준비 중

No.	상 표	국가	지정상품	출원번호	출원일자	출원인	비 고
49	จินชา คาลบี้	태국	43			명륜당	• 출원 신청 후 아직 출원번호 발부 전이거나, 출원 준비 중
50	จินชา ชิกตัง	태국	43			명륜당	• 출원 신청 후 아직 출원번호 발부 전이거나, 출원 준비 중
51	เมียง รยูน	태국	43			명륜당	• 출원 신청 후 아직 출원번호 발부 전이거나, 출원 준비 중
52	MYEONG RYUN JINSA GALBI	홍콩	43			명륜당	• 출원 신청 후 아직 출원번호 발부 전이거나, 출원 준비 중
53		홍콩	43			명륜당	• 출원 신청 후 아직 출원번호 발부 전이거나, 출원 준비 중

2. 올데이프레쉬

가. 국내 등록 상표 현황

No.	상 표	지정 상품	등록번호	등록일자	등록권리자	존속기간 만료일(예정)	비 고
1		43	40-1750813-0000	2021. 7. 12.	올데이프레쉬	2031. 7. 12.	
2		43	40-1750814-0000	2021. 7. 12.	올데이프레쉬	2031. 7. 12.	
3		43	40-1750815-0000	2021. 7. 12.	올데이프레쉬	2031. 7. 12.	
4		43	40-1782860-0000	2021. 10. 5.	올데이프레쉬	2031. 10. 5.	
5		43	40-1782861-0000	2021. 10. 5.	올데이프레쉬	2031. 10. 5.	

나. 국내 출원 상표 현황

No.	상 표	지정상품	출원번호	출원일자	출원인	비 고
1	샤브올데이	43	40-2023-0006544	2023. 1. 12.	올데이프레쉬	• 샤브올데이 상표 관련 분쟁(본문 5.2 참조)

No.	상 표	지정상품	출원번호	출원일자	출원인	비 고
2		43	40-2024-0050925	2024. 3. 20.	올데이프레쉬	
3		43	40-2024-0050926	2024. 3. 20.	올데이프레쉬	
4		43	40-2024-0050927	2024. 3. 20.	올데이프레쉬	

다. 해외 출원 중인 상표 현황

No.	상 표	국가	지정상품	출원인	비 고
1		중국	43	올데이프레쉬	• 출원 신청했으나 아직 출원번호 발급 전임.
2		일본	43	올데이프레쉬	• 출원 신청했으나 아직 출원번호 발급 전임.
3		필리핀	43	올데이프레쉬	• 출원 신청했으나 아직 출원번호 발급 전임.
4		싱가포르	43	올데이프레쉬	• 출원 신청했으나 아직 출원번호 발급 전임.

No.	상 표	국가	지정상품	출원인	비 고
5		태국	43	올데이프레쉬	• 출원 신청했으나 아직 출원번호 발급 전임.
6		미국	43	MYEONG RYUN AMERICA, INC.	• 출원 준비 중으로 아직 신청 전임.
7		베트남	43	올데이프레쉬	• 출원 신청했으나 아직 출원번호 발급 전임.

별지 8

대상회사 소송 현황

1. 대상회사가 피고인 소송

No.	사건번호	원고 /채권자	피고 /채무자	소가 /청구금액(원)	사건내용/진행경과	비고
1	2019가합58 1677	이명윤	명륜당	50,000,000	- <u>사건내용</u>: [상표권침해금지 등 청구] 원고가 전용실시권의 설정등록을 마친 상표(명륜당심해장국)(이하 "이 사건 상표")와 관련하여, 피고의 사용표장 '명륜진사갈비'이 이 사건 상표와 유사하여 원고의 이 사건 상표에 대한 전용실시권을 침해하므로 '명륜진사갈비' 표장의 사용 금지, 이를 사용한 간판 등의 폐기 및 50,000,000원의 손해배상을 청구한 사안임. 법원은 이 사건 상표와 '명륜진사갈비' 표장이 동일, 유사하지 않다는 이유로 원고의 청구를 모두 기각하였음. - <u>진행경과</u>: 2019. 11. 15. 소제기 및 2021. 11. 20. 원고 패소 판결 확정	
2	2020허7357	김수잔제 시카	명륜당	100,000,000	- <u>사건내용</u>: [권리범위확인 청구] 원고가 특허심판원의 2020. 10. 29. 2019당3869호 사건 심결(표 2의 1번 소송 참조)의 취소를 청구한 사안에서, 원고 명의로 등록된 상표(명륜당심해장국)(이하 "이 사건 상표")와 피고의 사용표장 '명륜진사갈비'가 유사하지 않다는 이유로 원고의 청구를 기각하였음. - <u>진행경과</u>: 2020. 11. 27. 소제기 및 2021. 12. 15. 원고 패소 판결 확정	

No.	사건번호	원고 /채권자	피고 /채무자	소가 /청구금액(원)	사건내용/진행경과	비고
3	2020허7371	이명윤	명륜당	100,000,000	- <u>사건내용</u>: [권리범위확인 청구] 원고가 특허심판원의 2020. 10. 29. 2019당3869호 사건 심결(표 2의 1번 소송 참조)의 취소를 청구한 사안에서, 원고 명의로 전용실시권의 설정등록을 마친 상표(명륜등심해장국)(이하 "이 사건 상표")와 피고의 사용표장 '명륜진사갈비'가 유사하지 않다는 이유로 원고의 청구를 기각하였음. - <u>진행경과</u>: 2020. 11. 30. 소제기 및 2021. 12. 15. 원고 패소 판결 확정	
4	2020가합11 2148	강종호 외 7명	명륜당	1,187,589,837	- <u>사건내용</u>: [부당이득금반환 등 청구] 피고 명륜당의 '명륜진사갈비' 가맹점사업자인 원고들이 피고에 대하여 (i) 가맹계약서상 일정한 점포 면적 초과시 면적 비율에 따라 가맹비 등을 추가로 지급하게 하는 조항(이하 "이 사건 가맹비 조항")은 약관법의 고객에게 부당하게 불리한 불공정 약관이므로 무효이므로 가맹비를 부당이득으로 반환하고, (ii) 견적계약 체결 과정에서 가맹점의 시공비 등(이하 "이 사건 시공비")을 시가보다 높게 고지하여 피고의 기망행위에 의하여 견적계약을 체결하였으므로 이를 일부 취소하고 과다지급한 시공비 등을 반환하며, (iii) 정보공개서상 돼지갈비패키지 금액의 상한보다 높은 금액으로 돼지갈비패키지를 공급하여 가맹본부의 거래상 지위를 남용하였으므로 초과 지급된 돼지갈비패키지 가액을 반환하고, (iv) 피고는 마케팅계약상 광고판촉비 집행 내역을 밝히지 않고 있으므로 원고들이	

No.	사건번호	원고 /채권자	피고 /채무자	소가 /청구금액(원)	사건내용/진행경과	비고
					지급한 광고판촉비 중 사용하지 않은 금액을 정산할 것을 청구하였음. 이에 대하여 법원은 (i) 원고들이 가맹계약상 조건을 검토하고 자유롭게 체결 여부를 결정할 수 있는 점 등을 종합적으로 고려하면 이 사건 가맹비 조항은 부당하게 불공정한 조항이라고 할 수 없고, (ii) 견적계약 체결 과정에서 피고의 기망행위가 있다고 볼 수 없고, (iii) 가맹계약서상 돼지갈비패키지 가격이 명시되어 있었던 점 등을 고려하면 거래상 지위를 남용한 행위라고 보기 어려우며, (iv) 미집행 광고판촉비를 반환하여야 한다는 내용이 마케팅 계약서상 포함되어 있지 않다는 이유로 원고들의 청구를 모두 기각함. - <u>진행경과</u>: 2020. 10. 6. 소제기 및 2023. 11. 21. 원고 패소 판결 확정	
5	2021가단13 4315 (항소심: 2022나3018 3)	김방일	명륜당	100,000,000	- <u>사건내용</u>: [손해배상 등 청구] 피고 명륜당의 '명륜진사갈비' 가맹점사업자인 원고가 피고에 대하여 가맹계약상 영업지역을 침해해 손해가 발생한 것을 이유로 100,000,000원을 청구한 사안에서, 법원은 피고가 가맹계약상 영업지역(강원도 철원군 전지역)을 침해하여 명륜진사갈비 철원와수리점을 개점하여 원고에게 손해를 입힌 것을 인정하고, 화해권고결정에 의하여 피고가 원고에게 3,100만원의 손해배상책임에 따른 지급의무가 있음을 결정하였음. - <u>진행경과</u>: 2021. 7. 30. 소제기 및 2022. 7. 22. 원고 일부 승소, 2022. 8. 5. 원고 항소 및 2023. 6. 30. 화해권고결정	3,100만 원 전액 지급 완료

No.	사건번호	원고 /채권자	피고 /채무자	소가 /청구금액(원)	사건내용/진행경과	비고
6	2021가단11 6485	심익현	명륜당	123,199,400	- 사건내용: [부당이득금반환 등 청구] 피고 명륜당의 '명륜진사갈비' 가맹점사업자인 원고가 피고에 대하여 (i) 가맹계약서상 일정한 점포 면적 초과시 면적 비율에 따라 가맹비 등을 추가로 지급하게 하는 조항(이하 "이 사건 가맹비 조항")은 약관법의 고객에게 부당하게 불리한 불공정 약관이므로 무효이므로 가맹비를 부당이득으로 반환하고, (ii) 견적계약 체결 과정에서 가맹점의 시공비 등(이하 "이 사건 시공비")을 시가보다 높게 고지하여 피고의 기망행위에 의하여 견적계약을 체결하였으므로 이를 일부 취소하고 과다지급한 시공비 등을 반환하며, (iii) 정보공개서상 돼지갈비패키지 금액의 상한보다 높은 금액으로 돼지갈비패키지를 공급하여 가맹본부의 거래상 지위를 남용하였으므로 초과 지급된 돼지갈비패키지 가액을 반환하고, (iv) 피고는 마케팅계약상 광고판촉비 집행 내역을 밝히지 않고 있으므로 원고들이 지급한 광고판촉비 중 사용하지 않은 금액을 정산할 것을 청구하였음. 이에 대하여 법원은 (i) 원고들이 가맹계약상 조건을 검토하고 자유롭게 체결 여부를 결정할 수 있는 점 등을 종합적으로 고려하면 이 사건 가맹비 조항은 부당하게 불공정한 조항이라고 할 수 없고, (ii) 견적계약 체결 과정에서 피고의 기망행위가 있다고 볼 수 없으며, (iii) 가맹계약서상 돼지갈비패키지 가격이 명시되어 있었던 점 등을 고려하면 거래상 지위를 남용한 행위라고 보기 어렵고, (iv) 미집행	

No.	사건번호	원고 /채권자	피고 /채무자	소가 /청구금액(원)	사건내용/진행경과	비고
					광고판촉비를 반환하여야 한다는 내용이 마케팅계약서상 포함되어 있지 않다는 이유로 원고의 청구를 모두 기각함. - <u>진행경과</u>: 2021. 4. 9. 소제기 및 2023. 8. 12. 원고 패소 판결 확정	
7	2021가합10 2438	김인주 외 3명	명륜당	336,766,972	- <u>사건내용</u>: [부당이득금반환 등 청구] 피고 명륜당의 '명륜진사갈비' 가맹점사업자인 원고가 피고에 대하여 (i) 가맹계약서상 일정한 점포 면적 초과시 면적 비율에 따라 가맹비 등을 추가로 지급하게 하는 조항(이하 "이 사건 가맹비 조항")은 약관법의 고객에게 부당하게 불리한 불공정 약관이므로 무효이므로 가맹비를 부당이득으로 반환하고, (ii) 견적계약 체결 과정에서 가맹점의 시공비 등(이하 "이 사건 시공비")을 시가보다 높게 고지하여 피고의 기망행위에 의하여 견적계약을 체결하였으므로 이를 일부 취소하고 과다지급한 시공비 등을 반환하며, (iii) 정보공개서상 돼지갈비패키지 금액의 상한보다 높은 금액으로 돼지갈비패키지를 공급하여 가맹본부의 거래상 지위를 남용하였으므로 초과 지급된 돼지갈비패키지 가액을 반환하고, (iv) 피고는 마케팅계약상 광고판촉비 집행 내역을 밝히지 않고 있으므로 원고들이 지급한 광고판촉비 중 사용하지 않은 금액을 정산할 것을 청구하였음. 이에 대하여 법원은 (i) 원고들이 가맹계약상 조건을 검토하고 자유롭게 체결 여부를 결정할 수 있는 점 등을 종합적으로 고려하면 이 사건 가맹비 조항은 부당하게	

No.	사건번호	원고 /채권자	피고 /채무자	소가 /청구금액(원)	사건내용/진행경과	비고
					불공정한 조항이라고 할 수 없고, (ii) 건적계약 체결 과정에서 피고의 기망행위가 있다고 볼 수 없으며, (iii) 가맹계약서상 돼지갈비패키지 가격이 명시되어 있었던 점 등을 고려하면 거래상 지위를 남용한 행위라고 보기 어렵고, (iv) 미집행 광고판촉비를 반환하여야 한다는 내용이 마케팅계약서상 포함되어 있지 않다는 이유로 원고의 청구를 모두 기각함. - 진행경과: 2021. 2. 23. 소제기 및 2022. 3. 4. 원고 소취하 확정	
8	2021카단11 439	신용보증 기금	명륜당	500,000,000	- <u>사건내용</u> : [근저당권처분금지가처분] 채권자인 신용보증기금은 신청외 채무자 박동일에 대한 신용보증약정상 사전구상권을 피보전권리로 하여, 신청외 채무자와 채무자인 명륜당 사이에 체결한 신청외 채무자 소유의 부동산에 대한 근저당권설정계약에 따른 근저당권설정등기가 사해행위에 해당함을 이유로 근저당권설정등기말소청구의 집행보전을 위하여 채무자를 상대로 근저당권에 대하여 일체의 처분행위를 하지 않는다는 내용의 결정을 구한 사안에서, 법원은 채권자의 신청을 인용하였으나, 이후 채권자는 위 신청을 전부 취하하고 가처분해제를 신청하였음. - 진행경과: 2021. 9. 1. 가처분 신청 및 2021. 9. 9. 채권자 신청 인용 및 2021. 11. 17. 가처분 해제	
9	2022가단10 5343 (항소심:	성낙훈	명륜당	50,000,000	- <u>사건내용</u> : [청구이의] 피고인 명륜당이 원고에게 대여금 2,000만원 및 공사대금 24,750,000원의 지급을 구하면서 원고로부터 받은 약속어음 공정증서를 집행권원으로 원고	

No.	사건번호	원고 /채권자	피고 /채무자	소가 /청구금액(원)	사건내용/진행경과	비고
	2023나1417 9)				소유 부동산 등에 강제집행을 하자, 원고는 (i) 피고가 지급한 2,000만 원은 대여금이 아니라 무상으로 받은 것이고, (ii) 피고가 진행한 공사는 원고의 불만을 무마하기 위하여 무상으로 지원해 준 공사여서 공사대금 채권은 없다는 이유로 강제집행의 불허를 구하는 사안에서, 법원은 (i) 위 2,000만원에 대하여 차용증 등이 작성되지 않은 점 등을 고려할 때 대여금 채권이 존재한다고 보기 어렵고, (ii) 공사계약의 당사자는 피고와 소외 공사담당회사이므로 원고에 대하여 피고가 공사대금 채권을 가지지 않는다는 이유로 원고의 청구를 모두 인용함. - 진행경과: 2022. 3. 8. 소제기 및 2023. 7. 21. 피고 항소, 2024. 5. 9. 원고 승소 판결 확정	
10	2022나2016 565	강종호 외 3명	명륜당	420,825,865	- 사건내용: [부당이득금반환 등 청구] 피고 명륜당의 '명륜진사갈비' 가맹점사업자인 원고들이 피고에 대하여 (i) 가맹계약서상 일정한 점포 면적 초과시 면적 비율에 따라 가맹비 등을 추가로 지급하게 하는 조항("이 사건 가맹비 조항")은 약관법의 고객에게 부당하게 불리한 불공정 약관이므로 무효이므로 가맹비를 부당이득으로 반환하고, (ii) 견적계약 체결 과정에서 가맹점의 시공비 등("이 사건 시공비")을 시가보다 높게 고지하여 피고의 기망행위에 의하여 견적계약을 체결하였으므로 이를 일부 취소하고 과다지급한 시공비 등을 반환하고, (iii) 정보공개서상 돼지갈비패키지	

No.	사건번호	원고 /채권자	피고 /채무자	소가 /청구금액(원)	사건내용/진행경과	비고
					금액의 상한보다 높은 금액으로 돼지갈비패키지를 공급하여 가맹본부의 거래상 지위를 남용하였으므로 초과 지급된 돼지갈비패키지 가액을 반환하거나 손해를 배상하고, (iv) 피고는 마케팅계약상 광고판촉비 집행 내역을 밝히지 않고 있으므로 원고들이 지급한 광고판촉비 중 사용하지 않은 금액을 정산하며, (v) 피고가 건적계약에 따른 공사 시공시 건설업 등록을 하지 않은 건설업자임을 숨기고 그 건설업자와 하도급계약을 체결하여 공사를 진행함에 따라 발생한 손해의 배상을 청구하였음. 이에 대하여 법원은 (i) 원고들은 가맹계약상 조건을 검토하고 자유롭게 체결 여부를 결정할 수 있는 점 등을 고려하면 이 사건 가맹비 조항은 부당하게 불공정한 조항이라고 할 수 없고, (ii) 건적계약 체결 과정에서 피고의 기망행위가 있다고 볼 수 없고, (iii) 가맹계약서상 돼지갈비패키지 가격이 명시되어 있었던 점 등을 고려하면 거래상 지위를 남용한 행위라고 보기 어려우며, (iv) 미집행 광고판촉비를 반환하여야 한다는 내용이 마케팅계약서상 포함되어 있지 않고, (v) 미등록 건설업자가 공사를 시행함으로써 원고들이 입은 손해가 없다는 이유로 원고들의 청구를 모두 기각함. - <u>진행경과</u>: 2022. 5. 17. 소제기 및 2023. 11. 21. 원고들 항소 기각 판결 확정	

No.	사건번호	원고 /채권자	피고 /채무자	소가 /청구금액(원)	사건내용/진행경과	비고
11	2022가합10 2114	김진복	명륜당	377,771,700	- <u>사건내용</u>: [손해배상 청구] 피고 명륜당의 '명륜진사갈비' 가맹점사업자인 원고가 피고에 대하여 (i) 가맹계약 체결 당시 정보공개서를 제공하지 않았고, (ii) 상표 등록이 거절되었다는 사실을 고지하지 않았고, (iii) 고기원가율 및 수익률 관련 허위, 과장 정보를 제공하였으며, (iv) 불량한 상태의 돼지갈비패키지 식재료를 강제로 구입하도록 하였고, (v) 가맹계약이 사기 또는 착오에 의한 것이므로 이를 취소하면서 377,771,700원의 손해배상 및 부당이득반환을 청구한 사안에서, 법원은 (i) 정보공개서 미제공으로 원고가 손해를 입었다고 보기 어렵고, (ii) 피고는 상표 등록 거절 현황에 따라 정보공개서를 변경등록신청한 점 등이 비추어 볼 때 상표 관련 정보를 적극적으로 은폐한 것으로 보기 어렵고, (iii) 공정위가 각 위반사실에 대하여 무혐의 처분을 내린 점, (iv) 원고는 가맹계약상 피고가 상표권을 보유하지 못할 가능성을 인식할 수 있었던 점 등을 고려할 때 사기 또는 착오에 의한 것이라고 보기 어려운 점 등을 이유로 원고의 청구를 모두 기각함. - <u>진행경과</u>: 2022. 2. 25. 소제기 및 2024. 2. 9. 원고 패소 판결 확정	

2. 대상회사가 원고인 소송

No.	사건번호	원고 /채권자	피고 /채무자	소가 /청구금액(원)	사건내용/진행경과	비고
1	2019당3869	명륜당	피청구인: 김수잔제시 카 보조참가인: 이명윤	-	- <u>사건내용</u>: [권리범위확인(소극) 청구] 청구인인 명륜당이 피청구인을 상대로 표장 “명륜진사갈비”(“확인대상표장”)가 서비스표 등록 제67208호(명륜등심해장국)(“이 사건 등록서비스표”)의 권리범위에 속하지 않는다 점에 대한 확인을 구하는 심판을 청구하였고, 특허심판원은 (i) 확인대상표장은 ‘명륜’만으로 분리 인식되지 않고 ‘명륜진사갈비’ 전체로 인식된다는 점, (ii) 이 사건 등록서비스표와 확인대상표장은 전체적인 외관, 호칭, 관념이 모두 상이한 점을 이유로 확인대상표장이 이 사건 등록서비스표와 혼동, 오인을 일으킬 우려가 없으므로 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다고 하여 청구인의 청구를 인용하였음. - <u>진행경과</u>: 2020. 11. 30. 심판청구 및 청구인의 항소 기각에 따라 2021. 12. 15. 확정	
2	2019당3980	명륜당	피고: 김수잔제시 카 보조참가인: 이명윤	-	- <u>사건내용</u>: [상표 무효 청구] 청구인인 명륜당이 피청구인을 상대로 서비스표 등록 제67208호(명륜등심해장국)(이하 “이 사건 등록서비스표”)를 무효로 한다는 내용의 심판을 청구하였고, 특허심판원은 (i) ‘명륜’ 부분은 현저한 지리적 명칭에 해당하지 않고, (ii) ‘명륜’을 포함한 상표 전체로서는 지정서비스업의	

No.	사건번호	원고 /채권자	피고 /채무자	소가 /청구금액(원)	사건내용/진행경과	비고
					성질을 나타내는 것은 아니라는 이유로 이 사건 등록서비스표는 무효로 할 수 없다고 하여 청구인의 청구를 기각하였음. - <u>진행경과</u>: 2019. 12. 12. 심판청구 및 청구인의 항소 기각에 따라 2021. 12. 15. 확정	
3	2023가합51 681/ 2025나2081 90	명륜당	이주경	50,000,000	- <u>사건내용</u>: [경업금지 등 청구의 소] 원고 명륜당의 '명륜진사갈비' 가맹사업자인 피고가 가맹계약기간 중 가맹사업과 동일업종인 '우판집 마석점'을 운영하여 가맹계약상 경업금지 의무를 위반하여 경업금지, 우판집 마석점 영업의 중단 및 50,000,000원의 위약금을 청구한 사안 - <u>진행경과</u>: 2023. 7. 5. 소제기 2025. 7. 1. 원소 승소 판결 확정 2025. 8. 29. 피고 항소 취하 - 단, 원고와 피고는 2025. 8. 13. 다음과 같은 합의서를 체결함. (i) 피고는 위 사건에 대한 원고의 청구금액 전부를 인정하고, 원고는 위 사건과 관련하여 청구할 수 있는 경업금지 위반에 따른 손해배상금 및 소송비용 등 일체의 채권을 청구하지 않음. (ii) 원고 및 피고는 가맹사업 운영과 관련하여 발생하였거나 발생할 수 있는 모든 사안에 대하여 상호간 어떠한 민·형사상 소송, 이의신청, 공정위 신고 등 일체의 청구 및 권한을 포기하고, 향후 이를 이유로 어떠한 소송이나 이의도 제기하지 않음.	

No.	사건번호	원고 /채권자	피고 /채무자	소가 /청구금액(원)	사건내용/진행경과	비고
					(iii) 원고가 본 합의서상 의무를 위반하는 경우 위약금으로 1억원을 지급하기로 함. (iv) 피고가 본 합의서상 의무를 위반하는 경우 위약금으로 1억원 및 (i)에 따라 갹이 청구하지 않은 금액을 지급하기로 함.	
4	2023가합10 4414	명륜당	김호준	100,000,000	- <u>사건내용</u> : [경업금지 등 청구의 소] 원고 명륜당의 '명륜진사갈비' 가맹사업자인 피고가 가맹계약기간 중 가맹사업과 동일업종인 '진양반갈비'를 운영하여 가맹계약상 경업금지 의무를 위반하여 경업금지, 진양반갈비 영업의 중단을 청구한 사안 - <u>진행경과</u> : 2023. 6 15. 소제기 2025. 9. 10. 원고 및 피고 소 취하 2025. 9. 10. 확정 - 단, 원고와 피고는 2025. 8. 13. 다음과 같은 합의를 체결함. (i) 피고는 위 사건에 대한 원고의 청구금액 전부를 인정하고, 원고는 위 사건과 관련하여 청구할 수 있는 경업금지 위반에 따른 손해배상금 및 소송비용 등 일체의 채권을 청구하지 않음. (ii) 원고 및 피고는 가맹사업 운영과 관련하여 발생하였거나 발생할 수 있는 모든 사안에 대하여 상호간 어떠한 민·형사상 소송, 이의신청, 공정위 신고 등 일체의 청구 및 권한을 포기하고, 향후 이를 이유로 어떠한 소송이나 이의도 제기하지 않음.	

No.	사건번호	원고 /채권자	피고 /채무자	소가 /청구금액(원)	사건내용/진행경과	비고
					(iii) 원고가 본 합의서상 의무를 위반하는 경우 위약금으로 1억원을 지급하기로 함. (iv) 피고가 본 합의서상 의무를 위반하는 경우 위약금으로 1억원 및 (i)에 따라 갹이 청구하지 않은 금액을 지급하기로 함.	
5	2022카합10 503	명륜당	최순옥	50,000,000	- <u>사건내용</u> : [경업금지가처분] 채권자 명륜당의 '명륜진사갈비' 가맹사업자인 채무자가 가맹계약기간 중 가맹사업과 동일업종인 '진양반갈비'를 운영하여 가맹계약상 경업금지 의무를 위반하여 경업금지, 진양반갈비 영업의 중단을 내용으로 하는 가처분을 신청한 사안에서, 법원은 (i) 영업금지가처분을 구할 피보전권리(가맹계약상 경업금지의무의 존부 등)가 있는지 충분히 소명되지 않았고, (ii) 피보전권리에 대하여 본안소송에서 다룰 여지가 있고, 채무자가 경업금지의무를 위반했더라도 금전 손해배상으로 전보될 수 있어 보전의 필요성이 있다고 보기 어렵다는 이유로 채권자의 신청을 기각하였고, 채권자는 이에 대하여 항고함. - <u>진행경과</u> : 2022. 12. 19. 가처분신청 접수, 2023. 6. 27. 기각 채권자 2023. 7. 10. 항고 - 단, 신청인과 피신청인은 2025. 8. 13. 다음과 같은 내용의 합의를 체결함: 신청인 및 피신청인은 가맹사업 운영과 관련하여 발생하였거나 발생할 수 있는 모든 사안에 대하여 상호간 어떠한 민·형사상 소송, 이의신청, 공정위 신고 등	

No.	사건번호	원고 /채권자	피고 /채무자	소가 /청구금액(원)	사건내용/진행경과	비고
					일체의 청구 및 권한을 포기하고, 향후 이를 이유로 어떠한 소송이나 이의도 제기하지 않음.	
6	2023가합17 430/ 2025나1242 8	명륜당	최순옥	50,000,000	- 사건내용: [경업금지 등 청구의 소] 원고 명륜당의 '명륜진사갈비' 가맹사업자인 피고가 가맹계약기간 중 가맹사업과 동일업종인 '진양반갈비'를 운영하여 가맹계약상 경업금지 의무를 위반하여 경업금지, 진양반갈비 영업의 중단을 청구한 사안 - 진행경과: 2023. 7. 10. 소제기 및 2024. 8. 28. 청구취지 및 청구원인 변경 신청, 2025. 6. 17. 원고 승소 판결 확정 2025. 7. 8. 피고 항소 취하 - 단, 원고와 피고는 2025. 8. 13. 다음과 같은 합의를 체결함. (i) 피고는 위 사건에 대한 원고의 청구금액 전부를 인정하고, 원고는 위 사건과 관련하여 청구할 수 있는 경업금지 위반에 따른 손해배상금 및 소송비용 등 일체의 채권을 청구하지 않음. (ii) 원고 및 피고는 가맹사업 운영과 관련하여 발생하였거나 발생할 수 있는 모든 사안에 대하여 상호간 어떠한 민·형사상 소송, 이의신청, 공정위 신고 등 일체의 청구 및 권한을 포기하고, 향후 이를 이유로 어떠한 소송이나 이의도 제기하지 않음. (iii) 원고가 본 합의서상 의무를 위반하는 경우 위약금으로 1억원을 지급하기로 함.	

No.	사건번호	원고 /채권자	피고 /채무자	소가 /청구금액(원)	사건내용/진행경과	비고
					(iv) 피고가 본 합의서상 의무를 위반하는 경우 위약금으로 1억원 및 (i)에 따라 갹이 청구하지 않은 금액을 지급하기로 함.	
7	2022카합21 816	명륜당	조미라	50,000,000	- <u>사건내용</u>: [경업금지가처분] 채권자 명륜당의 '명륜진사갈비' 가맹사업자인 채무자가 가맹계약기간 중 가맹사업과 동일업종인 '진양반갈비'를 운영하여 가맹계약상 경업금지 의무를 위반하여 경업금지, 진양반갈비 영업의 중단을 내용으로 하는 가처분을 신청한 사안에서, 법원은 (i) 영업금지가처분을 구할 피보전권리(가맹계약상 경업금지의무의 존부 등)가 있다고 소명되나, (ii) 채무자의 경업행위로 인하여 채권자의 영업비밀이 유출되는 등의 위험은 낮아 보이고, 채무자가 경업금지의무를 위반했더라도 금전 손해배상으로 전보될 수 있으며, 본안판결 전까지 채무자가 영업활동을 지속하더라도 채권자의 사업 유지에 큰 영향이 없을 것으로 보이는 점에서 보전의 필요성이 있다고 보기 어렵다는 이유로 채권자의 신청을 기각하였고, 채권자는 이에 대하여 항고함 - <u>진행경과</u>: 2022. 12. 19. 가처분신청 접수, 2023. 6. 28. 기각 채권자 2023. 7. 10. 항고 - 단, 신청인과 피신청인은 2025. 8. 13. 다음과 같은 내용의 합의를 체결함: 신청인 및 피신청인은 가맹사업 운영과 관련하여 발생하였거나 발생할 수 있는 모든 사안에 대하여 상호간 어떠한 민·형사상 소송, 이의신청, 공정위 신고 등	

No.	사건번호	원고 /채권자	피고 /채무자	소가 /청구금액(원)	사건내용/진행경과	비고
					일체의 청구 및 권한을 포기하고, 향후 이를 이유로 어떠한 소송이나 이의도 제기하지 않음.	
8	2023가합69 327	명륜당	조미라	50,000,000	- 사건내용: [경업금지 등 청구의 소] 원고 명륜당의 '명륜진사갈비' 가맹사업자인 피고가 가맹계약기간 중 가맹사업과 동일업종인 '진양반갈비'를 운영하여 가맹계약상 경업금지 의무를 위반하여 경업금지, 진양반갈비 영업의 중단 및 위약벌 50,000,000원의 지급을 청구한 사안에서, (i) 피고는 가맹계약이 종료된 이후 1년간 경업금지의무를 부담하는데 이를 위반하였고, (ii) 가맹계약상 경업금지의무 위반시 피고는 원고에게 위약벌 50,000,000원을 지급하여야 한다는 조항에 따라 위약벌 지급의무가 있다고 하여 원고의 청구를 모두 인용하였고, 피고는 이에 대하여 항소함. - 진행경과: 2023. 6. 14. 소제기 및 2024. 10. 17. 1심 판결 선고 피고 2024. 10. 23. 항소 2025. 7. 3. 항소기각 2025. 7. 26. 원고 승소 판결 확정 - 단, 원고와 피고는 2025. 8. 13. 다음과 같은 합의서를 체결함. (i) 피고는 위 사건에 대한 원고의 청구금액 전부를 인정하고, 원고는 위 사건과 관련하여 청구할 수 있는 경업금지 위반에 따른 손해배상금 및 소송비용 등 일체의 채권을 청구하지 않음. (ii) 원고 및 피고는 가맹사업 운영과 관련하여 발생하였거나 발생할 수 있는 모든 사안에 대하여	

No.	사건번호	원고 /채권자	피고 /채무자	소가 /청구금액(원)	사건내용/진행경과	비고
					상호간 어떠한 민·형사상 소송, 이의신청, 공정위 신고 등 일체의 청구 및 권한을 포기하고, 향후 이를 이유로 어떠한 소송이나 이의도 제기하지 않음. (iii) 원고가 본 합의서상 의무를 위반하는 경우 위약금으로 1억원을 지급하기로 함. (iv) 피고가 본 합의서상 의무를 위반하는 경우 위약금으로 1억원 및 (i)에 따라 감이 청구하지 않은 금액을 지급하기로 함.	
9	2024차전1 18846 (지급명령 이의: 2024가소31 5263)	명륜당	김문옥	24,650,000	- <u>사건내용</u>: [공사대금 지급명령 신청] 채권자인 명륜당은 채무자와의 합의에 따라 도로공사 및 축대공사를 직접 진행하고 해당 공사비의 50%를 각각 부담하기로 하였고, 각 공사를 채권자가 진행한 후 해당 공사비의 50%인 24,650,000원을 청구하였으나 채무자가 계속하여 지급하지 않자, 위 청구금액 및 독촉절차비용을 지급하라는 명령을 구하는 내용의 지급명령을 신청한 사안. - <u>진행경과</u>: 2024. 7. 5. 지급명령 신청접수 2024. 6. 10. 지급명령 2024. 6. 25. 채무자 이의신청서 제출	